

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐẶNG THU HÀ

**THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT THEO BỘ LUẬT
DÂN SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM NĂM 2015**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI, 2019

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐẶNG THU HÀ

**THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT THEO BỘ LUẬT
DÂN SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM NĂM 2015**

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Mã số: 9.380107

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. PHẠM VĂN TUYẾT**

HÀ NỘI, 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố theo đúng quy định. Kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan. Các kết quả này chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác.

Tác giả

Đặng Thu Hà

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.....	7
1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu.....	26
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT	29
2.1. Khái niệm, đặc điểm thừa kế theo pháp luật.....	29
2.2. Ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật.....	45
2.3. Một số vấn đề có liên quan đến thừa kế theo pháp luật	48
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT	67
3.1. Những nguyên tắc của pháp luật Việt Nam về thừa kế theo pháp luật.....	67
3.2. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật	72
3.3. Hàng thừa kế theo pháp luật.....	84
3.4. Thừa kế thế vị.....	103
3.5. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật.....	107
Chương 4. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ	115
4.1. Đánh giá chung tình hình tranh chấp thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam trong những năm gần đây.....	115
4.2. Những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại	117
4.3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thừa kế theo pháp luật	142
KẾT LUẬN.....	149
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	151

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BLDS	Bộ luật Dân sự
BLTTDS	Bộ luật Tố tụng dân sự
TANDTC	Tòa án nhân dân tối cao
XHCN	Xã hội chủ nghĩa
LDN	Luật Doanh nghiệp
LSHTT	Luật Sở hữu trí tuệ
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

BẢNG

Bảng 4.1. Số liệu các tranh chấp thừa kế so với tranh chấp dân sự chung ở Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2019	115
---	-----

SƠ ĐỒ

Sơ đồ 4.1. Tranh chấp thừa kế ở Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2019.....	116
--	-----

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Chế định thừa kế là một trong những chế định pháp luật quan trọng trong lĩnh vực dân sự. Với tư cách là một hiện tượng xã hội khách quan, thừa kế ra đời như một tất yếu của lịch sử. Sự tồn tại của con người là hữu hạn, đến một lúc nào đó con người cũng sẽ phải đối mặt với “cái chết”. Một người chết đi đương nhiên không kéo theo sự mất đi của những tài sản mà khi còn sống người đó đã nắm giữ, chi phối. Như là một tất yếu, những tài sản đó sẽ phải được dịch chuyển sang cho những người còn sống để tiếp tục phát huy giá trị kinh tế, tinh thần của tài sản, phục vụ cho cuộc sống của những người hưởng di sản nói riêng và xã hội loài người nói chung. Sự phát triển của xã hội ở một mức độ nhất định dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Lúc này, các quan hệ xã hội không còn phát sinh, thay đổi, chấm dứt một cách “tự phát” nữa mà chịu sự chi phối của các quy định pháp luật. Thừa kế cũng là một trong những quan hệ xã hội nằm trong sự điều chỉnh đó.

Có thể nói, chế định thừa kế là một trong những chế định có lịch sử ra đời khá sớm so với rất nhiều các chế định khác trong lĩnh vực dân sự. BLDS năm 2015 trên cơ sở kế thừa những quy định của chế định thừa kế trong BLDS năm 2005 cũng đã có rất nhiều sửa đổi, bổ sung mới trên tinh thần tạo nên sự phù hợp giữa quy định pháp luật với thực tiễn khách quan về vấn đề này. Về cơ bản, quy định pháp luật về thừa kế của Việt Nam cũng như của các quốc gia khác trên thế giới đều ghi nhận có hai hình thức thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Nếu thừa kế theo di chúc hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản được thể hiện trong di chúc, thì thừa kế theo pháp luật là sự phản ánh một cách rõ nét nhất ý chí của nhà nước trong việc điều chỉnh, tác động vào các quan hệ thực tiễn về việc dịch chuyển tài sản từ người chết sang cho những người còn sống. BLDS năm 2015 đã quy định những vấn đề liên quan đến thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các vụ việc tranh chấp về thừa kế đã cho thấy: có rất nhiều tranh chấp liên quan đến trường hợp thừa kế theo pháp luật. Thậm chí, có những trường hợp người để lại di sản có lập di chúc nhưng di

chức lại không phát sinh hiệu lực pháp luật một phần, dẫn đến tranh chấp giữa những người thừa kế theo di chúc và người thừa kế theo pháp luật. Hoặc có những trường hợp tranh chấp thừa kế theo pháp luật do tranh chấp về tư cách người thừa kế, tranh chấp do di sản thừa kế bị xác định sai... Mặc dù vấn đề về thừa kế theo pháp luật đã có rất nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu, tuy nhiên cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội cũng ngày một thay đổi, di sản thừa kế ngày nay đã không chỉ còn là những di sản truyền thống nên các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật cũng thay đổi cả về đối tượng, chủ thể, tính chất, quy mô của vụ việc. BLDS năm 2015 mới có hiệu lực từ 01/01/2017, tác giả thiết nghĩ việc nghiên cứu về những cơ sở lý luận cũng như cơ sở thực tiễn của vấn đề thừa kế theo pháp luật, qua đó đưa ra những đánh giá và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về nội dung này, tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho công tác áp dụng pháp luật của tòa án trong giải quyết các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật vẫn luôn là một việc làm cần thiết và đáng được quan tâm, coi trọng. Tương ứng với sự thay đổi, phát triển của nền kinh tế xã hội, tranh chấp về thừa kế cũng ngày càng phức tạp về quy mô và tính chất, nhiều trường hợp dẫn đến mất trật tự an toàn xã hội, băng hoại đạo đức, phong tục, truyền thống dân tộc. Do đó luận án nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật. Từ những lý do trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài: ***“Thừa kế theo pháp luật theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”*** làm đề tài nghiên cứu luận án của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu cơ sở lý luận về thừa kế theo pháp luật, chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong quy định của BLDS về vấn đề thừa kế theo pháp luật so với thực tiễn giải quyết những tranh chấp liên quan đến nội dung này, từ đó nhằm đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về thừa kế theo pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn cho việc áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận án đặt ra nhiệm vụ cần giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận về thừa kế theo pháp luật, bao gồm: khái niệm, đặc điểm của thừa kế theo pháp luật, khái niệm diện thừa kế, ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật, thừa kế thế vị, xác định di sản thừa kế.

Thứ hai, nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thừa kế theo pháp luật, có sự so sánh, đối chiếu với quy định pháp luật trước khi BLDS 2015 có hiệu lực và với quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới.

Thứ ba, nghiên cứu thực tiễn giải quyết tranh chấp về thừa kế theo pháp luật trong thời gian gần đây. Từ đó, có những nhìn nhận về tính hợp lý hoặc những điểm chưa hợp lý trong các quy định pháp luật, dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết vụ việc trong thực tiễn và đề xuất những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về thừa kế theo pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến nội dung này.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án là pháp luật về thừa kế theo pháp luật theo BLDS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- *Phạm vi về nội dung nghiên cứu*: Luận án tập trung nghiên cứu các quy định của BLDS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 về thừa kế theo pháp luật, tuy nhiên luận án không nghiên cứu thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài.

- *Phạm vi về không gian*: Luận án tập trung nghiên cứu về thừa kế theo pháp luật ở trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bên cạnh đó có so sánh với một số quy định của pháp luật của một số quốc gia trên thế giới.

- *Phạm vi về thời gian:*

Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn pháp lý liên quan đến thừa kế theo pháp luật, quy định của BLDS năm 2015 về thừa kế theo pháp luật và tập trung tìm hiểu thực tiễn giải quyết tranh chấp thừa kế theo pháp luật từ khi BLDS 2015 có hiệu lực. Trong bối cảnh BLDS năm 2015 mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, tác giả vẫn có sự so sánh, đối chiếu các vấn đề về lý luận và quy định pháp luật trong các BLDS trước đây (BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005), một số văn bản pháp luật trong thời kì cũ.

4. Phương pháp nghiên cứu của luận án

Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luận án sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn và phương pháp nghiên cứu khoa học luật như phân tích, so sánh, tổng hợp cho từng nội dung cụ thể, nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu và thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Cụ thể:

Để thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề lý luận tại Chương 2, luận án sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu: mô tả, phân tích, so sánh để đưa ra được khái niệm thừa kế theo pháp luật, đặc điểm của thừa kế theo pháp luật, và một số vấn đề lý luận khác.

Để thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề về quy định pháp luật hiện hành về thừa kế theo pháp luật tại Chương 3, luận án đã chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, diễn dịch, quy nạp, so sánh đối chiếu giữa quy định pháp luật của BLDS năm 2015 với quy định pháp luật trong BLDS năm 2005 và quy định pháp luật trong chế độ cũ.

Trong chương 4, với nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn giải quyết các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật, đồng thời chỉ ra những điểm bất cập và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật, luận án sử dụng một số phương

pháp nghiên cứu như phân tích, bình luận, diễn dịch, quy nạp, và so sánh đối chiếu.

5. Những đóng góp mới của Luận án

Luận án “*Thừa kế theo pháp luật theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015*” đã thể hiện được những điểm mới sau đây:

Thứ nhất, luận án đã bổ sung, hoàn thiện thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về thừa kế theo pháp luật như khái niệm thừa kế theo pháp luật, diện thừa kế theo pháp luật... Bên cạnh đó luận án cũng chỉ ra được bản chất, đặc điểm của thừa kế theo pháp luật, cũng như ý nghĩa của các quy định về thừa kế theo pháp luật.

Thứ hai, luận án đã phân tích lại một cách có hệ thống những quy định pháp luật trong BLDS năm 2015 về thừa kế theo pháp luật trên cơ sở những vấn đề lý luận đã được nghiên cứu trong chương về lý luận, so sánh với quy định pháp luật của một số quốc gia, cùng với việc nghiên cứu các quy định về thừa kế trong các luật chuyên ngành như Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), qua đó đưa ra những quan điểm cá nhân về những điểm hợp lý hoặc hạn chế của những quy định này so với quy định trước đó.

Thứ ba, luận án đã có những phân tích, nhận xét về một số bản án tiêu biểu, một số tình huống trong thực tiễn về các tranh chấp thừa kế theo pháp luật trong thời gian từ khi BLDS năm 2015 có hiệu lực pháp luật. Từ đó, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề thừa kế theo pháp luật. Ví dụ: kiến nghị bổ sung quy định về điều kiện để con nuôi được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ đẻ của cha mẹ nuôi mình, về từ chối nhận di sản; về điều kiện hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; bổ sung quy định về điều kiện của người thừa kế trong trường hợp được sinh ra theo phương pháp khoa học...

6. Ý nghĩa của luận án

6.1. Ý nghĩa khoa học

Luận án bổ sung và góp phần hoàn thiện thêm lý luận về thừa kế theo pháp luật trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền để lại di sản và quyền được hưởng di sản thừa kế của mỗi công dân.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận án có thể là một tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà lập pháp nghiên cứu, tìm hiểu, nhằm dự liệu và xây dựng những quy định pháp luật có giá trị và khả năng thực thi cao trong thực tiễn trên cơ sở những vấn đề lý luận và những kiến nghị mà luận án đưa ra. Luận án cũng là một nguồn tài liệu tham khảo có giá trị khoa học nhất định cho các chuyên gia giảng dạy về pháp luật nói chung, cũng như pháp luật về thừa kế nói riêng. Ngoài ra, luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị trong các cơ sở đào tạo luật học nhằm cung cấp những góc nhìn, cách tiếp cận khác nhau về thừa kế theo pháp luật cho bạn đọc.

7. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu gồm 04 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài

Chương 2: Một số vấn đề lý luận về thừa kế theo pháp luật

Chương 3: Thực trạng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật

Chương 4: Thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật và một số kiến nghị

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu lý luận về thừa kế theo pháp luật

Thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng là một vấn đề có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Một người lúc còn sống có tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình đều có quyền để lại di sản thừa kế sau khi họ chết cho những người còn sống, không phụ thuộc vào việc người đó có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hay không. Tương tự, một người hoàn toàn có thể trở thành người nhận di sản thừa kế, khi người đó được chỉ định trong di chúc, hoặc đáp ứng những điều kiện pháp luật quy định về người thừa kế theo pháp luật. Đề tài về thừa kế là một trong những đề tài nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Trên cơ sở nghiên cứu các công trình về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng, qua đó nhìn nhận được những vấn đề đã được nghiên cứu, cũng như các vấn đề còn bỏ ngỏ về nội dung thừa kế theo pháp luật, nghiên cứu sinh nhận thấy các tài liệu tham khảo về nội dung này rất đa dạng và phong phú về thể loại như sách, đề tài nghiên cứu khoa học, các luận văn, luận án, các bài viết trong các tạp chí, hội thảo khoa học... Các công trình đó đã nghiên cứu về khái niệm thừa kế theo pháp luật, về ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật, những trường hợp thừa kế theo pháp luật, về hàng thừa kế và phạm vi người thừa kế theo pháp luật ở nhiều góc độ và cách nhìn khác nhau, mỗi một công trình có cách nghiên cứu, tiếp cận riêng nhưng nhìn chung đều đã phân tích và phản ánh được những nét cơ bản nhất về các vấn đề nghiên cứu, cụ thể như sau:

** Về khái niệm thừa kế theo pháp luật:*

Khái niệm thừa kế theo pháp luật đã được một số tác giả nghiên cứu trong các công trình như sách “*Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay*” của tác giả Phùng Trung Tập, do Nxb Tư pháp xuất bản năm 2004, sách “*Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*”, Nxb Tư pháp Hà Nội xuất bản năm 2017 của tác

giả Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang, tác giả Nguyễn Văn Huy trong cuốn sách “*Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam*”, Nxb. Tư pháp, Hà Nội 2017, cho thấy có sự thống nhất cao và đều dựa trên quy định của các BLDS như Điều 677 BLDS 1995, Điều 674 BLDS 2005, Điều 649 BLDS 2015: “*Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định*”.

** Về đặc điểm thừa kế theo pháp luật*

Trong các công trình nghiên cứu về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng, có rất ít công trình nghiên cứu có đề cập tới đặc điểm của thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:

Sách: *Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp* của tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2017) [83] là một trong số rất ít cuốn sách đề cập tới đặc điểm của thừa kế theo pháp luật. Trong cuốn sách này, tác giả đã thông qua việc so sánh thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật để nêu lên những đặc điểm của thừa kế theo pháp luật như sau:

Thứ nhất, việc dịch chuyển di sản trong thừa kế theo pháp luật phải được dịch chuyển theo hàng thừa kế mà pháp luật đã quy định trước. Hay nói cách khác là trong thừa kế theo di chúc thì di sản được định đoạt dựa theo ý chí của người có tài sản, nhưng trong thừa kế theo pháp luật thì những ai sẽ được hưởng di sản thừa kế do pháp luật dự liệu trước trong mọi trường hợp, mọi gia đình là như nhau, tức là được định đoạt theo ý chí của nhà làm luật [83, tr. 270].

Thứ hai, người thừa kế theo pháp luật chỉ được hưởng di sản khi có đủ hai điều kiện: thứ nhất không thuộc các trường hợp không được hưởng di sản quy định tại Khoản 1, Điều 643, BLDS 2005 và không bị người để lại di sản truất quyền thừa kế. Trong khi người thừa kế theo di chúc chỉ cần điều kiện là không thuộc một trong các trường hợp không được hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 643, BLDS 2005 vì khi người để lại di sản đã thể hiện ý chí của mình trong di chúc bằng việc định đoạt cho người được hưởng di sản đồng nghĩa với việc họ không tước quyền hưởng di sản của người được hưởng di sản Trường hợp người thừa kế theo di chúc thuộc một trong các trường hợp

không được hưởng di sản [46, Khoản 1, Điều 643] nhưng người để lại di sản biết mà vẫn cho họ hưởng di sản thì họ vẫn được hưởng [46, Khoản 2, Điều 643]

Thứ ba, trong thừa kế theo pháp luật, việc dịch chuyển di sản từ người để lại di sản sang những người được hưởng di sản phải theo trình tự do pháp luật quy định. Đó là người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản khi tất cả những người ở hàng thừa kế trước không còn ai hoặc không được hưởng, bị tước quyền hưởng hoặc từ chối nhận di sản. Còn trong thừa kế theo di chúc thì chỉ cần căn cứ vào ý chí của người để lại di sản định đoạt cho ai thì người đó sẽ được nhận, không cần theo trình tự nào [83, tr. 270 - 271]

Sách: “*Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam*” của Trường Đại học Kiểm sát do tác giả Vũ Thị Hồng Vân làm chủ biên (2016) cũng nêu lên đặc điểm của thừa kế theo pháp luật so với thừa kế theo di chúc là người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân có một trong ba mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng với người để lại di sản, nhưng người thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân, cơ quan, tổ chức và không cần có mối quan hệ gì với người để lại di sản.

Trong Nguyễn Văn Huy (2017), *Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tác giả Nguyễn Văn Huy nêu ba đặc điểm của thừa kế theo pháp luật là:

Một là về dịch chuyển tài sản, đồng quan điểm với tác giả Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang (2013) trong *Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*, tác giả Nguyễn Văn Huy nêu rõ: “Việc dịch chuyển tài sản theo hàng thừa kế do pháp luật quy định mà không theo ý chí của người để lại di sản. Việc dịch chuyển tài sản phải theo trình tự căn cứ vào hàng thừa kế. Người thừa kế ở hàng sau chỉ được hưởng nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước” [23, tr.85]

Hai là, “căn cứ xác định người thừa kế: Người thừa kế phải thuộc diện thừa kế theo pháp luật, có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng với người để lại di sản” [23, tr.85]. Đây là điểm khác biệt rất lớn của thừa kế theo pháp luật so với thừa kế theo di chúc. Trong thừa kế theo di chúc thì vấn đề này hoàn toàn không được đặt ra.

Ba là, đối với phần di sản được hưởng thì “những người thừa kế theo pháp luật được hưởng những kỷ phần bằng nhau” [23, tr.85] nhưng trong thừa kế theo di chúc thì các kỷ phần có giá trị lớn nhỏ phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản.

Tóm lại, dù đặc điểm mà các tác giả nêu lên là khác nhau nhưng các tác giả đều xuất phát từ nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng thừa kế theo pháp luật là do người để lại di sản không thể hiện ý chí của mình đối với khối tài sản mà họ có trước khi chết nên pháp luật thay cho ý chí của người để lại di sản để định đoạt khối tài sản của họ sau khi họ chết. Pháp luật phân chia cho những người gần gũi nhất với người để lại di sản dựa trên ba mối quan hệ: hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng theo những điều kiện và trình tự luật định.

** Về ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật*

Về ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật, đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới ý nghĩa của quy định về thừa kế như sau:

Bài viết: “*Một số vấn đề về chế định quyền thừa kế trong Luật Dân sự*” của tác giả Hà Thị Mai Hiền Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5 năm 1995. Trong bài viết này, tác giả đã đề cập tới ý nghĩa của quy định pháp luật về thừa kế là “thiết lập một trật tự xác định người nào có thể thay thế người đã chết tham gia vào các quan hệ tài sản và bằng cách đó bảo đảm sự vận hành bình thường quá trình phát triển kinh tế xã hội” [17, tr.31].

Sách: “*Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của BLDS*”, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1997), do tác giả Hoàng Thế Liên làm chủ biên, đã dành toàn bộ chương 5 viết về thừa kế. Tác giả nêu lên ý nghĩa của các quy định về thừa kế có ý nghĩa “đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của đời sống trong lĩnh vực này, tạo điều kiện cũng như khuyến khích mọi cá nhân tích cực lao động sản xuất, tăng thêm của cải vật chất cho gia đình và xã hội” [93, tr.262].

Luận án Tiến sĩ luật học: “*Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ 1945 đến nay*”, tác giả Phùng Trung Tập (2002), trong Luận án này, tác giả đã đưa ra ý nghĩa của các quy định về thừa kế là “điều chỉnh kịp thời các quan hệ trong lĩnh vực thừa kế, cũng như tạo cơ sở pháp lý cơ bản cho việc giải quyết những tranh chấp phát sinh từ quan hệ thừa kế” [53].

Sách: “*Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay*” của tác giả Phùng Trung Tập (2004). Trong cuốn sách này, tác giả đã bổ sung thêm ý nghĩa của quy định về thừa kế là “theo đó quyền và lợi ích về tài sản của công dân được chú ý bảo vệ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước” [55, tr.5].

Sách: “*Hỏi đáp pháp luật về thừa kế*”, của các tác giả Phạm Minh Lương, Tạ Mạnh Tấn (2006). Trong cuốn sách này, tác giả có cách nhìn khác hơn về ý nghĩa của quy định về thừa kế là nhằm “hạn chế tối đa các tranh chấp” [28, tr.3] về thừa kế từ lâu đã rất phức tạp và xảy ra ngày càng nhiều trong xã hội.

Luận án Tiến sĩ luật học “*Cơ sở lý luận và thực tiễn của những quy định chung về thừa kế trong BLDS*” năm 2007 của tác giả Nguyễn Minh Tuấn đã khẳng định ý nghĩa của quy định pháp luật về thừa kế nói chung là “đóng vai trò quan trọng, điều chỉnh việc chuyển dịch di sản của người chết cho những người khác còn sống theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật” [75, tr.5].

Sách: “*Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử*”, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2009, tác giả Tường Duy Lượng đã nói về ý nghĩa của quy định về thừa kế là “một trong những phương tiện pháp lý cần thiết để bảo toàn và gia tăng sự tích lũy của cải xã hội” [32, tr.139]. Bởi vì tâm lý của đa số cá nhân đều muốn dành tài sản của mình cho những người mà họ thương yêu kể cả khi họ còn sống hay đã chết. Bản thân họ có thể lao động vất vả, chi tiêu tiết kiệm trước hết để duy trì cuộc sống, sau đó là dành lại cho những người thân của mình. Giả sử, pháp luật không công nhận quyền thừa kế của cá nhân mà cá nhân chỉ có quyền sở hữu tài sản của mình tới khi chết thì sẽ dẫn tới những hậu quả rất đáng tiếc, không thể tránh khỏi. Đó là việc triệt tiêu nguồn động lực khiến họ hăng say lao động, bên cạnh đó còn triệt tiêu động lực để duy trì khối tài sản mình có. Khi đó họ sẽ tiêu dùng hoang phí dẫn tới lãng phí nguồn của cải của xã hội, thậm chí do không có tích lũy, có những người còn trở thành gánh nặng của xã hội khi có những biến cố trong cuộc sống. Chính vì vậy, ý nghĩa của quy định về thừa kế là rất lớn, giúp cá nhân “không chỉ kích thích tính tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng mà còn kích thích lòng say mê lao động sáng tạo, kích thích sự quản lý năng động của mỗi người; tạo ra sự thi đua thăm lạng của mỗi cá nhân nhằm nâng khối tài sản của mình lên bằng sức lực và khả năng sáng tạo mà họ có, chỉ khi đó, quyền sở hữu và quyền thừa kế mới trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội” [32, tr.5].

Sách: “*Tìm hiểu các quy định của pháp luật về thừa kế*” của tác giả Dương Bạch Long và Nguyễn Xuân Anh (2009). Trong cuốn sách này tác giả đã phát hiện ra ý nghĩa

của quy định pháp luật về thừa kế: “đáp ứng được những đòi hỏi của đời sống xã hội trong lĩnh vực này; đồng thời tạo điều kiện cũng như khuyến khích mọi cá nhân tích cực lao động sản xuất, tăng thêm của cải vật chất cho gia đình và xã hội” và “nhằm bảo vệ tốt hơn nữa quyền của người để lại di sản, cũng như quyền và nghĩa vụ của những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật” [3, tr.6].

Luận án Tiến sĩ luật học: “*Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án ở Việt Nam*” của tác giả Trần Văn Hà (2017). Trong công trình này, tác giả đã chứng minh ý nghĩa của quy định về thừa kế là “có vai trò, ý nghĩa rất lớn trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thừa kế [15, tr 54].

Các công trình nghiên cứu trên đều đề cập tới ý nghĩa của quy định về thừa kế nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu riêng về ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật. Mỗi công trình đều nêu lên được ý nghĩa của quy định về thừa kế dưới góc nhìn của tác giả. Mỗi góc nhìn của một tác giả khác nhau lại nêu lên một ý nghĩa khác nhau của quy định thừa kế. Đối với kinh tế thì quyền và lợi ích về tài sản của công dân được chú ý bảo vệ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đối với đời sống xã hội thì quy định về thừa kế sẽ góp phần bảo toàn, gia tăng tích lũy của cải xã hội, hạn chế tối đa các tranh chấp cũng như tạo cơ sở pháp lý cơ bản cho việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ thừa kế nếu có, khuyến khích cá nhân tích cực tham gia sản xuất, đối với đời sống. Đối với đời sống tình cảm mỗi cá nhân thì quy định về thừa kế sẽ góp phần tránh được những mâu thuẫn tình cảm của những người trong gia đình có liên quan đến di sản. Nhưng dù xét dưới góc độ nào cũng có thể thấy được ý nghĩa và vai trò rất to lớn của quy định về thừa kế trong việc điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội hiện nay.

** Về những trường hợp thừa kế theo pháp luật*

Các trường hợp thừa kế theo pháp luật là các giả thiết, các tình huống giả định mà khi các giả thiết, tình huống này xảy ra thì những quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật sẽ được sử dụng để định đoạt tài sản cho người đã chết.

Các công trình nghiên cứu về những trường hợp thừa kế theo pháp luật, có các công trình như:

Sách: *“Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của BLDS”*, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1997) [93], do tác giả Hoàng Thế Liên làm chủ biên đã phân tích rất chi tiết các trường hợp thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 678 BLDS 1995.

Sách: *“Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay”* của tác giả Phùng Trung Tập (2004) [55], trong cuốn sách này, tác giả đã nêu lên và phân tích các trường hợp thừa kế theo pháp luật ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám do chế độ thực dân quy định chỉ có hai trường hợp. Sau năm 1945, Sắc lệnh 97 được ban hành nhưng các trường hợp thừa kế theo pháp luật không được quy định. Sau đó Thông tư 1742 của Bộ Tư pháp được ban hành nhưng cũng chỉ quy định hai trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật là: người chết không để lại di chúc và người chết có để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp. Tiếp theo tới Thông tư 594 của Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư số 81 và kể cả Pháp lệnh thừa kế trước đây đã không có được những dự liệu toàn diện và đầy đủ dẫn tới nhiều bất cập khi áp dụng. Sau khi BLDS 1995 ra đời thì những trường hợp thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 678 mới dự liệu được đầy đủ và toàn diện những trường hợp thừa kế theo pháp luật. Đến khi BLDS 2005 và BLDS 2015 có hiệu lực thi hành thì những quy định về trường hợp thừa kế theo pháp luật về cơ bản được giữ nguyên chỉ thay đổi một số câu chữ cho phù hợp hơn mà không làm ảnh hưởng tới nội dung của các Điều 675 BLDS 2005 và Điều 650 BLDS 2015.

Sách: *“Bình luận khoa học BLDS của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”* (2016) [76], của tác giả Nguyễn Minh Tuấn cùng tập thể tác giả là giảng viên Bộ môn Luật Dân sự Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn, đã dành trọn 100 trang (từ trang 872 tới trang 972) bình luận về phần thứ tư: Thừa kế. Trong chương XXIII về thừa kế theo pháp luật, các tác giả đã nêu lên các trường hợp thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 650 BLDS 2015 và phân tích, bình luận về các trường hợp này.

Sách: *“Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp”* của tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2017) [83], trong cuốn sách này, tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang cũng đề cập tới những trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật. Các tác giả nêu lên các trường hợp áp dụng của thừa kế theo pháp luật trong từng thời kỳ và so sánh

làm nổi bật sự hoàn thiện, tinh tiến theo thời gian để độc giả tiếp cận được vấn đề một cách có hệ thống, thấy được sự hoàn thiện ngày càng cao về kĩ thuật cũng như tư duy lập pháp.

Sách: “*Luật Dân sự Việt Nam - bình giải và áp dụng, luật thừa kế*”, của tác giả Phùng Trung Tập (2017) [63] đã phân tích những nội dung về thừa kế trong BLDS 2015, bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra những bình giải về những quy định của pháp luật về thừa kế như các trường hợp thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 650 BLDS 2015 một cách khá chi tiết và sâu sắc, như với trường hợp di chúc không hợp pháp, tác giả đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc di chúc bị coi là không hợp pháp như: di chúc được lập ra trái ý chí của người để lại di sản, di chúc lập cho người không có thực, không xác định được người đó là ai...

Các công trình trên đều có sự thống nhất là nêu lên các trường hợp thừa kế theo pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm mà công trình đó được công bố. Riêng cuốn sách “*Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay*” (2004) [55], tác giả Phùng Trung Tập đã nêu lên và phân tích các trường hợp thừa kế theo pháp luật ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám và sau giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám đến năm 2004. Tiếp đó là cuốn sách: “*Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*” của tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2017) [83], trong cuốn sách này, tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang cũng đề cập tới những trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật trong từng thời kì. Tuy nhiên, mỗi lần BLDS mới được ban hành thì các trường hợp thừa kế theo pháp luật lại được bổ sung hoàn thiện hơn BLDS trước đó (trừ quy định về các trường hợp thừa kế theo pháp luật trong BLDS 2015 về cơ bản được giữ nguyên chỉ thay đổi một số câu chữ cho phù hợp hơn mà không làm ảnh hưởng tới nội dung của các Điều 675 BLDS 2005 và Điều 650 BLDS 2015) nên các công trình dù có nêu lên các trường hợp thừa kế theo pháp luật trong từng thời kì nhưng về cơ bản vẫn dựa trên các trường hợp thừa kế theo pháp luật mà BLDS hiện hành quy định. Vì vậy, những công trình ra đời sau sẽ đề cập đến quy định về các trường hợp thừa kế theo pháp luật một cách đầy đủ, hoàn thiện hơn các công trình ra đời trước.

* *Về hàng thừa kế và phạm vi người thừa kế theo pháp luật:*

Trong những năm qua, có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới vấn đề hàng thừa kế theo pháp luật,

Sách: *“Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của BLDS”*, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1997) [93], do tác giả Hoàng Thế Liên làm chủ biên cũng đề cập khá chi tiết những quy định của pháp luật và những bình luận của các tác giả về những vấn đề có liên quan tới việc một người có được hưởng thừa kế theo pháp luật của người kia hay không như: cơ sở để vợ chồng được hưởng thừa kế theo pháp luật của nhau, trường hợp vợ chồng xin ly hôn mà chưa được tòa án cho ly hôn bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, hay trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết...

Bài viết: *“Quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản, một số vấn đề lý luận và thực tiễn”*, của tác giả Hà Thị Mai Hiền đăng trên Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5 năm 1998 [18], tác giả đã làm rõ bản chất pháp lý và những nguyên tắc chung về quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản, quyền về tài sản của trẻ em, quyền của trẻ em về thừa kế tài sản. Ngoài việc được hưởng thừa kế tài sản của cha mẹ, ông bà, các cụ dựa trên quy định về các hàng thừa kế theo pháp luật thì trẻ em còn được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, được hưởng thừa kế thế vị tài sản của ông bà, các cụ và có thể được hưởng thừa kế theo pháp luật của cha dượng, mẹ kế... Từ đó tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm bảo vệ quyền của trẻ em về tài sản và thừa kế tài sản.

Sách: *“Một số suy nghĩ về thừa kế trong Luật Dân sự Việt Nam”* (1999) [11] của tác giả Nguyễn Ngọc Điện, là một công trình khá chuyên sâu. Trong phần di chuyển di sản, tác giả đề cập tới quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của từng người được hưởng di sản một cách khá chi tiết như các con đã thành niên, chưa thành niên, con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi... với các ví dụ cụ thể về những người không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản...

Bài viết *“Bàn về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng”* của tác giả Thái Công Khanh đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân, số 2/2002. Trong bài viết này tác giả nêu lên các trường hợp như: con riêng nhỏ tuổi hay lớn tuổi, con riêng có ở chung với bố

dượng hay không, con riêng đi làm con nuôi một người khác, con riêng có một hoặc có nhiều bố dượng, con riêng có quan hệ chăm sóc với bố dượng hay không... từ đó tác giả đưa ra những quan điểm, kiến nghị một số nội dung trong BLDS 1995.

Sách: “*Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay*” của tác giả Phùng Trung Tập (2004) [55]. Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập tới diện và hàng thừa kế theo pháp luật dọc theo quá trình phát triển của chế định thừa kế theo pháp luật ở nước ta từ năm 1945 đến khi cuốn sách được xuất bản (năm 2004) và đưa ra những phân tích, bình luận của mình về vấn đề này, ví dụ như quy định của Thông tư 594 về quyền hưởng di sản thừa kế của một người khi người đó đã là con nuôi hợp pháp của một người khác. Tác giả đã chỉ ra những bất cập của các quy định pháp luật về diện và hàng thừa kế ở các văn bản quy định về thừa kế nói chung cũng như quy định trong Thông tư 594 nói riêng.

Bài viết: *Những hạn chế và bất cập của các quy định về thừa kế trong BLDS 1995*, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4/2004 của tác giả Phùng Trung Tập [56] đề cập tới vấn đề thừa kế thế vị, trường hợp đặc biệt của thừa kế theo pháp luật. Sau các phân tích, tác giả kiến nghị sửa đổi Điều 680 BLDS 1995.

Bài viết: “*Vài suy nghĩ về Điều 680 BLDS (thừa kế thế vị)*”, tác giả Nguyễn Hải An đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân, số 4 năm 2004 [1]. Trong bài viết này, tác giả đã nêu lên một số vấn đề như sau: Điều 680 BLDS 1995 “chưa đề cập đến trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết trong cùng một thời điểm thì con hoặc cháu của họ có được thừa kế thế vị hay không?”. Tác giả đưa ra các quan điểm của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Điện, ông Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Duy Lượng về vấn đề này, từ đó, tác giả tổng hợp, nêu lên một số kiến nghị của các nhà nghiên cứu trên nhằm bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 679, BLDS 1995 cho cháu được hưởng thừa kế theo pháp luật của ông bà vào hàng thừa kế thứ hai và chắc được hưởng thừa kế theo pháp luật của cụ ở hàng thừa kế thứ ba. Tiếp đó tác giả còn nêu một số ý kiến chỉ ra sự bất cập của Điều 680 vì chưa quy định cụ thể trường hợp cha mẹ của cháu bị truất quyền hưởng thừa kế của ông bà thì cháu có được hưởng thừa kế thế vị hay không, chắc có được

hưởng thừa kế thế vị của cụ khi ông bà của chết bị tước quyền hưởng di sản của cụ hay vấn đề con nuôi có được hưởng thừa kế thế vị hay không cũng đã được tác giả đặt ra.

Sách: “*Bình luận khoa học BLDS của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015*” của tác giả Nguyễn Minh Tuấn cùng tập thể tác giả là giảng viên Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn (2015) [76] đã trình bày về diện và hàng thừa kế theo quy định tại Điều 651 BLDS 2015 và đưa ra những giải thích rất chi tiết, cụ thể như cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi là gì...trường hợp nào họ được hưởng di sản thừa kế của nhau, trường hợp nào không.

Sách: “*Luật Dân sự Việt Nam bình giải và áp dụng Luật thừa kế* (2017) [63], tác giả Phùng Trung Tập đã đề cập tới diện và hàng thừa kế theo pháp luật một cách khá chi tiết như trường hợp cần xác định con ngoài giá thú, trường hợp một người đàn ông có nhiều vợ, hay trường hợp hôn nhân thực tế thì vợ chồng có được hưởng di sản thừa kế của nhau hay không...

Sách: “*Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*” (2017) của tác giả Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang đã đề cập tới quy định về diện và hàng thừa kế theo pháp luật của pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ và pháp luật thừa kế của một số quốc gia trên thế giới như của Cộng hòa Pháp, của Thái Lan [83]... Theo tác giả, dù theo quy định của pháp luật Việt Nam hay quy định của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới thì diện và hàng thừa kế theo pháp luật cũng được quy định dựa vào “ý chí mang tính truyền thống” của người để lại di sản, có nghĩa là dù không bày tỏ được ý chí cụ thể của mình nhưng thông thường, người chết sẽ để lại di sản cho những người thân thích nhất của họ. Có thể nói những ai thuộc diện và hàng thừa kế theo pháp luật cũng chính là dựa vào sự “phỏng đoán ý chí của người để lại di sản”.

Tập tài liệu “*Promoting and protecting the inheritance rights of women*” (Thúc đẩy và bảo vệ quyền thừa kế của phụ nữ) do Trung tâm về quyền và nhà ở tiến hành khảo sát về pháp luật và thực tiễn ở vùng cận Sahara châu Phi vào năm 2004 [97]. Tập tài liệu là kết quả của cuộc khảo sát về quyền thừa kế của phụ nữ ở vùng cận Sahara châu Phi. Đây là khu vực kém phát triển, quyền và lợi ích của người phụ nữ chưa được chú trọng, trong đó có quyền thừa kế. Kết quả của cuộc khảo sát chủ yếu phục vụ cho công tác báo cáo,

đánh giá và đề ra các giải pháp nhằm bảo vệ quyền thừa kế của phụ nữ, làm sao để phụ nữ ở những khu vực kém phát triển trên thế giới có được quyền hưởng di sản thừa kế như những khu vực phát triển trên thế giới.

Các công trình trên đều bàn về hàng thừa kế và phạm vi những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật. Các công trình đó bàn về sự phù hợp hay chưa phù hợp của các quy định của pháp luật Việt Nam về những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật như cha mẹ, vợ chồng, con, con nuôi, con riêng với cha dượng, mẹ kế, về những hạn chế của pháp luật Việt Nam khi chưa quy định quyền thừa kế thế vị của các con, cháu khi bố mẹ, ông bà bị truất quyền hưởng thừa kế từ đó các tác giả đưa ra các giải pháp sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật

Trong thời gian qua, nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật, có rất nhiều các công trình trong đó có các công trình tiêu biểu như sau:

Sách: “*Một số suy nghĩ về thừa kế trong Luật Dân sự Việt Nam*” của tác giả Nguyễn Ngọc Điện (1999) [11] là một công trình khá chuyên sâu, nhưng tác giả chủ yếu nghiên cứu về những quy định chung về thừa kế. Trong phần Di chuyển di sản, tác giả đề cập tới quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của những người được hưởng di sản một cách khá chi tiết với cả các ví dụ cụ thể về những người không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản...

Sách: “*Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay*” của tác giả Phùng Trung Tập (2004) [55], cuốn sách giúp độc giả xác định được tầm quan trọng của chế định thừa kế theo pháp luật trong hệ thống pháp luật dân sự nước ta. Giá trị lớn của cuốn sách là đã chỉ ra được những quy định chưa phù hợp về thừa kế theo pháp luật (kể cả các quy định trong BLDS 1995).

Bài viết: “*Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự một số nước trên thế giới*” của tác giả Trần Thị Huệ” [19] đăng trên tạp chí Nhà nước và pháp luật tháng 10 năm 2006, Số 222, tr.78 - 83 đã nói về di sản trong một số BLDS của một số quốc gia như: Luật Dân sự La Mã, BLDS của nước Cộng hòa Pháp, BLDS và Thương mại Thái Lan, BLDS Nhật

Bản, BLDS của bang Quebec, Canada. Trong bài viết này, tác giả đưa ra kiến nghị đưa khái niệm di sản thừa kế vào trong BLDS Việt Nam thì mới có cơ sở lý luận để xem xét và xác định di sản thừa kế trên bình diện chung nhất.

Sách: “*Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*” của tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2017) [83]. Cũng như những cuốn sách viết về thừa kế theo pháp luật khác, cuốn *Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*, tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang cũng viết về những trường hợp áp dụng, những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật, thừa kế thế vị. Nhưng đa số các cuốn sách khác đều đề cập tới những vấn đề trên bằng cách liệt kê. Trong cuốn *Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*, hai tác giả đã dựa vào sự liệt kê các trường hợp thừa kế theo pháp luật của các văn bản ra đời sau hoàn thiện hơn các văn bản ra đời trước để nêu lên các trường hợp áp dụng của thừa kế theo pháp luật trong từng thời kỳ và so sánh làm nổi bật sự hoàn thiện, tiến bộ theo thời gian. Cùng với cách giải quyết vấn đề như vậy, các tác giả đã viết về những người thừa kế theo pháp luật và thừa kế thế vị làm cho độc giả tiếp cận được vấn đề nghiên cứu một cách hệ thống.

Sách: “*Bình luận khoa học những điểm mới của BLDS năm 2015*”, của tác giả Đỗ Văn Đại (2016) [10]. Đúng như tên gọi cuốn sách, nội dung trong cuốn sách chỉ bình luận về những điểm mới của BLDS 2015. Trong nội dung thừa kế, cuốn sách chỉ tập trung bình luận những điểm mới trong phần những quy định chung, phần thừa kế theo di chúc và phần thanh toán di sản. Phần thừa kế theo pháp luật, tác giả nhận định không có sự thay đổi giữa BLDS 2015 và BLDS 2005 nên cuốn sách này không đề cập tới.

Sách: “*Bình luận khoa học BLDS của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015*” của tác giả Nguyễn Minh Tuấn cùng tập thể tác giả là giảng viên Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn (2015) [76] đã dành trọn 100 trang (từ trang 872 tới trang 972) bình luận về phần thứ tư: Thừa kế. Trong chương XXI là những quy định chung về thừa kế, chương XXIII về thừa kế theo pháp luật, các tác giả đã phân tích, bình luận khá chi tiết và sâu sắc nội dung lần lượt từng điểm, từng khoản của các điều luật. Bên cạnh đó, các tác giả còn đưa ra những ví dụ cụ thể để phân tích, minh họa giúp cho độc giả hiểu chính xác nhất tinh thần của các điều luật.

Sách: “*Luật Dân sự Việt Nam - bình giải và áp dụng, luật thừa kế*”, của tác giả Phùng Trung Tập (2017) [63]. Trong cuốn sách này viết về thừa kế, là một phần nằm trong bộ sách khoa học “*Luật Dân sự Việt Nam - bình giải và áp dụng*”, tác giả nêu lên những điểm mới cơ bản về thừa kế trong BLDS 2015. Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra những bình giải về những quy định của pháp luật về thừa kế để người đọc hiểu và áp dụng những quy định đó vào đời sống thực tế. Cuốn sách này là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho độc giả trong việc tìm hiểu, giảng dạy, học tập, áp dụng Luật Dân sự.

Sách “*Inheritance in America from colonial times to the present*” (Thừa kế ở Hoa Kỳ từ thời thuộc địa đến hiện tại) (1987) của các tác giả Carole Shammass, Marylyn Salmon, Michel Dililin, Nxb Rutgers. Cuốn sách là sự tổng hợp các vấn đề có liên quan đến thừa kế theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ từ thời kỳ thuộc địa, cho thấy cái nhìn toàn diện về sự thay đổi trong quy định của pháp luật để phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, nhất là đối với quốc gia có nhiều bang như Hoa Kỳ [98].

Sách “*A survey of Canadian and German Succession Law*” (Một cuộc khảo sát về luật thừa kế của Canada và Đức) của Eric P. Polten (2011) tập trung làm rõ những nội dung liên quan đến thừa kế theo pháp luật của Canada và Đức, trên cơ sở đó có sự đối chiếu và luận giải một số vấn đề về thừa kế [99]

Sách “*Inheritance Law in Germany and Australia*” (Pháp luật về thừa kế ở Đức và Australia) của tác giả Schuweizei Kobras (2012) [102]. Đây là cuốn sách tương đối mới nghiên cứu về pháp luật thừa kế của hai quốc gia thuộc hai châu lục khác nhau là Đức và Australia. Trên cơ sở phân tích những quy định của pháp luật quốc gia về vấn đề thừa kế, tác giả có sự so sánh, đối chiếu để làm rõ những điểm khác nhau cơ bản trong quy định của pháp luật về thừa kế ở hai quốc gia này.

Trong các công trình trên, ngoài việc các tác giả đã nêu lên các trường hợp áp dụng của thừa kế theo pháp luật, tác giả Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang đã có sự so sánh làm nổi bật sự hoàn thiện, tinh tiến theo thời gian về các trường hợp áp dụng của thừa kế theo pháp luật [83]. Trong cuốn sách “*Luật Dân sự Việt Nam - bình giải và áp dụng, luật thừa kế*” [63] tác giả Phùng Trung Tập còn đưa ra những bình giải về những quy định của pháp luật về thừa kế để người đọc hiểu và áp dụng những quy định đó vào đời sống thực tế. Các

tác giả đã đưa ra những nhận xét của mình về thực trạng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

1.1.1.3. Các công trình nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định về thừa kế theo pháp luật

Trong những năm gần đây, có rất nhiều các công trình khoa học, các bài viết trong các báo, tạp chí, hội thảo khoa học chuyên ngành, các sách, tài liệu chuyên khảo bàn về nghiên cứu về có rất nhiều công trình trên nghiên cứu về thực tiễn áp dụng quy định thừa kế theo pháp luật, trong đó có các công trình tiêu biểu sau:

Bài viết: “*Quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản: một số vấn đề lý luận và thực tiễn*”, của tác giả Hà Thị Mai Hiền đăng trên Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5 năm 1998 [18], tác giả đã làm rõ bản chất pháp lý và những nguyên tắc chung về quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản, quyền về tài sản của trẻ em, quyền của trẻ em về thừa kế tài sản. Từ đó tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm bảo vệ quyền của trẻ em về tài sản và thừa kế tài sản.

Bài viết: *Hoàn thiện chế định thừa kế trong BLDS*, của tác giả Nguyễn Văn Mạnh, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5 năm 2002 [35]. Trong bài viết, tác giả phân tích một cách chi tiết, cụ thể, đưa ra những nhận định rất sâu sắc và đề xuất hướng hoàn thiện những quy định trong BLDS 1995 về thừa kế.

Bài viết: “*Vài suy nghĩ về Điều 680 BLDS (thừa kế thế vị)*”, tác giả Nguyễn Hải An đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân, số 4 năm 2004 [1]. Trong bài viết này, tác giả đã nêu lên một số vấn đề như sau: Điều 680 BLDS 1995 “chưa đề cập đến trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết trong cùng một thời điểm thì con hoặc cháu của họ có được thừa kế thế vị hay không?”. Tác giả đưa ra các quan điểm của tác giả Nguyễn Ngọc Điện, ông Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Duy Lượng về vấn đề này; thứ hai, nêu lên một số ý kiến nghị bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 679, BLDS 1995 cho cháu được hưởng thừa kế theo pháp luật của ông bà vào hàng thừa kế thứ hai và cháu được hưởng thừa kế theo pháp luật của cụ ở hàng thừa kế thứ ba. Tiếp đó tác giả còn nêu một số ý kiến chỉ ra sự bất cập của điều 680 vì chưa quy định cụ thể trường hợp cha mẹ của cháu bị truất quyền hưởng thừa kế của ông bà thì cháu có được hưởng thừa kế thế vị

hay không, chất có được hưởng thừa kế thế vị của cụ khi ông bà của chất bị tước quyền hưởng di sản của cụ hay vấn đề con nuôi có được hưởng thừa kế thế vị hay không cũng đã được tác giả đặt ra.

Bài viết: “*Những hạn chế và bất cập của các quy định về thừa kế trong BLDS 1995*” của tác giả Phùng Trung Tập đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân số 4 năm 2004 [56]. Trong bài viết này, tác giả cũng nói về vấn đề thừa kế thế vị đồng quan điểm với các ý kiến có trong Nguyễn Hải An (2004), *Vài suy nghĩ về Điều 680 BLDS (thừa kế thế vị)*, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 4. Tác giả còn nêu một cách rất cụ thể nên sửa đổi Điều 680 BLDS 1995 như thế nào.

Sách: “*Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử*”, Tường Duy Lượng (2009) [32]. Về vấn đề thừa kế, trong cuốn sách này tác giả đề cập tới một số vấn đề về thừa kế, thừa kế quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Từ đó tác giả nêu lên một số vấn đề về nâng cao năng lực cho các Thẩm phán, người trực tiếp giải quyết các tranh chấp, các Thẩm tra viên, các Thư ký Tòa án, các Hội thẩm, các cán bộ Viện kiểm sát trong hoạt động giải quyết tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp thừa kế theo pháp luật nói riêng.

Sách: “*Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất*”, tác giả Đỗ Văn Đại (2010); Sách “*Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án*” (Tập 1, Tập 2), Đỗ Văn Đại (2016), trong các cuốn sách này, tác giả đã tập hợp những bản án, quyết định giải quyết tiêu biểu của tòa án liên quan đến thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng và bình luận việc giải quyết đó.

Bài viết “*Chế định thừa kế trong BLDS 2015*”, của tác giả Phùng Trung Tập (2016), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề triển khai thi hành BLDS 2015 [62]. Trong bài viết này tác giả đã đưa ra những nhận xét, bình luận của mình về thực tiễn áp dụng quy định BLDS 2015 về thừa kế nói chung, thừa kế theo pháp luật nói riêng như thời hiệu chia di sản thừa kế quy định tại Điều 623, BLDS 2015 hay người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc được quy định tại Điều 644, BLDS 2015...

Sách: “*Bình luận khoa học BLDS năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*”, Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017). Cuốn sách cũng dành số lượng khá lớn

(từ trang 923 tới trang 1029) để bình luận về phần Thừa kế của BLDS 2015. Giá trị lớn nhất của cuốn sách này là tập thể tác giả đã đưa ra những bình luận về các quy định của BLDS đã phù hợp với thực tiễn, những điều còn hạn chế, chồng chéo, trùng lặp hay các lỗ hổng của Bộ luật, từ đó đưa ra các định hướng hoàn thiện.

Sách: “*Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*” của tác giả Phạm Văn Tuyết - Lê Kim Giang, xuất bản năm 2017 [83]. Trong cuốn sách này, các tác giả nêu lên thực trạng tranh chấp thừa kế ngày càng đa dạng và phức tạp. Các tác giả nêu lên các nguyên nhân thường gặp dẫn đến các tranh chấp về thừa kế như: do tính xác thực của di chúc, do thiếu tính tự nguyện của người lập di chúc, do người lập di chúc đã định đoạt cả tài sản của người khác, tranh chấp giữa những người thừa kế với nhau vì những người thừa kế cho rằng có người thừa kế không có quyền hưởng di sản... Mỗi nguyên nhân, các tác giả đều đưa ra những vụ án điển hình để minh họa. Trong cuốn sách này, các tác giả đã kịp thời tiếp cận một số quan điểm mới cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật. Bên cạnh đó, tác giả còn chọn lọc và giới thiệu một số vụ tranh chấp điển hình và đưa ra bình luận của mình về các vụ án đó. Cuốn sách này là nguồn tham khảo quý cho các nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động chuyên môn có thêm kinh nghiệm trong thực tiễn xét xử.

Sách: “*Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử*” của tác giả Tường Duy Lượng (2017) [33]. Trong cuốn sách này, tác giả đã từ việc nghiên cứu về lý luận, thực tiễn trên cơ sở dựa vào những tình huống giả định hoặc có thực để minh họa làm rõ những chủ đề được nêu trong cuốn sách để đưa ra những nhận xét, đề xuất về những nội dung chưa rõ ràng, cần hướng dẫn hoặc sửa đổi bổ sung luật thừa kế. Cuốn sách là nguồn tài liệu quý cho các nhà nghiên cứu tham khảo. Nó cũng giúp các nhà chuyên môn ứng dụng để giải quyết các tranh chấp về thừa kế có liên quan và giúp người dân có thêm kiến thức để bảo vệ quyền của mình một cách tốt nhất.

Bên cạnh việc phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế theo pháp luật, các tác giả đã đưa ra những đánh giá, nhận định về tình hình thực thi pháp luật về thừa kế theo pháp luật diễn ra trong thực tế. Một số tác giả đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật về thừa kế theo pháp luật hiện hành tại thời điểm các công trình này được thực hiện.

Có thể thấy có rất nhiều công trình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài nghiên cứu về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng. Tuy nhiên, chưa có một công trình nào có sự nghiên cứu đầy đủ, chuyên sâu, toàn diện về thừa kế theo pháp luật theo BLDS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. Các công trình đã công bố chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu một số nội dung nhất định hoặc liên quan đến các BLDS trước khi có BLDS năm 2015.

1.1.2. Đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu

1.1.2.1. Những kết quả đã đạt được

Về mặt lý luận: trên cơ sở tiếp thu, kế thừa quy định của BLDS, các công trình nghiên cứu đều đưa ra khái niệm thừa kế theo pháp luật một cách thống nhất, một số công trình đã có những nghiên cứu về ý nghĩa cũng như đặc điểm của chế định này. Dựa trên kết quả mà các công trình này đã đạt được, tác giả sử dụng để làm nền tảng cho phần cơ sở lý luận của luận án.

Về mặt thực tiễn: Nhiều công trình đã nghiên cứu về thực tiễn thực hiện pháp luật về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng. Các công trình này về cơ bản có những cách tiếp cận và xử lý số liệu phù hợp với diễn biến của thực tiễn qua các thời kì. Tác giả luận án cũng trên tinh thần kế thừa các phương pháp này để thực hiện việc nghiên cứu, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của công tác thực hiện pháp luật về thừa kế theo pháp luật trên thực tiễn.

Về mặt giải pháp kiến nghị: Phần lớn các công trình hướng đến các giải pháp bảo đảm việc áp dụng quy định về thừa kế nói chung, thừa kế theo pháp luật nói riêng được hiệu quả. Tác giả kế thừa tinh thần của các giải pháp nói chung với những nội dung cơ bản về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát cũng như nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của người dân và đưa ra một số kiến nghị khác nhằm bảo đảm việc áp dụng quy định về thừa kế theo pháp luật được hiệu quả.

1.1.2.2. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu

Thứ nhất, tuy đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và bài viết về thừa kế nói chung nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về thừa kế theo pháp luật nói riêng. Luận

án Tiến sĩ Luật học “*Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ 1945 đến nay*” của tác giả Phùng Trung Tập nhưng đã được bảo vệ thành công cách đây 15 năm. Từ khi BLDS 2005 và BLDS 2015 được ban hành, đã có nhiều quy định về thừa kế theo pháp luật được sửa đổi, bổ sung. Một số công trình khác mới chỉ tập trung nghiên cứu một góc độ nhỏ về thừa kế như di sản, hàng thừa kế hay nghiên cứu về thực tiễn trong một giai đoạn nhất định. Do đó, luận án sẽ đưa ra cái nhìn toàn diện về thừa kế theo pháp luật, làm rõ các vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề này.

Thứ hai, văn hóa, khoa học kỹ thuật thay đổi, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, di sản thừa kế ngày nay đã thay đổi so với di sản truyền thống nên đối tượng của các tranh chấp cũng thay đổi, đó cũng là một trong những điểm mới mà luận án cần nghiên cứu. Tương ứng với sự thay đổi, phát triển của nền kinh tế xã hội, tranh chấp về thừa kế cũng ngày càng phức tạp về số lượng và tính chất vụ việc, do đó luận án nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới nhằm sửa đổi pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

1.1.3. Dự định nghiên cứu của tác giả

Trong quá trình triển khai đề tài Luận án, tác giả mong muốn tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau:

Thứ nhất, trên cơ sở những vấn đề lý luận về thừa kế theo pháp luật mà các công trình nghiên cứu trước đó đã làm rõ, tác giả tiếp tục triển khai một số nội dung để làm rõ và sâu sắc hơn khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của quy định thừa kế theo pháp luật, diện thừa kế, xác định di sản thừa kế, thừa kế thế vị.

Thứ hai, Luận án tập trung phân tích, đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 về thừa kế theo pháp luật, làm rõ những điểm mới của BLDS năm 2015 so với các Bộ luật trước đó, luận giải nguyên nhân của những sửa đổi, bổ sung đó, so sánh với quy định về thừa kế theo pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, nghiên cứu các quy định về thừa kế trong các luật chuyên ngành như Luật Doanh nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ để đánh giá sự phù hợp của các quy định về thừa kế trong BLDS 2015.

Thứ ba, về phần thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu nhưng chủ yếu là nghiên cứu về việc áp dụng của

BLDS các năm 1995, 2005 nên các số liệu này không còn tính thời sự. Trên cơ sở đó, tác giả tập trung làm rõ các vấn đề phát sinh liên quan đến thực tiễn giải quyết tranh chấp về thừa kế theo quy định của BLDS năm 2015, tranh chấp di sản thừa kế là sản phẩm sở hữu trí tuệ, kết hợp các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quy định của BLDS 2015, tác giả đề xuất một số ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định của BLDS năm 2015 cho phù hợp với tình hình mới, phù hợp với pháp luật của các quốc gia trên thế giới cũng như các luật chuyên ngành như Luật Doanh nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ.

1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu

1.2.1. Cơ sở lý thuyết

Một số lý thuyết được sử dụng trong luận án gồm:

Luận án dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là học thuyết Mác - Lênin về tư hữu, quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội là căn cứ để tác giả luận giải nguyên nhân ra đời và biến đổi của giai cấp, phân chia giai cấp, nhà nước, pháp luật, về thừa kế nói chung, thừa kế theo pháp luật nói riêng như một tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người.

Ngoài ra, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật về thừa kế nói riêng cũng đã được tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu để luận giải các vấn đề lý luận về thừa kế theo pháp luật, pháp luật về thừa kế theo pháp luật, là tiền đề giúp tác giả đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

Lý thuyết về tài sản, quyền sở hữu tư nhân về tài sản sẽ được nghiên cứu và vận dụng để phân tích, nhận xét và đánh giá những quy định về quyền để lại di sản của người có tài sản. Đồng thời lý thuyết về nguyên tắc bình đẳng cũng là tiền đề để tác giả nghiên cứu về quyền bình đẳng trong việc để lại di sản, được hưởng di sản ví dụ như bình đẳng giữa những người cùng hàng thừa kế với nhau, giữa con trai và con gái, giữa con trong gia đình và con ngoài gia đình, giữa ông bà nội với ông bà ngoại... đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật, thực tiễn thực hiện pháp luật về những vấn đề này.

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

1.2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu

Để giải quyết được những vấn đề thuộc phạm vi, đối tượng nghiên cứu của luận án, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:

- Lý luận về thừa kế theo pháp luật bao gồm những nội dung cơ bản nào? Thừa kế theo pháp luật có đặc điểm gì khác so với thừa kế theo di chúc? Quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật có ý nghĩa như thế nào?

- Thực trạng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật như thế nào? Những hạn chế, bất cập của pháp luật về thừa kế theo pháp luật? Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó?

- Những tranh chấp phát sinh có liên quan đến thừa kế theo pháp luật trong thực tiễn diễn ra như thế nào? Nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp đó? Thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật gặp phải những hạn chế, bất cập gì? Có những giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa kế theo pháp luật như thế nào?

1.2.2.2. Giả thuyết nghiên cứu

- Những vấn đề lý luận về thừa kế theo pháp luật như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật đã được nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới nhưng chưa được nghiên cứu chuyên sâu về lý luận, cần phải làm sáng tỏ, sâu sắc hơn

- Việc điều chỉnh bằng pháp luật về thừa kế theo pháp luật là quy định của Nhà nước đối với quan hệ thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên còn có những nội dung chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc có những điều chỉnh chưa được phù hợp với tình hình thực tiễn, còn có những bất cập. Việc điều chỉnh hoạt động thừa kế theo pháp luật là rất cần thiết nhằm đảm bảo việc duy trì và phát triển khối di sản, bảo vệ quyền sở hữu của người để lại di sản và người được hưởng di sản, đảm bảo sự phát triển ổn định của đời sống kinh tế, xã hội

- Những quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật hiện nay còn có những bất cập, các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những hạn chế, bất cập này. Cần có những giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa kế theo pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

1. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã có khá nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về thừa kế theo pháp luật nhưng chưa có công trình nào triển khai nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về thừa kế theo pháp luật theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. Những công trình nghiên cứu đã công bố chủ yếu nghiên cứu về quy định của pháp luật trước khi có BLDS năm 2015. Do đó, đề tài luận án mà tác giả lựa chọn đảm bảo tính mới và cấp thiết.

2. Để giải quyết được những vấn đề thuộc phạm vi, đối tượng nghiên cứu của luận án, một số câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu đã được tác giả đặt ra và sẽ lần lượt được trả lời trong các chương sau.

CHƯƠNG 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

2.1. Khái niệm, đặc điểm thừa kế theo pháp luật

2.1.1. Thừa kế và quyền thừa kế

Lịch sử xã hội đã chứng minh sự xuất hiện thừa kế là một tất yếu khách quan của tiến trình phát triển. Muốn tạo ra của cải vật chất và để thỏa mãn nhu cầu của mình, con người phải lao động, phải tác động vào giới tự nhiên và biến đổi chúng. Của cải dành được chưa tiêu dùng đến trước khi chết sẽ được để lại cho những người khác và thường là cho những người thân thích của người chết.

Mỗi cá nhân khi còn sống ít nhiều đều có một số của cải riêng. Khi chết, của cải ấy sẽ để lại cho thân nhân. Việc chuyển và phân chia của cải của người chết như vậy gọi là thừa kế. Theo Từ điển Tiếng Việt (2006) của Viện Ngôn ngữ học do Nxb Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học xuất bản thì “thừa kế là hưởng của người chết để lại cho” [92, tr. 972] và Từ điển Luật học (2006) của Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) do Nxb Từ điển Bách khoa và Nxb Tư pháp xuất bản thì thừa kế là “sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống” [91, tr.754]. Như vậy, hiểu một cách chung nhất thì thừa kế là sự dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang cho các cá nhân còn sống và các chủ thể khác.

Con người vốn là tổng hòa của các mối quan hệ trong xã hội, muốn tồn tại và phát triển con người phải có sự tác động qua lại lẫn nhau và phải dựa trên những cơ sở vật chất nhất định. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, con người duy trì sự sống bằng săn bắt và hái lượm, đến khi con người tìm ra lửa đã biết nấu chín thức ăn, biết tạo ra các công cụ lao động sản xuất ban đầu còn thô sơ, dần dần tinh xảo và mang lại năng suất lao động cao, có sự dư thừa của cải và sự chiếm hữu tư nhân đối với của cải dư thừa ấy. Lúc này có sự phân chia giai cấp và Nhà nước xuất hiện với vai trò là thiết chế điều hoà mâu thuẫn giai cấp. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa có Nhà nước thì xã hội vẫn phải tồn tại trên một chế độ sở hữu nhất định.

Ở thời điểm này, mặc dù xã hội chưa có sự xuất hiện của nhà nước, nhưng mầm mống của việc sở hữu cũng đã được hình thành. C. Mác đã chỉ ra rằng: “Bất cứ nền sản xuất nào cũng là việc con người chiếm hữu những đối tượng của tự nhiên trong một phạm vi, một hình thái xã hội nhất định...”; “nơi nào không có một hình thái sở hữu nào cả thì nơi đó cũng không thể có sản xuất và do đó cũng không có một xã hội nào cả” [6, tr.247]. Việc sở hữu của con người trong xã hội công xã nguyên thủy chỉ đơn giản là việc có được những công cụ lao động và những vật phẩm tự nhiên, mà “chưa có sự phân biệt rõ rệt về khái niệm sở hữu đối với tư liệu sản xuất và sức lao động” [40, tr.19].

Trong thời kì đầu của xã hội cộng sản nguyên thủy, chế độ quần hôn đã xuất hiện dẫn đến sự ra đời của các thị tộc, bộ lạc, tài sản có được thông qua lao động thuộc về thị tộc, bộ lạc đó. Lúc này, người phụ nữ có một vai trò hết sức quan trọng, có thể chi phối, quyết định mọi vấn đề trong đời sống xã hội. Ph. Ăng ghen khi nghiên cứu về vấn đề này đã đưa ra nhận xét: “Theo chế độ mẫu quyền, nghĩa là chừng nào mà huyết tộc chỉ kể về bên mẹ và theo tập tục thừa kế nguyên thủy, người trong thị tộc mới được thừa kế những người trong thị tộc chết. Tài sản phải để lại trong thị tộc, nay trong thực tiễn có lẽ người ta vẫn trao cho những người cùng huyết tộc với người mẹ” [40, tr.79].

Như vậy, trong xã hội thị tộc, bộ lạc theo chế độ mẫu hệ đã tồn tại vấn đề thừa kế và đây chính là tiền đề cho sự xuất hiện của thừa kế theo huyết thống.

Theo tiến trình phát triển tự nhiên của xã hội loài người, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, công cụ lao động ngày càng tinh xảo, con người không còn lo sợ trước thiên nhiên mà đã có khả năng chế ngự thiên nhiên, cải biến thiên nhiên để phục vụ nhu cầu của mình. Từ đó, của cải trong xã hội được làm ra nhiều hơn, phục vụ tốt hơn cho sinh hoạt và đời sống của con người trong xã hội đó. Dần dần, lượng của cải làm ra trở nên dồi dào và dư thừa. Trong xã hội bắt đầu xuất hiện một nhóm người đứng lên thu tóm những của cải dư thừa, đồng thời chiếm hữu luôn cả những tư liệu sản xuất tạo ra các của cải dư thừa đó. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa trong xã hội. Nói khác đi, chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất đã hình thành. Từ đây, tính chất cộng đồng của thị tộc, bộ lạc đối với tài sản chung cũng mất đi. Theo đó, dù là người trong cùng một thị tộc, bộ lạc nhưng việc sử dụng tài sản chung, chiếm hữu và định đoạt

tài sản dần dần chỉ tập trung vào một số chủ thể nhất định. Điều này dẫn đến việc xã hội phân chia thành các giai cấp thống trị và bị trị, trong đó quyền lực và tài sản tập trung vào tay giai cấp thống trị, còn giai cấp bị trị không có tài sản riêng, phụ thuộc hoàn toàn vào giai cấp thống trị. Việc hình thành chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất đã tạo ra nhiều thay đổi lớn đối với các mối quan hệ và trật tự trong xã hội lúc bấy giờ. Khi tài sản không còn thuộc sở hữu của cộng đồng những người trong thị tộc, bộ lạc mà chỉ tập trung trong tay một số người thì đến khi họ chết đi, tài sản cũng không là của chung cho cả thị tộc, bộ lạc đó. Khi việc sở hữu, kế thừa tài sản của người chết để lại không còn thuộc về tất cả người trong thị tộc, bộ lạc thì tất yếu sẽ dẫn đến một hình thức kế thừa tương thích với chế độ tư hữu về tài sản. Sự xuất hiện kéo theo này là hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của các quan hệ trong xã hội, tồn tại như một hiện tượng tất yếu phải có trong xã hội có giai cấp, thể hiện nội dung hoàn toàn mới trong quan hệ tài sản cũng như quan hệ thừa kế. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và các tài sản làm mất đi quyền quyết định mọi vấn đề của người đứng đầu thị tộc, bộ lạc, nhất là việc định đoạt tài sản chung của cộng đồng, xóa đi tình trạng “cào bằng”, khẳng định quyền tài sản của cá nhân để làm cơ sở cho việc hình thành quan hệ thừa kế.

Trước đây, trong tổ chức thị tộc không có mâu thuẫn nội tại thì trong xã hội mới đã có sự phân chia giai cấp, trong đó các giai cấp có quyền lợi đối lập nhau, “luôn luôn mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt với nhau để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình” [40, tr.16]. Lúc này, “xã hội đó đòi hỏi phải có một tổ chức mới đủ sức để dập tắt cuộc xung đột công khai giữa các giai cấp ấy, hoặc cùng lắm là để cho cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, dưới một hình thức gọi là hợp pháp. Tổ chức đó là nhà nước và nhà nước đã xuất hiện” [40, tr.16]. Khi chưa có nhà nước, thừa kế được dịch chuyển một cách tự phát và trong nhiều trường hợp người chết được tự do ý chí khi định đoạt tài sản mà mình có được sau khi chết. Đến khi nhà nước xuất hiện, quá trình dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang cho người còn sống đã có sự điều chỉnh bằng ý chí của nhà nước. Nói cách khác, pháp luật đã ra đời có chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh, thay đổi, chấm dứt phù hợp với ý chí của nhà nước. Từ đây quyền thừa kế xuất hiện.

Sự ra đời của các văn bản pháp luật với các quy phạm pháp luật điều chỉnh mọi mặt của đời sống xã hội, theo đó, quyền để lại thừa kế và nhận thừa kế của các chủ thể được quy định, trình tự và các điều kiện dịch chuyển tài sản cũng được điều chỉnh để duy trì trật tự xã hội, bảo đảm các chủ thể đều bình đẳng về quyền và lợi ích. Tuy nhiên, mỗi một chế độ xã hội khác nhau sẽ có sự khác nhau trong quy định về quyền thừa kế. Thậm chí, sự khác nhau này được thể hiện trong từng giai đoạn khác nhau của cùng một chế độ xã hội nhất định. Điều này được lý giải bởi lẽ, chế độ thừa kế phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội của một nhà nước, đặc biệt là do chế độ sở hữu quyết định [55, tr.17]

Từ những nội dung như đã phân tích ở trên có thể thấy, thừa kế và quyền thừa kế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dưới góc độ lịch sử thì thừa kế có trước, phát sinh một cách tự nhiên và tất yếu và gắn liền với tiến trình phát triển của xã hội loài người. Khi một người chết đi và có tài sản để lại cho người còn sống làm phát sinh quan hệ thừa kế. Dưới góc độ này, việc để lại di sản thừa kế và việc hưởng di sản thừa kế hoàn toàn mang tính tự do ý chí cá nhân. Phải đến khi xã hội có nhà nước và thực hiện việc điều chỉnh xã hội bằng pháp luật thì quyền thừa kế mới được ghi nhận và được điều chỉnh bằng các quy định của pháp luật. Thật vậy, nhà nước là một tổ chức hết sức đặc biệt, được hình thành trong xã hội có giai cấp. Nói khác đi, nhà nước được sinh ra trong xã hội nhưng lại vượt lên trên xã hội, trấn áp mâu thuẫn và điều chỉnh mọi quan hệ xã hội một cách có trật tự và đúng chuẩn mực. Công cụ hữu hiệu nhất được nhà nước sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội chính là pháp luật. Bằng pháp luật, nhà nước điều chỉnh việc dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang cho người còn sống; ghi nhận quyền để lại di sản và quyền hưởng di sản của các chủ thể, đồng thời tạo cơ chế để bảo đảm thực hiện những quyền này. Từ đây, thuật ngữ “quyền thừa kế” được ra đời. Quyền thừa kế là một phạm trù pháp lý mà nội dung của nó là xác định phạm vi các quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong lĩnh vực thừa kế [55, tr.23].

Sự tác động của pháp luật vào mọi mặt của đời sống xã hội đã mang lại những tác dụng đặc biệt mà trước đó sự cai quản bằng tập quán không có được. Quyền thừa kế là chế định rất quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự. Nếu sự xuất hiện của thừa kế là

tất yếu, là một nhu cầu của xã hội loài người và tồn tại trong mọi hình thái kinh tế - xã hội thì quyền thừa kế chỉ phát sinh khi xã hội phân chia giai cấp và có nhà nước. Quy phạm pháp luật về thừa kế phản ánh bản chất giai cấp tồn tại trong mỗi chế độ xã hội nhất định và có thể thay đổi phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội nhất định của mỗi quốc gia. Ngay tại Việt Nam, pháp luật về thừa kế cũng có sự thay đổi đáng kể qua mỗi thời kì lịch sử, tương ứng với sự vận động và phát triển của các quan hệ xã hội trong mỗi thời kì.

Bất cứ một chế định nào cũng là sự tập hợp của các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ có liên quan đến quan hệ xã hội nhất định. Quyền thừa kế trong pháp luật dân sự là sự tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận những cách xử sự trên thực tế để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong quá trình dịch chuyển tài sản, quyền sở hữu đối với tài sản từ người chết cho những người còn sống. Sự kiện thừa kế sẽ chỉ xảy ra khi thỏa mãn hai điều kiện: có cái chết của cá nhân và cá nhân đó phải có tài sản riêng. Người được hưởng thừa kế được thực hiện những quyền lợi nhất định nhưng đồng thời pháp luật cũng buộc người đó phải thực hiện những nghĩa vụ tương ứng. Cách quy định quyền và nghĩa vụ song song như vậy nhằm bảo đảm sự hài hòa về mặt lợi ích giữa các chủ thể và các quan hệ trong xã hội. Việc pháp luật dân sự nói chung và chế định thừa kế nói riêng có sự ghi nhận và xác định các quyền, nghĩa vụ đối với người thừa kế không phải tuyệt đối dựa trên ý chí chủ quan của giai cấp lãnh đạo xã hội mà còn dựa trên cơ sở tiếp thu những biến đổi của tình hình kinh tế xã hội, tôn trọng sự tự do ý chí và quyền định đoạt của cá nhân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Giai cấp lãnh đạo mà cụ thể là nhà nước đã có sự nghiên cứu và ghi nhận các quyền cũng như xác định các nghĩa vụ trong lĩnh vực thừa kế cho các cá nhân và các chủ thể khác. Điều này lại một lần nữa khẳng định, mặc dù nhà nước dùng pháp luật để duy trì trật tự xã hội nhưng pháp luật cũng rất phù hợp với các quan hệ trong xã hội, pháp luật càng chặt chẽ, càng gần với nhu cầu của xã hội thì việc thực thi pháp luật càng hiệu quả, ngược lại việc tuân thủ pháp luật càng được thực hiện nghiêm minh thì xã hội càng có kỉ cương và phát triển.

Trong thời kỳ cộng sản nguyên thủy, xã hội chưa có sự xuất hiện của nhà nước,

chế độ thị tộc, bộ lạc giúp hình thành các nhóm người có cùng huyết thống, cùng sinh sống và lao động. Trong chế độ này, người với người có sự hài hòa về mặt lợi ích, chưa có mâu thuẫn, chưa có tư hữu. Tuy nhiên đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kìm hãm sự phát triển của xã hội, chỉ đến khi xã hội trải qua ba lần phân công lao động lớn thì nền sản xuất hàng hóa mới hình thành, xã hội xuất hiện mâu thuẫn kéo theo sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Như vậy, pháp luật của bất kỳ nhà nước nào cũng phải xuất phát từ cơ sở kinh tế, pháp luật phải phù hợp với thực tế khách quan và do cơ sở kinh tế của xã hội quyết định. Khi chế độ kinh tế thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi tương ứng trong sự quy định của pháp luật. Quyền thừa kế được ghi nhận là quyền của cá nhân trong việc để lại di sản thừa kế và nhận di sản thừa kế. Đây là các xử sự mà chủ thể được phép thực hiện dưới sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật, bao gồm: cá nhân được để lại tài sản thừa kế nào, việc lập di chúc phải tuân thủ những yêu cầu gì, ai là người được nhận di sản thừa kế cũng như những nội dung về hình thức, cách thức thực hiện việc phân chia tài sản thừa kế.

Để có được cái nhìn toàn diện về quyền thừa kế, cần tiếp cận khái niệm quyền thừa kế dưới cả góc độ khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan, quyền thừa kế được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong việc chuyển dịch tài sản và quyền sở hữu tài sản của người chết cho người còn sống. Nếu như thừa kế chỉ được hiểu là sự dịch chuyển tài sản từ người chết sang cho người còn sống thì quyền thừa kế đã ghi nhận quan hệ này được điều chỉnh bằng quy phạm pháp luật, tức là đã nâng thừa kế lên một bước nhận thức cao hơn mà ở đó vẫn tồn tại tự do ý chí của con người nhưng đã có sự can thiệp của pháp luật và bảo đảm quan hệ ấy tồn tại trong quỹ đạo mà pháp luật điều chỉnh. Về mặt chủ quan, quyền thừa kế được hiểu là quyền dân sự cơ bản của công dân được để lại tài sản của mình cho những người còn sống và quyền của công dân cũng như các chủ thể khác được nhận di sản theo sự định đoạt của người có tài sản (bằng di chúc) hoặc theo một trình tự và thủ tục pháp luật nhất định (thừa kế theo pháp luật) [55, tr.25].

Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc là hai phương thức dịch chuyển di sản từ người đã chết sang các chủ thể khác, được ghi nhận về cách thức thực hiện cũng

như được bảo đảm cơ chế thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu như thừa kế theo di chúc là thể hiện tự do ý chí, quyền tự định đoạt của cá nhân đối với tài sản của mình sau khi chết thì thừa kế theo pháp luật dựa trên quy định của pháp luật, nghĩa là theo ý chí của nhà nước, của nhà cầm quyền. Nhưng ý chí của nhà nước trong trường hợp này không phải vô căn cứ mà xuất phát từ việc phán đoán ý chí của người để lại di sản. Nó bảo đảm việc người có tài sản được để lại tài sản của họ sau khi chết đi cho những người thân thích nhất của mình, lẽ thông thường mà đa số người để lại di sản mong muốn. Nói cách khác, thừa kế theo pháp luật về bản chất là bảo vệ quyền của những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hay nuôi dưỡng và chỉ những người có một trong các mối quan hệ này mới được hưởng thừa kế. Việt Nam là quốc gia Á Đông, tâm lý “một giọt máu đào hơn ao nước lã” đã ăn sâu trong tư tưởng và rất nhiều phong tục tập quán của người Việt Nam. Chế định thừa kế theo pháp luật bảo vệ quyền thừa kế của những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hay nuôi dưỡng với người để lại di sản là một điều rất dễ hiểu và phù hợp với tâm lý, văn hóa và truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

2.1.2. Khái niệm thừa kế theo pháp luật

Xã hội ngày càng phát triển, theo đó pháp luật cũng ngày càng phát triển và hoàn thiện để có thể điều chỉnh và làm hài hòa các mối quan hệ trong xã hội. Từ khi có sự điều chỉnh của pháp luật, quan hệ thừa kế đã được duy trì một cách ổn định và có trật tự, pháp luật thừa kế của Việt Nam cũng như pháp luật thừa kế của các nước trên thế giới đều quy định hai hình thức thừa kế, đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Việc chuyển dịch di sản cho những người thừa kế theo di chúc là dựa trên cơ sở ý chí định đoạt của người lập di chúc khi còn sống. Di chúc có thể được pháp luật thừa nhận hoặc không thừa nhận, được thừa nhận toàn bộ hoặc chỉ thừa nhận một phần. Nội dung này liên quan đến những điều kiện có hiệu lực của di chúc do pháp luật quy định. Ngay từ thời La Mã cổ đại, pháp luật cũng quy định hai hình thức thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Ở Việt Nam, pháp luật dân sự nói chung và pháp luật về thừa kế nói riêng đều trải qua các giai đoạn với những dấu mốc đánh dấu sự phát triển cả về kỹ thuật lập pháp và tư duy lập pháp. Càng về sau, các quy phạm pháp luật về thừa kế theo pháp luật càng hoàn thiện và có tính dự liệu cao hơn. Trong giai đoạn hiện nay, pháp luật thừa kế

của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều quy định và cho phép áp dụng hai hình thức thừa kế để chia di sản trong trường hợp cụ thể. Thực tế sẽ có những trường hợp di sản được chia hoàn toàn theo di chúc; được chia hoàn toàn theo pháp luật hoặc di sản đồng thời được chia theo di chúc và theo pháp luật. Hai trường hợp thừa kế này song song cùng tồn tại mà không phủ định nhau, cũng không triệt tiêu nhau. Pháp luật tôn trọng quyền tự do ý chí và tự định đoạt của cá nhân thể hiện qua chế định thừa kế theo di chúc, nhưng đồng thời cũng điều chỉnh cả những trường hợp không có di chúc, di chúc không hợp pháp hoặc di chúc không phát sinh hiệu lực pháp luật. Cách quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh thực tế có thể xảy ra trong đời sống xã hội.

Nghiên cứu lịch sử pháp luật về thừa kế ở Việt Nam qua các thời kì cho thấy dù ở giai đoạn nào, với điều kiện phát triển của nền kinh tế xã hội thế nào đi chăng nữa đều ghi nhận hai hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Mỗi hình thức thừa kế đều có điểm đặc thù để có thể nhận diện trên thực tế và áp dụng vào tình huống xảy ra sao cho phù hợp. Nếu như trong thừa kế theo di chúc, người để lại tài sản thừa kế thể hiện sự định đoạt của mình bằng di chúc thì trong trường hợp thừa kế theo pháp luật, người để lại di sản không thể hiện ý chí của mình đối với tài sản, tức là không có di chúc hoặc có di chúc nhưng nội dung, hình thức của di chúc không phù hợp với quy định của pháp luật nên bị coi là vô hiệu, hoặc di chúc hợp pháp nhưng không có hiệu lực thi hành vì những sự kiện nhất định. Trường hợp này, tài sản do người chết để lại sẽ được định đoạt theo quy định của pháp luật. Một người khi lập di chúc tức là họ thực hiện quyền để lại di sản của mình cho bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không bị ràng buộc bởi phạm vi chủ thể hay đòi hỏi giữa người để lại di sản và người hưởng di sản phải có mối quan hệ nhất định. Nhưng ngược lại, đối với thừa kế theo pháp luật thì chỉ những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hay nuôi dưỡng với người để lại di sản mới được quyền hưởng thừa kế. Nếu không thuộc một trong các mối quan hệ này thì họ sẽ không thể trở thành người thừa kế theo pháp luật. Ngoài ra, bởi vì phân chia di sản theo di chúc là tuân thủ tuyệt đối ý chí cá nhân của người để lại di sản cho nên việc cá nhân chia tài sản cho ai, với tỉ phần là bao nhiêu là do họ tự định đoạt mà không phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người được hưởng di sản với người để lại di sản (trừ trường hợp

những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc). Còn với thừa kế theo pháp luật, những người có vị trí như nhau trong mối quan hệ với người để lại di sản thì được xếp cùng một hàng, người cùng hàng với nhau thì được hưởng kị phần di sản như nhau. Việc chia tài sản thừa kế có sự can thiệp của pháp luật luôn đòi hỏi có sự công bằng, do đó vấn đề hàng thừa kế được pháp luật quy định rất cụ thể và cũng hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Nội dung này sẽ được phân tích một cách cụ thể hơn tại chương hai của luận án.

Từ những phân tích trên có thể thấy người được thừa kế theo di chúc có thể là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được đề cập trong di chúc. Hơn nữa, người được thừa kế theo di chúc không bị giới hạn bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Trái lại, người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân thuộc diện thừa kế mà pháp luật quy định, những người thừa kế theo pháp luật trong cùng một hàng thừa kế, thì được hưởng các phần di sản bằng nhau. Đồng thời, cũng theo quy định của pháp luật, trường hợp thừa kế theo di chúc thì người lập di chúc có quyền định đoạt một phần di sản để di tặng cho người khác và phần di sản dùng vào việc thờ cúng còn quyền thừa hưởng phần tài sản di tặng và quyền quản lý phần tài sản dùng vào việc thờ cúng lại không phát sinh trên cơ sở thừa kế theo pháp luật. Sự khác nhau về nội dung của hai trường hợp thừa kế này đã một lần nữa khẳng định tính đặc thù của các quan hệ trong xã hội được pháp luật điều chỉnh. Như vậy, dù là trường hợp thừa kế theo di chúc hay thừa kế theo pháp luật đều bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc để lại di sản của người đã chết cho người còn sống, mỗi hình thức ấy đều có điều kiện phát sinh, đặc điểm và hậu quả pháp lý khác nhau.

Theo đó có thể thấy pháp luật đã dành sự ưu tiên cho hình thức thừa kế theo di chúc, nếu người chết để lại tài sản mà có di chúc thì tài sản sẽ được phân chia như trong di chúc đã định đoạt. Giữa hình thức thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật có mối quan hệ mật thiết với nhau, hình thức thừa kế này (theo di chúc) trong một số trường hợp nhất định làm nảy sinh hình thức thừa kế kia (theo pháp luật). Cụ thể, nếu người để lại di sản không lập di chúc, di chúc không hợp pháp hay không có hiệu lực thì hành tức là tài sản chưa được định đoạt theo di chúc thì sẽ làm nảy sinh trường hợp thừa kế theo pháp luật, thậm chí tồn tại hình thức thừa kế theo di chúc song song với thừa kế theo

pháp luật. Nếu như thừa kế theo di chúc là sự dịch chuyển tài sản của một người theo ý chí của người đó khi còn sống thông qua di chúc thì người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân và cá nhân đó phải có mối quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản. Những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật được pháp luật chỉ định hưởng di sản theo một trật tự ưu tiên là theo hàng thừa kế. Hưởng di sản theo trật tự hàng thừa kế tuân theo nguyên tắc pháp luật, hàng trước loại trừ hàng sau trong việc hưởng di sản. Nói cách khác, mọi người thuộc các hàng thừa kế đều có quyền hưởng di sản nhưng quyền đó được xác định theo thứ tự trước sau căn cứ vào hàng thừa kế.

Từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm về thừa kế theo pháp luật như sau: *Thừa kế theo pháp luật là phương thức dịch chuyển di sản của người chết cho những người còn sống mà giữa họ với người để lại di sản có một trong ba mối quan hệ (hoặc hôn nhân, hoặc nuôi dưỡng hoặc huyết thống) theo điều kiện thừa kế, hàng thừa kế và trình tự thừa kế mà pháp luật đã quy định.*

Chế định thừa kế theo pháp luật đã bảo vệ được quyền để lại di sản của một người đồng thời cũng bảo vệ quyền được hưởng di sản của những người có quan hệ thân thuộc với người đã chết.

2.1.3. Đặc điểm thừa kế theo pháp luật

2.1.3.1. Người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân

Đối với thừa kế theo di chúc, người thừa kế có thể là cá nhân hoặc không phải là cá nhân, nhưng người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân. Khi để lại di chúc, người để lại di sản có thể để lại cho bất kì ai kể cả không phải là cá nhân (trừ những trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc). Những quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc đều hướng tới việc bảo vệ tối đa quyền định đoạt tài sản của người có di sản. Nhưng đối với thừa kế theo pháp luật, khi người để lại di sản không để lại di chúc thì pháp luật dự liệu một số người có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng với người để lại di sản thuộc diện được hưởng di sản. Pháp luật quy định chung cho mọi người để lại di sản, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp người để lại di sản không định đoạt tài sản bằng di chúc thì di sản sẽ được chia cho những người có một

trong ba mối quan hệ trên với người để lại di sản. Những người đó là những người có quan hệ gần gũi nhất với người để lại di sản: vợ chồng, cha mẹ, các con, ông bà, anh chị em, các cháu nội ngoại, các cụ nội, cụ ngoại, cô dì chú bác cậu ruột, các chất của người chết. Chính vì vậy, người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân. Pháp luật quy định hàng thừa kế từ quan hệ gần đến xa theo sự phán đoán ý chí của người để lại di sản. Vì vậy, trừ trường hợp đặc biệt, còn lại phán đoán của pháp luật đa số phù hợp với ý chí của người để lại di sản.

2.1.3.2. Người thừa kế theo pháp luật chỉ được hưởng di sản theo điều kiện luật định

Nếu như người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc chỉ phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản thì để trở thành người thừa kế theo pháp luật đòi hỏi những điều kiện tương đối chặt chẽ.

Trước hết người thừa kế theo pháp luật đương nhiên cần thỏa mãn điều kiện của người thừa kế nói chung là phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết thì người được hưởng di sản vẫn còn sống)

Điều kiện thứ hai là phải thành thai trước thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước thời điểm người để lại di sản chết. Ngoài ra, có trường hợp người con được thành thai sau khi người cha, mẹ (người để lại di sản) chết nhưng người con đó được sinh ra (có thể do người mẹ trực tiếp sinh ra hoặc do mang thai hộ) và còn sống vẫn có thể được hưởng di sản của người cha, mẹ đó nếu người con đó được sinh ra bởi vật liệu di truyền của người chết ví dụ: các mẫu tinh trùng hoặc trứng của người để lại di sản trước khi chết được lưu trữ) và có văn bản đồng ý về việc sử dụng các vật liệu di truyền [105, Điều 294.5]. Tuy nhiên Luật California giới hạn trong vòng hai năm kể từ thời điểm chết của người để lại di sản.

Bên cạnh điều kiện để một người được hưởng thừa kế theo pháp luật như trên còn có điều kiện khác là người đó không thuộc một trong các trường hợp bị tước quyền hưởng di sản. Những trường hợp này có thể là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người được hưởng di sản đối với người để lại di sản như hành vi cố ý xâm phạm tính mạng của người để lại di sản hoặc hành vi cố ý xâm phạm tính mạng của

những người cùng được hưởng thừa kế với mình nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản hay hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản... Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người để lại di sản một cách trái pháp luật tức là muốn gây ra cái chết cho người để lại di sản vì bất kì mục đích gì. Hành vi cố ý giết người thừa kế khác với mục đích chiếm đoạt di sản của người thừa kế đó có quyền hưởng, thì bị tước quyền thừa kế nhưng một người chỉ bị kết án về hành vi cố ý giết người thừa kế khác, mà không nhằm mục đích chiếm đoạt phần di sản của người thừa kế đó được hưởng thì không bị tước quyền thừa kế. Bên cạnh đó, nếu người có hành vi phạm tội chỉ bị kết án về hành vi “vô ý” xâm phạm tính mạng của người thừa kế khác thì cũng không thuộc trường hợp theo quy định của điều luật trên. Nói cách khác, người có hành vi vô ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác vẫn có thể được hưởng di sản thừa kế của người để lại di sản. Bên cạnh đó, người nào có hành vi ngăn cản việc lập di chúc của người khác là ngăn cản quyền định đoạt của chủ sở hữu đối với tài sản của họ, đồng thời đây bị coi là hành vi trái pháp luật. Việc cá nhân định đoạt tài sản của mình theo di chúc được pháp luật quy định và bảo hộ, di chúc đã lập phải được tôn trọng, bảo vệ. Người nào có hành vi giả mạo, sửa chữa di chúc, hủy di chúc của người để lại di sản nhằm mục đích hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản tức là họ đã làm mất đi tính khách quan, trung thực của di chúc, không thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của người để lại di chúc nên người đó không xứng đáng được hưởng thừa kế.

Một điều kiện nữa của người hưởng di sản thừa kế theo pháp luật là không bị người để lại truất quyền hưởng di sản. Đối với thừa kế theo di chúc, việc người để lại di sản chỉ định trong di chúc cho người nào đó được hưởng di sản người đó sẽ được hưởng đồng nghĩa với việc truất quyền hưởng di sản của người thừa kế theo di chúc sẽ không được đặt ra. Nhưng trong thừa kế theo pháp luật, người thuộc diện, thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật vẫn không được hưởng di sản nếu bị người để lại di sản truất quyền hưởng di sản.

Đối với thừa kế theo di chúc thì các điều kiện trên không được đặt ra. Thừa kế theo di chúc hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản nếu ý chí đó không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Pháp luật tôn trọng tối đa quyền định đoạt của người để lại di sản đối với tài sản của họ.

Như đã phân tích ở trên, thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật là hai hình thức thừa kế mà pháp luật quy định căn cứ trên ý chí, trình tự, thủ tục phân chia di sản, và hoàn toàn không triệt tiêu lẫn nhau. Do đó, trên thực tế hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp: di sản thừa kế vừa được phân chia theo di chúc, và vừa được phân chia theo pháp luật. Trong tình huống này, người thừa kế theo pháp luật cần thỏa mãn thêm một điều kiện nữa: không thuộc diện bị người lập di chúc truất quyền hưởng di sản (trừ trường hợp những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc). Thật vậy, di chúc là sự thể hiện ý chí của người để lại di sản về việc dịch chuyển tài sản cho những người còn sống. Do đó, người lập di chúc có toàn quyền trong việc lựa chọn và chỉ định trong di chúc những người thừa kế theo di chúc cũng như phần di sản mà những người thừa kế được nhận. Nếu người lập di chúc truất quyền hưởng di sản của một chủ thể nhất định, điều này có nghĩa là người để lại di sản không muốn cho chủ thể này nhận di sản thừa kế của mình. Do đó, dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của người để lại di sản, pháp luật cần tôn trọng quyền này của người để lại di sản. Điều này có nghĩa, khi phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, chủ thể bị truất quyền hưởng di sản không được xác định là người thừa kế theo pháp luật nữa.

Ở Việt Nam, trước Cách mạng Tháng Tám, các Bộ luật như Dân luật Bắc kỳ, Dân luật Trung kỳ đều quy định những trường hợp người thừa kế không có quyền hưởng di sản, đó là người đã bị người lập di chúc tuyên bố không xứng đáng được hưởng di sản của người lập di chúc; người có hành vi xâm phạm đến tính mạng người để lại di sản hoặc với danh nghĩa chính phạm hoặc đồng phạm hoặc tòng phạm; người đã trưởng thành biết được hành vi cố ý giết người mà không tố giác với tòa án, nhưng nếu kẻ sát nhân là cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng hoặc thân thuộc gần với người thừa kế thì không bị coi là có lỗi vì đã không tố giác; người có hành vi vu khống người để lại di sản hoặc vu khống ông, bà, cha, mẹ của người đó và người bị vu khống đã bị phạt về trọng tội hay

thường tội. Hoặc theo án lệ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1945, thì người vợ góa sẽ không được thừa kế nếu không để tang chồng, sống thiếu đạo đức và đã công khai gây tai tiếng cho gia đình nhà chồng; đã có tình nhân hoặc đã lạm dụng quyền hưởng di sản mà không có biên bản kê khai. Sau Cách mạng Tháng Tám, các quy định về điều kiện để được hưởng thừa kế theo pháp luật đã có từ thời kì đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính quyền lúc đó còn non trẻ, kĩ thuật lập pháp chưa hoàn thiện nhưng đều đã có những tiêu chuẩn rất chặt chẽ để được hưởng thừa kế. Mặc dù pháp luật không quy định trực tiếp nhưng lại có những quy định thể hiện một cách gián tiếp những chủ thể nào không được hưởng thừa kế. Sau đó, những người thừa kế không có quyền hưởng di sản được Pháp lệnh thừa kế ghi nhận, sau đó quy được giữ nguyên và thể hiện tại các BLDS sau đó.

Tóm lại, những người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật sẽ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật khi thỏa mãn các điều kiện sau: còn sống vào thời điểm người để lại di sản chết (hoặc sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước thời điểm người để lại di sản chết); không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản; không từ chối nhận di sản; không bị truất quyền hưởng di sản.

2.1.3.3. Trong thừa kế theo pháp luật, di sản thừa kế phải được dịch chuyển theo hàng thừa kế và trình tự thừa kế

Diện thừa kế theo pháp luật là phạm vi những người có thể được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của người chết nếu giữa họ và người chết tồn tại mối quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia. Con của người để lại di sản bao giờ cũng là những người đầu tiên được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của cha mẹ. Có quốc gia (như Việt Nam) quy định không phân biệt con đẻ và con nuôi trong việc hưởng di sản thừa kế của cha mẹ nhưng cũng có những quốc gia (như nước Nhật) chỉ công nhận quyền hưởng di sản của con đẻ, quyền của con nuôi đối với di sản của cha mẹ không được đề cập tới. Về quyền hưởng di sản thừa kế của nhau giữa vợ và chồng, một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan... quy định trong những trường hợp khác nhau thì vợ (chồng) được hưởng phần di sản khác nhau, nhưng đối với pháp luật Việt Nam thì người vợ (chồng) thuộc diện thừa kế và sẽ được hưởng

một suất thừa kế theo pháp luật của nhau bằng với những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất khác (là cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết).

Hàng thừa kế được hiểu là một nhóm người có quan hệ cùng mức độ gần gũi với người để lại di sản. Các quốc gia trên thế giới đều quy định những người thuộc diện được hưởng di sản thừa kế thành các hàng thừa kế khác nhau. Có quốc gia quy định có ba hàng thừa kế (như ở Việt Nam). Có những quốc gia quy định có bốn hàng thừa kế (như ở nước Pháp). Có những quốc gia lại quy định có tới sáu hàng thừa kế như ở Thái Lan [39, Điều 1629]. Về thứ tự được hưởng di sản thừa kế thì đa số quốc gia đều quy định những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản thừa kế khi không còn ai ở hàng thừa kế trước còn sống hoặc tất cả những người ở hàng thừa kế trước đều không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối hưởng di sản. Tất cả các quốc gia đều quy định những người trong cùng một hàng thừa kế thì được hưởng ki phần bằng nhau. Pháp luật của các quốc gia trên thế giới đều quy định con thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ. Ở một số quốc gia (Việt Nam, Pháp...) quy định con thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ thì ngược lại, cha mẹ cũng thuộc hàng thừa kế thứ nhất của con, nhưng một số quốc gia khác (Nhật Bản, Thái Lan...) lại quy định con thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ nhưng cha mẹ chỉ thuộc hàng thừa kế thứ hai của con.

Về diện và hàng thừa kế, pháp luật Việt Nam quy định những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật chia thành ba hàng. Không phải ngẫu nhiên mà pháp luật Việt Nam quy định có ba hàng thừa kế. Theo lẽ thông thường, mong muốn của người có di sản là sẽ dành cho những người có quan hệ thân thích với mình. Vì vậy, pháp luật quy định những người thuộc hàng thừa kế dựa trên sự phán đoán ý chí, mong muốn của người để lại di sản. Tất cả những người thừa kế trong ba hàng thừa kế này đều được xác định là những người có mối quan hệ gần gũi, thân thích nhất với người để lại di sản.

Việc quy định dừng lại ở hàng thừa kế thứ ba với mối quan hệ bốn đời của cụ và chất cũng có những lý lẽ riêng. Một là, xuất phát từ quan niệm về truyền thống gia đình “tứ đại đồng đường”, với bốn thế hệ cùng chung sống trong một ngôi nhà đã được xem là nét đẹp văn hóa của những gia đình Việt Nam thời xưa. Hai là, việc quy định về ba hàng thừa kế cũng được nghiên cứu và xây dựng căn cứ trên cơ sở tuổi thọ trung bình

của người Việt Nam qua từng giai đoạn. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, tuổi thọ của người Việt Nam trong những thập kỷ qua liên tục tăng. Nếu năm 1960 tuổi đời của người Việt trung bình chỉ đạt 40 năm (thế giới là 48 năm) thì đến nay tuổi thọ của người Việt đã tăng lên 73,2 (tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm gần 7% dân số), vượt tuổi thọ trung bình của thế giới (trung bình thế giới là 69 tuổi). Dự báo, đến năm 2050, tuổi thọ trung bình của người Việt sẽ tăng lên 80,4 tuổi [94]. Nếu đưa ra một con số về khoảng cách giữa mỗi thế hệ là 20 tuổi thì việc quy định đến thế hệ thứ tư (thế hệ của cụ so với cháu) là một quy định hợp lý, theo quan điểm của riêng tác giả.

Nội dung của việc hưởng di sản thừa kế theo hàng được hiểu theo hướng: những người ở cùng một hàng sẽ được hưởng di sản cùng một lúc và được hưởng phần di sản có giá trị bằng nhau.

Việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật còn phải theo một trình tự nhất định về thứ tự phân chia lần lượt từ hàng thừa kế đầu tiên đến hàng thừa kế tiếp theo, dựa trên mức độ gần gũi của những người thừa kế với người để lại di sản. Nói cách khác, người thừa kế ở hàng thừa kế sau chỉ được quyền hưởng di sản thừa kế khi những người ở hàng thừa kế trước không còn hoặc không đảm bảo được điều kiện nhất định về người thừa kế theo pháp luật. Như vậy, trong thừa kế theo pháp luật, di sản thừa kế phải được chia cho những người cùng hàng thừa kế lần lượt cho những người có quan hệ thừa kế theo một trình tự từ gần tới xa.

Thật vậy, giữa thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật có sự khác biệt rất lớn về mặt nội dung cũng như hình thức, mỗi trường hợp này đều có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong lĩnh vực thừa kế. Thừa kế theo pháp luật vừa bảo đảm quyền đương nhiên của người có tài sản, được để lại tài sản của họ khi họ chết, vừa bảo vệ quyền của những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng với người có tài sản để lại. Hình thức thừa kế theo pháp luật là hình thức thừa kế truyền thống được ghi nhận và duy trì trong suốt chiều dài quá trình phát triển của xã hội loài người cũng như lịch sử lập pháp. Hình thức thừa kế này giúp củng cố nền tảng bền vững cho các mối quan hệ trong gia đình. Trong thừa kế theo pháp luật, mặc dù đây là trường hợp hưởng thừa kế cũng như phân chia di sản thừa kế hoàn toàn

tuân thủ quy định của pháp luật nhưng xét dưới một góc độ nào đó, pháp luật sinh ra là để phục vụ nhu cầu của đời sống xã hội. Do đó mặc dù là thừa kế theo pháp luật nhưng lại vẫn có một phần nào đó thể hiện quan điểm mang tính cá nhân của người để lại di sản. Hiểu một cách đơn giản, nếu người để lại di sản không lập di chúc, hoặc có lập di chúc nhưng việc phân chia di sản theo di chúc đó không thể thực hiện được do vi phạm các điều kiện luật quy định, thì những tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người có tài sản trước khi chết vẫn sẽ được chuyển giao sang cho những người có quan hệ thân thiết và gần gũi nhất đối với người này. Thiết nghĩ, đây cũng là nguyện vọng của người có tài sản sau khi họ chết đi mà chưa kịp lập di chúc, đồng thời, quy định này cũng tạo cơ chế khích lệ, động viên các cá nhân khi còn sống tạo ra được thật nhiều tài sản để phát triển nguồn thu nhập của bản thân cũng như phát triển kinh tế xã hội, bởi lẽ nếu họ chết đi mà không có di chúc thì những tài sản này vẫn sẽ thuộc về những người thân có mối quan hệ gần gũi nhất đối với họ. Nếu như thừa kế theo di chúc thì những người thừa kế được chỉ định trong di chúc có thể được hưởng những phần di sản khác nhau, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản, thì thừa kế theo pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước. Những người thừa kế cùng một hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Nói khác đi, khi xác định được di sản thừa kế và những người thừa kế ở cùng một hàng (theo thứ tự từ hàng thứ nhất đến hàng thứ hai, hàng thứ ba) thì phần di sản sẽ được chia đều cho tất cả những người thừa kế. Nội dung này thể hiện nguyên tắc của pháp luật nói chung cũng như pháp luật dân sự nói riêng, đó là: các chủ thể đều bình đẳng trước pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp.

2.2. Ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật

“Sinh - lão - bệnh - tử” là quy luật tất yếu của đời người. Con người được sinh ra rồi cũng đến khi phải chết, tài sản mà người đó có khi còn sống được để lại cho những người thân cũng là lẽ đương nhiên. Vấn đề thừa kế được pháp luật dân sự nước ta điều chỉnh từ rất sớm bởi đây là quan hệ xuất hiện ngay từ khi có con người, quy luật sinh tử đã làm nảy sinh quan hệ thừa kế. Thừa kế chính là sự dịch chuyển sở hữu tài sản từ người chết sang cho người còn sống (chính là người thừa kế). Người thừa kế sẽ xác lập

quyền sở hữu đối với tài sản đó, có toàn quyền sử dụng, định đoạt và đến khi người này chết đi, tài sản đó (nếu còn tồn tại) cũng lại trở thành di sản thừa kế.

Việc pháp luật dân sự quy định về thừa kế theo pháp luật có những ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau:

Một là, bảo đảm di sản của người thừa kế luôn được định đoạt. Trong lĩnh vực dân sự nói chung và thừa kế nói riêng, ý chí của cá nhân luôn được pháp luật thừa nhận vào bảo đảm. Một người khi còn sống có quyền lập di chúc, tức là thể hiện ý kiến đối với tài sản thuộc sở hữu của mình cho người khác sau khi chết. Nhiều trường hợp trước khi chết họ lâm bệnh nặng, phải chữa trị một khoảng thời gian dài, khi ấy họ có điều kiện về thời gian để lập một bản di chúc thể hiện ý chí của mình. Nhưng cũng có những người chết rất đột ngột không kịp lập di chúc. Bên cạnh đó là quan niệm truyền thống của người Á Đông cũng khiến cho số người có di chúc trước khi chết là không phổ biến. Hoặc có trường hợp khi còn sống họ lập di chúc nhưng di chúc lại không hợp pháp; di chúc hợp pháp nhưng những chủ thể được hưởng thừa kế không còn sống, không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Cũng có trường hợp người chết để lại di chúc nhưng di chúc lại không định đoạt hết mà chỉ định đoạt một phần di sản, di chúc có một phần vô hiệu nên phần di sản đó cũng phải định đoạt lại. “Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về nhà nước” [52, Điều 622], hay nói cách khác là được định đoạt cho nhà nước... Do đó, việc điều chỉnh của pháp luật đối với việc phân định tài sản trong các trường hợp này là hết sức cần thiết.

Hai là, bảo đảm quyền được hưởng thừa kế của những người thân thích trong gia đình. Cái nôi của văn hóa Việt Nam là nền văn minh lúa nước. Quan niệm “một giọt máu đào hơn ao nước lã” đã hình thành tư tưởng luôn coi trọng quan hệ huyết thống, anh em họ hàng. Nếu một người chết đi mà không để lại di chúc (hoặc thuộc các trường hợp đã trình bày ở trên) thì pháp luật cho phép những người sau được hưởng thừa kế: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; ông nội, bà nội, ông

ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chất ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại [9]. Những người mà pháp luật quy định được hưởng thừa kế đều là những người có cùng huyết thống với người đã chết, họ đã có công sinh thành, dưỡng dục, phụng dưỡng và yêu thương; hoặc là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng với người để lại di sản, nên việc những người này được hưởng thừa kế là phù hợp với lối sống cũng như văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam. Biết rằng pháp luật tôn trọng tối đa quyền định đoạt của người có tài sản, có nghĩa là người để lại di sản có quyền để lại di sản cho bất kỳ ai theo mong muốn của họ. Theo lẽ thông thường thì người để lại di sản sẽ để lại cho những người thân thiết nhất có quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng với mình. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó mà người để lại di sản không để lại cho những người đó thì pháp luật đã có những quy định ràng buộc người để lại di sản. Pháp luật quy định về một số trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động [52, Điều 644, Khoản 1]. Vì những người trên là những người thân thiết nhất với người để lại di sản nên pháp luật quy định như vậy là hợp tình, hợp lý, phù hợp với truyền thống của dân tộc.

Ba là, góp phần bảo đảm duy trì trật tự xã hội. Trong xã hội có giai cấp, nền sản xuất hàng hóa và chế độ tư hữu ngày càng được củng cố, việc tích trữ của cải dư thừa là tất yếu. Thừa kế và sau đó là quyền thừa kế xuất hiện càng củng cố hơn nữa hiện tượng khách quan này. Vì vậy, quyền thừa kế có quan hệ mật thiết với quyền sở hữu và phải chăng quyền sở hữu có trước kéo theo sự xuất hiện của quyền thừa kế, hai quyền này cùng song song tồn tại trong xã hội và cùng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Pháp luật sinh ra trong điều kiện kinh tế - xã hội với hình thái xã hội thế nào thì sẽ mang tính

đặc thù cho hình thái xã hội ấy và thể hiện rõ nét ý chí của giai cấp cầm quyền. Trong thời kì nguyên thủy, khi xã hội chưa có giai cấp, việc thừa kế đơn giản chỉ là để lại tài sản cho người còn sống trong cùng thị tộc, bộ lạc. Trong chế độ phong kiến, giai cấp bóc lột đã chiếm hữu gần như toàn bộ tư liệu sản xuất và tài sản trong xã hội, đến khi thế lực này chết đi thì tài sản và quyền lực lại được chuyển sang cho con cháu của họ để duy trì sự áp bức, bóc lột của giai cấp này với dân cày nghèo. Chẳng phải tự nhiên trong dân gian có câu ca “con vua thì lại làm vua” mà chính là xuất phát từ một hiện tượng tồn tại trong xã hội lúc bấy giờ.

Xã hội ngày càng phát triển thì pháp luật cũng ngày càng hoàn thiện, cho đến ngày nay cả xã hội đang đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, coi pháp luật là nền tảng để duy trì và bảo vệ mọi quan hệ trong đời sống xã hội. Việc pháp luật bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích chung của toàn xã hội, xóa bỏ tàn tích của chế độ phong kiến trong hệ thống pháp luật nói chung và trong chế định thừa kế theo pháp luật nói riêng góp phần xây dựng lòng tin của nhân dân vào nhà nước để họ yên tâm lao động và cống hiến, tạo ra nhiều giá trị thặng dư góp phần cải biến xã hội.

Gia đình là tế bào của xã hội, từng tế bào tốt thì mới tạo nên một cộng đồng xã hội tốt. Việc ghi nhận và bảo đảm quyền thừa kế góp phần bảo vệ, gìn giữ trật tự xã hội, mọi mâu thuẫn phát sinh trong vấn đề thừa kế đều được pháp luật điều chỉnh sẽ tạo điều kiện cho mọi thành viên phát huy sáng tạo, nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

2.3. Một số vấn đề có liên quan đến thừa kế theo pháp luật

2.3.1. Di sản và cách xác định di sản

2.3.1.1. Định nghĩa di sản

Di sản thừa kế là toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của cá nhân mà họ để lại sau khi chết. Từ định nghĩa trên về mặt lý luận thì di sản trước hết phải là tài sản thuộc sở hữu của một người mà họ để lại sau khi chết. Khi họ chết đi, khối tài sản của cá nhân đó trở thành di sản. Di sản đó sẽ được đưa vào quy trình để dịch chuyển từ người chết (người để lại di sản) sang cho những người còn sống (người thừa kế).

Di sản thừa kế bao gồm những loại tài sản sau thuộc sở hữu hợp pháp của người để lại di sản

Thứ nhất, di sản thừa kế gồm vật hữu hình như các phương tiện đi lại, vật dụng cá nhân, vật dụng sinh hoạt hàng ngày như ô tô, máy vi tính...

Thứ hai, di sản thừa kế còn bao gồm tiền. Tiền thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân người để lại di sản cũng được coi là di sản khi người đó chết.

Thứ ba, di sản thừa kế còn bao gồm giấy tờ có giá. Trước đây, theo quan điểm của Việt Nam, di sản rất đơn giản thường chỉ gồm những tài sản hữu hình. Nhưng do sự phát triển kinh tế trong nước cùng hội nhập kinh tế quốc tế nên di sản không chỉ dừng lại ở tài sản hữu hình như di sản truyền thống mà di sản còn bao gồm cả các di sản phi truyền thống như cổ phần mà các cá nhân đã đầu tư vào các doanh nghiệp... nên di sản được phân loại theo tinh thần mới gồm cả giấy tờ có giá như cổ phiếu...

Thứ tư, quyền tài sản cũng được xác định là một loại di sản thừa kế. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác như quyền đòi nợ (các khoản nợ chưa được trả), quyền được hưởng bồi thường thiệt hại (những khoản bồi thường mà bên phải bồi thường thiệt hại chưa thực hiện dù đã đến hạn thực hiện)... Quyền tài sản được xác định là một loại tài sản vô hình có thể thuộc sở hữu hợp pháp của một cá nhân. Nếu cá nhân đó chết đi để lại các quyền tài sản thì quyền tài sản đó trở thành di sản thừa kế. “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác” [52, Điều 115]. Như vậy, quyền sở hữu trí tuệ cũng được xác định là tài sản và đồng thời là di sản thừa kế của người chết. Không phải ngay từ khi tài sản trí tuệ xuất hiện, pháp luật đã công nhận tài sản trí tuệ là di sản thừa kế. Trong Pháp lệnh thừa kế năm 1990, tại Điều 4, Khoản 1 quy định: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác, quyền về tài sản do người chết để lại. Tài sản gồm có tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, các thu nhập hợp pháp”. Như vậy trước năm 1990, quyền sở hữu trí tuệ chưa được công nhận là di sản thừa kế. Đến Bộ Luật Dân sự 1995 quy định về các loại tài sản tại Điều 172 bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được

bằng tiền và các quyền tài sản. Trong đó quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên đã được công nhận là tài sản và trở thành di sản của người chết [45, Điều 188]. Vấn đề đặt ra là có phải mọi loại quyền sở hữu trí tuệ đều có thể trở thành di sản thừa kế hay không. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quyền tài sản đối với mọi đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ đều là di sản của người chết. Cụ thể, quyền tài sản của tác giả, của chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được xác định là một loại tài sản [52, Điều 105], nó tồn tại dưới dạng quyền nên khi họ chết, quyền này cũng là một loại di sản thừa kế và được dịch chuyển cho người thừa kế của tác giả, của chủ sở hữu các quyền tác giả đó theo quy định của pháp luật về thừa kế. Các quyền đối với tác phẩm của tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả được dịch chuyển cho người thừa kế bao gồm quyền nhân thân có thể dịch chuyển (quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm) và tất cả các quyền tài sản đã được Luật SHTT quy định tại Điều 19, 20. Quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp và giống cây trồng cũng được coi là một loại tài sản tồn tại dưới dạng quyền trong khối tài sản thuộc sở hữu của cá nhân. Vì thế, khi chủ sở hữu đối với quyền tài sản chết mà quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp và giống cây trồng vẫn đang còn trong thời hạn bảo hộ thì chủ sở hữu nó cũng được định đoạt để lại thừa kế cho những người còn sống theo quy định của pháp luật giống như các loại tài sản khác. Tuy nhiên, không phải quyền tài sản đối với đối tượng nào của quyền sở hữu công nghiệp cũng trở thành di sản để thừa kế. Chẳng hạn, chỉ dẫn địa lý là đối tượng không được quyền chuyển giao, chủ sở hữu của đối tượng này là Nhà nước đã được quy định tại Khoản 2, Điều 139, Luật SHTT. Vì vậy, quyền đối với chỉ dẫn địa lý không thể được coi là di sản. Một số đối tượng như quyền đối với tên thương mại, nhãn hiệu khi chuyển giao cần phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể: Khoản 3 Điều 139 Luật SHTT quy định (i) Đối với tên thương mại: quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển giao cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó; (ii). Đối với nhãn hiệu, việc chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu không được gây nên sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Đối với những

trường hợp doanh nghiệp có nhãn hiệu trùng với tên thương mại của mình thì việc chuyển giao riêng nhãn hiệu có thể bị từ chối đăng ký, bởi lẽ việc chuyển giao riêng đó có thể khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm mang nhãn hiệu. Việc chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu liên kết chỉ được thực hiện đồng thời với tất cả các nhãn hiệu liên kết. Việc chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng phải bảo đảm duy trì uy tín của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng đó. Luật pháp một số quốc gia chỉ cho phép chuyển giao nhãn hiệu cùng với việc chuyển giao cả danh tiếng và cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn với nhãn hiệu đó với lập luận rằng nếu chỉ chuyển giao nhãn hiệu thì sẽ gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng. Tuy nhiên xu hướng phổ biến là cho phép tự do chuyển giao nhãn hiệu, miễn là bên được chuyển giao vẫn bảo đảm chất lượng ổn định của sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng nhãn hiệu.

2.3.1.2. Cách xác định di sản

Một cá nhân có thể là chủ sở hữu tài sản theo các hình thức sở hữu khác nhau: tài sản thuộc sở hữu riêng của người chết, tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất giữa người chết với vợ, chồng của họ, tài sản thuộc sở hữu chung theo phần với người khác. Vì vậy, di sản được xác định theo các phần tài sản sau đây:

Thứ nhất, tài sản riêng của người chết

Khi nói đến tài sản riêng là để phân biệt với khối tài sản chung của vợ chồng hình thành trong hôn nhân. Theo đó, tài sản riêng của vợ, chồng sẽ bao gồm:

Một là tài sản riêng của vợ, chồng có trước khi kết hôn. Trước khi kết hôn một người có thể đã có tài sản riêng. Khối tài sản của một người có trước hôn nhân vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó, không phụ thuộc vào việc họ trở thành vợ (chồng) hợp pháp của người kia nếu người chủ tài sản không tự nguyện nhập tài sản riêng đó vào khối tài sản chung của vợ (chồng). Đến khi chết đi, tài sản riêng của vợ, chồng cũng được coi là di sản thừa kế của riêng người đó.

Hai là tài sản vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Không phải tất cả tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng mà vẫn có trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng. Pháp luật điều chỉnh vấn đề này là nhằm tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu tài sản bởi có nhiều

trường hợp con, cháu đã kết hôn nhưng ông bà, bố mẹ, những người thân khác chỉ muốn tặng tài sản cho con gái, con trai hoặc cháu gái, cháu trai của mình. Điều này thể hiện giữa những người có cùng huyết thống bao giờ cũng có sự gắn kết chặt chẽ hơn và cũng để phòng trường hợp sau này người con (cháu) đó có ly hôn thì tài sản đó vẫn sẽ thuộc về con (cháu) của mình. Thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy. Trường hợp được thừa kế riêng cũng tương tự.

Ba là tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo trường hợp chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân. Trong thời kì hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng. Có những trường hợp do nhu cầu công việc hoặc muốn kinh doanh nhưng không có sự thống nhất, vợ, chồng đã tiến hành chia tài sản chung. Khi đã chia tài sản chung thì tài sản đó cũng trở thành tài sản riêng của mỗi người.

Bốn là tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Tài sản này gồm đồ dùng, tư trang cá nhân như đồ trang sức, các trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập, lao động...

Như vậy, phạm vi tài sản riêng của vợ, chồng cũng tương đối rộng, thể hiện mặc dù hai người đã là vợ chồng nhưng pháp luật vẫn tôn trọng việc họ có tài sản riêng để bảo đảm sinh hoạt, công việc hàng ngày.

Trường hợp tài sản của vợ, chồng được đã được đưa vào thành lập doanh nghiệp tư nhân được xác định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó mỗi doanh nghiệp tư nhân sẽ do một cá nhân làm chủ và cá nhân đó sẽ tự chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của mình. Bản thân doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân gắn liền với quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân chính là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vì thế, khi chủ doanh nghiệp

chết đi những nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ mà doanh nghiệp chưa thực hiện sẽ được đảm bảo bằng tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết đi sẽ có quyền để lại tài sản thừa kế là doanh nghiệp tư nhân này. Khi đó, doanh nghiệp tư nhân này trở thành di sản mà người chủ doanh nghiệp để lại cho người thừa kế. Chủ doanh nghiệp mới cần làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để tiếp tục hoạt động.

Thứ hai, một phần hai số tài sản trong khối tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của người chết với vợ (chồng) của họ. Sau khi kết hôn, vợ chồng về sinh sống chung một nhà, cùng chăm lo cho cuộc sống gia đình nên sẽ có khối tài sản chung vừa thể hiện tình cảm, vừa thể hiện trách nhiệm của mỗi bên trong việc xây dựng hành phúc. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận nhập vào khối tài sản chung cũng được coi là tài sản chung. Để xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân phải dựa vào nguồn gốc của tài sản, căn cứ làm hình thành tài sản. Dưới góc độ tình cảm và pháp luật, khi đã là vợ chồng thì mọi tài sản dù do chồng hay vợ làm ra trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung. Chế độ tài sản chung sẽ được duy trì trong suốt thời kỳ hôn nhân, trừ khi vợ chồng đã chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Đối với khối tài sản chung của vợ chồng, tuy có trường hợp cần xem xét đến công lao đóng góp của từng người nhưng về cơ bản, công sức đóng góp của mỗi người được coi là như nhau nên khi có một người chết trước thì tài sản chung được chia đôi, phần di sản để chia thừa kế chính là một nửa trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng.

Thứ ba, phần tài sản của người chết trong khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần với người khác. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền

sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Trên thực tế, có những trường hợp những người là bạn bè của nhau hay vợ chồng sử dụng tài sản riêng của mình cùng góp vốn để làm một việc gì đó. Ví dụ A và B là hai người là bạn của nhau cùng góp vốn mua một chiếc ô tô trị giá hai tỷ đồng để cho thuê. Sau bốn năm, A chết. Lúc này sẽ phải xác định lại giá trị của chiếc xe là tài sản chung của A và B. Giả sử giá trị chiếc xe đó còn lại là một tỷ đồng. Lúc này A và B mỗi người được chia năm trăm triệu đồng. Nếu nguồn gốc số tiền khi A góp vốn là tài sản riêng của A thì năm trăm triệu được chia sẽ là di sản thừa kế của A. Nếu số tiền lúc góp vốn thuộc sở hữu chung của vợ chồng A thì A chỉ được sở hữu một nửa số tiền được chia (hai trăm năm mươi triệu đồng), còn một nửa sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ A. Lúc này, hai trăm năm mươi triệu đồng thuộc sở hữu của A sẽ là di sản thừa kế của A.

Thứ tư, tài sản của người chết do khi còn sống họ đã góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, mua cổ phần của công ty cổ phần thì họ cũng có một phần tài sản trong khối tài sản của công ty mà họ là thành viên. Trong bối cảnh mở cửa thị trường hội nhập kinh tế như hiện nay, các loại hình doanh nghiệp ngày càng phát triển và là nhân tố chính dẫn đến thay đổi diện mạo đất nước. Sự ra đời của các doanh nghiệp thúc đẩy quá trình sản xuất, trao đổi hàng hóa, tạo ra thị trường lao động. Thực tế, mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đều có bí quyết kinh doanh, chiến lược riêng, có bí mật về kỹ thuật công nghệ nên muốn bảo mật, không môn bị thất truyền hay truyền cho người ngoài. Do đó, việc pháp luật quy định về các trường hợp thừa kế doanh nghiệp bằng cách trở thành chủ sở hữu hay thành viên của doanh nghiệp khi có thành viên của doanh nghiệp chết là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, phù hợp với truyền thống dân tộc. Khi người thừa kế đã trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên của doanh nghiệp, họ sẽ tiếp tục điều hành doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh để sinh lợi nhuận. Pháp luật quy định cụ thể về cách xử lý di sản thừa kế là các phần vốn góp trong một số loại hình doanh nghiệp như sau:

Một là, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên “Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty”[49, Điều 54]. Thành viên của công ty TNHH hai

thành viên trở lên có thể là tổ chức hoặc cá nhân nhưng trong phạm vi luận án nghiên cứu, chỉ hướng đến thành viên là cá nhân vì có gắn liền với việc để lại di sản thừa kế. Thành viên công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp và trong trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế của cá nhân đó sẽ trở thành thành viên của công ty. Đây là một quy định theo hướng mở, coi việc trở thành thành viên công ty là một loại tài sản hết sức đặc biệt và có thể chuyển lại cho người thừa kế. Điều này tạo điều kiện cho người thừa kế có cơ hội tiếp quản vị trí mà thành viên công ty đang đảm nhiệm, tránh những gián đoạn trong quá trình hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có những trường hợp hết sức đặc biệt để xem xét chủ thể nào sẽ là người thay thế vị trí của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên đã bị chết. Ví dụ trường hợp: X, Y, Z cùng nhau thành lập công ty TNHH Hoa Ngọc Lan. Ông X đang là giám đốc của công ty nhưng bị chết do bị tai nạn, người thừa kế chỉ có vợ (đang giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế thành phố) và con gái 10 tuổi thì phần vốn góp của ông X sẽ được xử lý như thế nào và ai sẽ trở thành thành viên công ty thay vào vị trí của ông X. Với trường hợp này, theo quy định của Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2014 [49], vợ con gái của ông X sẽ trở thành thành viên của công ty. Tuy nhiên, vợ ông X đang là Phó giám đốc Sở Y tế thành phố, nên không được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Do vậy chỉ có con gái của ông X đủ điều kiện để trở thành thành viên công ty. Tuy nhiên cháu mới 10 tuổi, do vậy, các giao dịch sẽ được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật là người mẹ.

Phần di sản thừa kế vợ ông X được hưởng được xử lý theo điều 52, 53 Luật Doanh nghiệp 2014 [49]: yêu cầu công ty mua lại, nếu công ty không mua lại có thể chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên nếu sau ba mươi ngày công ty không mua hết hoặc không mua. Với phần di sản thừa kế do con gái ông X được hưởng, người mẹ là đại diện theo pháp luật có thể xác lập các giao dịch vì lợi ích của con, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, mặc dù là đối tượng thuộc trường hợp cấm tham gia quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên, với tư cách là người đại diện theo pháp luật của con, người mẹ có quyền đại diện cho con quản lý phần vốn góp là di

sản thừa kế của ông X, xác lập các giao dịch vì lợi ích của con cho đến khi người con đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia quản lý doanh nghiệp. Như vậy, việc thừa kế phần vốn góp trong công ty TNHH cần được người kế thừa và hội đồng thành viên công ty bàn bạc và đưa ra quyết định để tránh những rắc rối phát sinh trong nội bộ cũng như pháp luật làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty sau này.

Hai là, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

“Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty” [49, Điều 73]. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. Cụ thể, Khoản 4, Điều 46, Nghị định 78/2015/NĐ/CP quy định về thay đổi người sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau: "Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên". Như vậy, nếu chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà chỉ có một người thừa kế thì người đó sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty, nếu có từ hai người thừa kế trở lên thì phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên và tiến hành các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Còn trường hợp cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Ba là, đối với công ty hợp danh. Ở đa số các nước trên thế giới, công ty hợp danh được pháp luật ghi nhận là một loại hình đặc trưng của công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên cùng tiến hành hoạt động thương mại dưới một hăng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty. Quan niệm về công ty hợp danh ở nước ta hiện nay có một số điểm khác với cách hiểu truyền thống về công ty

hợp danh. Theo đó công ty hợp danh được định nghĩa là một loại hình doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn. Trong đó thành viên hợp danh phải là cá nhân chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Như vậy, trong công ty hợp danh có hai loại thành viên với địa vị pháp lý khác nhau ở trong công ty, dẫn đến quyền và nghĩa vụ của họ trong công ty là khác nhau. Tuy nhiên, cả hai loại thành viên này đều được quyền để thừa kế phần vốn góp của mình cho người khác. Đối với thành viên hợp danh, trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó, người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được hội đồng thành viên chấp thuận. Đối với thành viên góp vốn, họ cũng được định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để lại thừa kế và người thừa kế được phép thay thế người chết, trở thành thành viên góp vốn của công ty. Như vậy, người thừa kế của thành viên góp vốn đương nhiên có quyền trở thành thành viên của công ty mà không cần sự đồng ý của Hội đồng thành viên, còn người thừa kế của thành viên hợp danh chỉ được trở thành thành viên hợp danh khi được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. Điều này dễ được lý giải bởi tính chất liên đới chịu trách nhiệm vô hạn, cho nên các thành viên phải thật sự hiểu biết, tin tưởng vào uy tín của nhau, nên pháp luật cho phép các thành viên hợp danh còn lại trong công ty được quyền quyết định có cho phép người thừa kế trở thành thành viên hợp danh của công ty hay không.

Bốn là, đối với công ty cổ phần. Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu.

Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, cổ đông trong công ty cổ phần có thể để thừa kế số cổ phần của mình cho người khác. Người đó sẽ đương nhiên trở thành cổ đông trong công ty. Trường hợp, người thừa kế không muốn tham gia vào công ty với tư cách

là cổ đông của công ty, họ có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Đối với trường hợp người để lại di sản là cổ đông sáng lập, người thừa kế cổ phần có quyền lựa chọn có hoặc không trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Việc người thừa kế trở thành cổ đông sáng lập của công ty thì theo quy định tại Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, công ty phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Một vấn đề tiếp theo liên quan đến di sản hiện nay còn gây tranh cãi đó là di sản thừa kế có bao gồm nghĩa vụ của người để lại di sản hay không. BLDS của một số nước trên thế giới nói chung và BLDS Việt Nam nói riêng chỉ đưa ra quy định mang tính liệt kê như di sản thừa kế bao gồm những tài sản nào mà chưa đưa ra một khái niệm cụ thể nào về di sản thừa kế. Như “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác” [52, Điều 612]. Như vậy, di sản thừa kế có bao gồm nghĩa vụ của người để lại di sản hay không?

Do văn hóa, truyền thống, nhận thức và quan niệm về đạo đức, nghĩa vụ của người để lại di sản với người hưởng di sản ở mỗi thời kỳ khác nhau là khác nhau nên quan niệm nghĩa vụ tài sản của người chết có là di sản thừa kế của người đó hay không là vấn đề còn tồn tại những quan điểm khác nhau.

Quan điểm thứ nhất cho rằng di sản thừa kế bao gồm cả tài sản và cả nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản [20, tr.49]. Quan điểm này có nghĩa là trước khi chết, bên cạnh những tài sản mà người để lại di sản có thì họ có thể còn có các nghĩa vụ về tài sản. Khi họ chết đi, cùng với việc được hưởng những tài sản do người chết để lại thì những nghĩa vụ về tài sản phải được chuyển sang cho những người được hưởng di sản thực hiện. Nghĩa vụ tài sản dù có lớn hơn với phần di sản được hưởng thì người thừa kế vẫn phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với những nghĩa vụ tài sản đó (người được hưởng di sản phải chịu trách nhiệm bằng cả tài sản riêng của mình)

Quan điểm thứ hai cho rằng, di sản thừa kế bao gồm tài sản và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản của người chết để lại [20, tr.52]. Quan điểm này giống với quan điểm thứ nhất là di sản thừa kế gồm cả nghĩa vụ tài sản của người đã chết. Tuy nhiên quan điểm này khác quan điểm thứ nhất là người được hưởng di sản chỉ phải chịu trách

nhệm đối với các nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản khi các nghĩa vụ tối đa cũng chỉ bằng với các quyền mà người đó được hưởng. Phần nghĩa vụ vượt quá so với phần tài sản mà người thừa kế được hưởng thì người thừa kế đó sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Quan điểm thứ ba cho rằng di sản thừa kế chỉ bao gồm các tài sản mà người chết để lại, có nghĩa là các nghĩa vụ tài sản của người chết sẽ không coi là di sản thừa kế [20, tr.52]. Tác giả ủng hộ quan điểm này bởi lẽ:

Một là, về ngữ nghĩa thì thừa kế là thừa hưởng gia tài của người đi trước một cách kế tục. Theo nghĩa này, Từ điển Tiếng Việt đã định nghĩa: “Thừa kế là hưởng của người chết để lại cho” (như thừa kế tài sản của cha mẹ để lại), mà “thừa hưởng” trong “Pháp luật danh từ giải nghĩa” được hiểu là “được ăn dùng, được tiêu thụ, được hưởng lợi, được giữ, được dùng làm của mình”. Với ý nghĩa này thì không thể tư duy theo hướng người thừa kế, người hưởng di sản “được hưởng nghĩa vụ tài sản” hay “hưởng tài sản nợ của ông bà, cha mẹ để lại, nếu di sản chỉ có nghĩa vụ tài sản” [20, tr.53]

Hai là, về phương diện kinh tế và pháp luật, trong các quy định của pháp luật dân sự đều quy định nguyên tắc tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mỗi chủ thể.

Ba là, về mặt văn hóa, truyền thống và đạo đức của người Việt, là cha mẹ sinh ra con phải có nghĩa vụ nuôi con và ngược lại, con cái phải có bổn phận kính yêu, phụng dưỡng cha mẹ lúc cha mẹ già yếu thì việc một người “ra đi” để lại một nghĩa vụ tài sản cho người thân yêu của mình phải gánh trả cũng không phù hợp với văn hóa, truyền thống và đạo đức.

Như vậy, di sản thừa kế không bao gồm nghĩa vụ tài sản của người chết mà chỉ bao gồm tài sản, các quyền tài sản được xác lập dựa trên các căn cứ hợp pháp mà người chết để lại cho những người thừa kế. Hiểu một cách tổng quan nhất, thì di sản thừa kế là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết để lại cho những người có quyền hưởng thừa kế và các nguồn lợi có được từ di sản sau khi người để lại di sản chết bao gồm hoa lợi do di sản sinh ra, tiền thuê di sản... mà không bao gồm các nghĩa vụ tài sản của người đó [20, tr.57]

2.3.2. Diện thừa kế theo pháp luật

Nếu như thừa kế theo di chúc thì người lập di chúc có quyền lựa chọn người hưởng di sản theo ý chí của họ và họ cũng có quyền tự quyết định việc phân chia di sản, và chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố tình cảm, đạo đức. Nói cách khác là những người thừa kế theo di chúc hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản, mà không tuân theo một nguyên tắc hay một mối quan hệ cụ thể nào. Tuy nhiên, đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật thì lại hoàn toàn khác về mặt bản chất. Như đã trình bày ở trên, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng và theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Chính bởi lẽ đó, pháp luật cần dựa trên những nguyên tắc nhất định để quy định các vấn đề về người nhận di sản, cách thức phân chia di sản... Việc nghiên cứu để đưa ra phạm vi những người thừa kế được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Dưới góc độ pháp lý, phạm vi những người thừa kế này được hiểu là diện thừa kế theo pháp luật.

Cơ sở để xác định diện thừa kế căn cứ trước tiên vào các mối quan hệ được xem là gần gũi, thân thuộc nhất với người để lại di sản, đồng thời phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế, xã hội, cũng như chế độ sở hữu tồn tại trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Diện thừa kế thường căn cứ vào mối quan hệ thân thuộc giữa người chết và những người có quyền nhận di sản. Pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xếp những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng với người để lại di sản như vợ (chồng), cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi và các con... vào diện thừa kế.

Ở Việt Nam trước đây, trong thời kì phong kiến, bao trùm lên hệ tư tưởng trong toàn xã hội là tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, do đó quy định của pháp luật về thừa kế cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong mối quan hệ gia đình, mối quan hệ về bên nội bao giờ cũng được coi trọng, đề cao, còn quan hệ bên ngoại, hôn nhân chỉ xếp hàng thứ yếu. Vì vậy, diện thừa kế theo pháp luật gồm: con đẻ, con nuôi, cháu, cha, mẹ, ông, bà nội, các cụ nội, anh, chị, em ruột của người để lại di sản. Chỉ trong trường hợp bên nội không còn ai để hưởng di sản thì lúc này di sản mới thuộc về bên ngoại.

Sau khi nước ta giành độc lập, trong những năm đầu, chính quyền còn non trẻ nên pháp luật của chế độ cũ vẫn được áp dụng khá phổ biến. Sự ra đời của bản Hiến pháp

năm 1946 đã đánh dấu bước tiến hết sức đáng kể về tư duy lập pháp. Lúc này, phụ nữ mới được công nhận có các quyền bình đẳng với nam giới. Một trong những quyền này là quyền bình đẳng trong việc để lại di sản cũng như quyền hưởng di sản giữa nam và nữ, quan hệ hôn nhân cũng được chú trọng trong việc xác định diện thừa kế. Sau đó, rất nhiều các văn bản dưới luật ra đời dù mỗi văn bản quy định phạm vi những người thuộc diện thừa kế có khác nhau nhưng đều khẳng định hôn nhân chính là căn cứ để xác định một người thuộc diện thừa kế của người chồng hoặc vợ của họ.

Đến thời kì mới, khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 ra đời thì một vấn đề khá bất cập nảy sinh liên quan đến sự không thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật là quan hệ giữa anh chị em nuôi với nhau không được xác định là quan hệ gia đình (nhưng anh chị em nuôi lại được xác định thuộc diện thừa kế theo pháp luật). Ngoài ra, trong thời kỳ này, ông bà và cháu cũng thuộc diện thừa kế di sản của nhau, tuy nhiên quan hệ này chỉ mang tính một chiều: ông, bà thuộc diện thừa kế di sản của cháu khi cháu chết; nhưng cháu lại không được xác định thuộc diện thừa kế nếu ông, bà chết.

Sau đó, diện thừa kế cũng được xác định một cách cụ thể dựa trên quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Cụ thể diện thừa kế giai đoạn này được xác định gồm: vợ góa (vợ cả góa, vợ lẽ góa) hoặc chồng góa; các con đẻ và con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc bố nuôi, mẹ nuôi; ông nội, bà nội và ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, chị, em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha; anh, chị, em nuôi. Tiếp theo đó, con riêng của vợ hoặc chồng cũng thuộc diện được hưởng di sản. Đặc biệt có thêm trường hợp “người thừa tự” thì coi như con nuôi và cũng thuộc diện thừa kế theo pháp luật. Đến khi cụ nội, cụ ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột của người để lại di sản và những người mà người để lại di sản là chú, bác, cô dì, cậu ruột cũng thuộc diện được hưởng di sản thừa kế thì diện thừa kế theo pháp luật được hoàn thiện như hiện nay. Việc mở rộng phạm vi những người thuộc diện thừa kế như hiện nay là hoàn toàn phù hợp truyền thống của dân tộc ta là luôn coi trọng yếu tố gia đình.

Nhìn chung, diện thừa kế được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật sau này về cơ bản không có sự thay đổi, vẫn dựa trên các mối quan hệ hôn nhân, huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Đến năm 2005 đã có sự bổ sung với trường hợp: cháu vừa

là người thừa kế theo pháp luật của ông, bà ở hàng thừa kế thứ hai, vừa là người thừa kế thế vị của bố (mẹ), ông (bà) khi ở thời điểm mở thừa kế thì bố (mẹ), ông (bà) của cháu không còn sống.

Có thể kết luận lại, căn cứ xác định diện thừa kế theo pháp luật được dựa trên mối quan hệ giữa người để lại di sản và người nhận di sản, theo đó, giữa người để lại di sản và người nhận di sản có thể tồn tại một trong ba mối quan hệ: quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Trong đó, quan hệ huyết thống cần được nhìn nhận theo hướng như sau: những người thừa kế có mối quan hệ huyết thống với người để lại di sản được xác định theo hai chiều: chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc được xác định từ đời các cụ cho đến đời các cháu (phạm vi trực hệ bốn đời). Chiều ngang được xác định giữa anh, chị, em với nhau, theo đó, nếu anh hoặc chị chết thì em là người thừa kế, nếu em chết thì anh hoặc chị là người thừa kế di sản của em.... (huyết thống bàng hệ trong phạm vi hai đời). Như vậy, những người có mối quan hệ hôn nhân, hoặc huyết thống (bốn đời trực hệ và hai đời bàng hệ), hoặc nuôi dưỡng với người để lại di sản đều có thể ở trong diện thừa kế di sản của người đó nhưng không phải tất cả những người thuộc diện thừa kế đều được hưởng di sản mà còn phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên giữa những người cùng thuộc diện thừa kế nhưng ở những hàng thừa kế khác nhau. Ví dụ như cha mẹ đẻ, con đẻ, anh chị em ruột là những người cùng huyết thống với người để lại di sản nên cùng thuộc diện được hưởng thừa kế, nhưng cha mẹ đẻ, con đẻ sẽ được ưu tiên nhận di sản trước anh, chị, em ruột của người để lại di sản vì cha mẹ đẻ, con đẻ có mối quan hệ trực hệ gần gũi với người để lại di sản hơn anh chị, em ruột của người để lại di sản do họ chỉ có mối quan hệ bàng hệ với người để lại di sản.

Như vậy, diện thừa kế là phạm vi những người có thể được hưởng di sản thừa kế được xác định dựa trên các mối quan hệ thân thích giữa người để lại di sản thừa kế với người thừa kế. Diện thừa kế được chia thành các hàng khác nhau và hàng sau chỉ được hưởng di sản thừa kế khi hàng trước không có ai được hưởng.

2.3.3. Một số vấn đề chung về thừa kế thế vị

Theo nghĩa Hán - Việt thì từ “thế” có nghĩa là “thay vào”, từ “vị” có nghĩa là “ngôi thứ”, “ngôi vị”, “vị trí”. Trong “Từ điển giải thích thuật ngữ luật học” của Trường

Đại học Luật Hà Nội do NXB Công an Nhân dân xuất bản năm 1999 định nghĩa: “Thừa kế thế vị là thừa kế bằng việc thay thế vị trí để hưởng thừa kế” [88, tr .323]. BLDS 2015 không đưa ra định nghĩa thế nào là thừa kế thế vị mà chỉ liệt kê các trường hợp thừa kế thế vị như sau: trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống [52, Điều 652]. Do đó, ta có thể hiểu thừa kế thế vị là việc con thay thế vị trí của cha hoặc mẹ để hưởng thừa kế của ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại đối với phần di sản mà cha, mẹ được hưởng nếu còn sống nhưng cha đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông nội, bà nội hoặc mẹ đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông ngoại, bà ngoại, đồng thời cũng là việc con thay thế vị trí của cha hoặc mẹ để hưởng thừa kế của cụ đối với phần di sản mà cha mẹ được hưởng nhưng cha, mẹ đã chết trước hoặc cùng một thời điểm với cụ [83; tr 324].

Qua đó, có thể rút ra khái niệm: *Thừa kế thế vị là việc pháp luật quy định khi cha hoặc mẹ chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại thì con được thay thế vị trí của cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản mà lẽ ra cha hoặc mẹ còn sống sẽ được hưởng của ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại, đồng thời cũng là việc khi cha hoặc mẹ chết trước hoặc chết cùng thời điểm với cụ thì con được thay thế vị trí của cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản mà lẽ ra cha hoặc mẹ còn sống sẽ được hưởng của cụ.*

Theo quy định của pháp luật người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Nhưng thực tế có những trường hợp người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản, tức là tại thời điểm mở thừa kế, người được hưởng di sản không còn sống. Để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể trong trường hợp này, vấn đề về thừa kế thế vị đã được đặt ra.

Như vậy, mối quan hệ thừa kế thế vị bao giờ cũng là mối quan hệ xuôi chiều, có nghĩa là con được hưởng thế vị vị trí của cha mẹ mà không có chiều ngược lại là cha mẹ

được hưởng thừa kế thế vị của con. Thừa kế thế vị chỉ được đặt ra khi người được hưởng di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản. Vì vậy con của người được hưởng di sản sẽ hưởng thay phần di sản mà lẽ ra người được hưởng di sản còn sống sẽ được hưởng. Thừa kế thế vị chỉ được áp dụng đối với phần di sản được chia theo pháp luật.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Đây là chương đề cập đến những vấn đề lý luận về thừa kế nói chung cũng như thừa kế theo pháp luật nói riêng, theo quy định của pháp luật dân sự. Từ những phân tích, nghiên cứu trên có thể rút ra một số kết luận sau:

1. Thừa kế xuất hiện là một tất yếu của lịch sử phát triển trong xã hội loài người, mỗi chế độ xã hội khác nhau thì thừa kế lại mang những đặc điểm khác nhau và phản ánh bản chất giai cấp của xã hội đó.

2. Quyền thừa kế chỉ xuất hiện và được ghi nhận khi Nhà nước ra đời và thiết lập trật tự xã hội, quản lý xã hội bằng pháp luật. Khi các quan hệ trong xã hội thay đổi, nhất là cơ sở kinh tế thay đổi tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi nhận thức về thừa kế cũng như thừa kế theo pháp luật.

3. Pháp luật Việt Nam qua các thời kì đều dành sự quan tâm tương xứng với quan hệ thừa kế thể hiện ở việc luôn có quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực thừa kế.

4. Đến thời điểm hiện tại, các quan điểm khoa học đều ghi nhận thừa kế là một hiện tượng tất yếu và tính lịch sử, thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang cho người còn sống.

5. Thừa kế theo pháp luật là sự dịch chuyển di sản của người chết sang cho người còn sống trên cơ sở quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, quan hệ nuôi dưỡng giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản và tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định do pháp luật quy định.

6. Ý nghĩa của quy định về thừa kế theo pháp luật là bảo đảm di sản của người thừa kế luôn được định đoạt, bảo đảm quyền được hưởng thừa kế của những người thân thích trong gia đình, khuyến khích công dân lao động sản xuất ra nhiều của cải cho xã hội và góp phần bảo đảm duy trì trật tự xã hội

7. Thừa kế theo pháp luật có những điểm đặc thù, các trường hợp phát sinh quan hệ thừa kế theo pháp luật khác với trường hợp thừa kế theo di chúc. Để được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật đòi hỏi cá nhân phải có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn

nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản và không thuộc trường hợp không được hưởng di sản; từ chối nhận di sản, truất quyền hưởng di sản. Đồng thời, cá nhân nhận di sản phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế (hoặc sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước thời điểm người để lại di sản chết).

8. Việc pháp luật quy định những người thuộc hàng thừa kế không mang tính ngẫu nhiên mà có sự phỏng đoán ý chí của đa số người để lại di sản, để bảo đảm quyền, lợi ích cho những người có các mối quan hệ nhất định với người để lại di sản, để củng cố và duy trì tình thân nếu người có tài sản qua đời.

9. Pháp luật bảo vệ quyền của người để lại di sản, nhưng đồng thời cũng bảo vệ quyền của người nhận di sản bằng những quy định pháp luật nhất định.

10. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quyền để lại di sản thừa kế không những bao gồm quyền đối với những tài sản hữu hình như nhà cửa, máy móc, đất đai... mà còn có quyền tài sản đối với những tài sản vô hình như tài sản trí tuệ. Nhưng không phải quyền tài sản đối với đối tượng nào của quyền sở hữu công nghiệp cũng trở thành di sản để thừa kế. Chẳng hạn, chỉ dẫn địa lý là đối tượng không được quyền chuyển giao, chủ sở hữu của đối tượng này là Nhà nước.

CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Thừa kế là sự dịch chuyển tài sản của một người đã chết sang cho người còn sống. Dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của người để lại di sản, trước hết pháp luật thừa kế quy định về hình thức thừa kế theo di chúc. Theo đó, những chủ thể nhất định đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Người được nhận di sản thừa kế trong trường hợp này có thể là cá nhân, hoặc không phải là cá nhân, mà không cần đáp ứng điều kiện phải có mối quan hệ nhất định với người để lại di sản. Bên cạnh hình thức thừa kế theo di chúc, pháp luật dự liệu đến trường hợp người để lại di sản không có di chúc, hoặc di chúc của họ không phát sinh hiệu lực trên thực tế (bằng việc quy định về hình thức thừa kế theo pháp luật). Nếu thừa kế theo di chúc dựa trên ý chí của người để lại di sản, thì thừa kế theo pháp luật dựa trên ý chí của nhà nước. Tất nhiên ý chí của nhà nước được thể hiện trong thừa kế theo pháp luật không phải được quy định một cách thiếu căn cứ mà ý chí đó được dựa trên sự phỏng đoán ý chí của đa số người để lại di sản. Pháp luật về thừa kế trong trường hợp này quy định các trình tự, thủ tục nhất định để tiến hành phân chia di sản cho những người thừa kế.

Tại thời điểm mở thừa kế, nếu không có di chúc hoặc có di chúc nhưng việc phân chia di sản thừa kế không thể thực hiện được vì những lý do nhất định thì di sản của người chết sẽ được chia cho những người trong hàng thừa kế mà pháp luật đã quy định trước.

3.1. Những nguyên tắc của pháp luật Việt Nam về thừa kế theo pháp luật

Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ”. Trên cơ sở đó, BLDS năm 2015 đã có nhiều quy định thể hiện các

nguyên tắc về thừa kế nói chung, thừa kế theo pháp luật nói riêng, coi đó là kim chỉ nam, là định hướng để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến thừa kế.

Thứ nhất, mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền thừa kế theo pháp luật

“Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật” [52, Điều 610]. Theo đó, mọi cá nhân không phân biệt giới tính, độ tuổi, tôn giáo, quốc tịch đều có quyền như nhau trong việc để lại di sản và hưởng di sản. Bởi quyền thừa thừa kế bao gồm quyền để lại thừa kế và quyền nhận thừa kế nên quyền bình đẳng về thừa kế được xét theo cả hai phương diện.

Với phương diện bình đẳng về việc để lại di sản thì quyền để lại di sản thừa kế được pháp luật ghi nhận bình đẳng giữa tất cả các cá nhân. Với thừa kế theo di chúc thì bất kỳ ai đều có quyền thể hiện ý chí của mình để định đoạt tài sản của mình cho người khác bằng di chúc, không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Đối với thừa kế theo pháp luật, tuy người để lại di sản không trực tiếp thể hiện ý chí của mình như trong thừa kế theo di chúc, nhưng pháp luật “thay mặt” người để lại di sản có những “phỏng đoán” ý chí của họ. Những sự “phỏng đoán” ấy thể hiện quyền để lại di sản thừa kế được pháp luật ghi nhận bình đẳng giữa tất cả các cá nhân.

Với phương diện bình đẳng về quyền được hưởng di sản thừa kế thì mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền hưởng di sản theo pháp luật. Những người trong cùng một hàng được hưởng kế phần như nhau mà không có sự phân biệt. Bình đẳng về quyền nhận di sản được thể hiện thông qua các nội dung: i) vợ, chồng đều có quyền ngang nhau trong việc hưởng di sản của con để lại; ii) cha mẹ có quyền ngang nhau trong việc hưởng di sản của con để lại, iii) các con đều có quyền ngang nhau trong việc hưởng di sản của bố mẹ để lại, không phân biệt con trai hay con gái, con nuôi hay con đẻ, con trong giá thú hay con ngoài giá thú; iv) những người thân thích khác của người để lại di sản đều có quyền ngang nhau trong việc hưởng di sản thừa kế mà không phân biệt ông bà nội, ông bà ngoại; cụ nội, cụ ngoại; cháu trai hay cháu gái, cháu nội hay cháu ngoại, chắt nội hay chắt ngoại, người thân thích bên nội hay bên ngoại...

Thứ hai, tôn trọng ý chí của các chủ thể trong quan hệ thừa kế theo pháp luật

Điều 3 BLDS năm 2015 quy định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự,

trong đó khoản 2 ghi nhận: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng”. Đồng thời “Cá nhân có quyền ...để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản ...theo pháp luật” [52, Điều 609]. Như vậy, Điều 609 đồng thời ghi nhận quyền của người để lại di sản cũng như quyền của người được hưởng di sản.

Như đã nói ở trên, đối với thừa kế theo pháp luật, tuy người để lại di sản không trực tiếp thể hiện ý chí của mình như trong thừa kế theo di chúc, nhưng pháp luật “thay mặt” người để lại di sản có những “phỏng đoán” ý chí của họ trong việc để lại di chúc cho ai sao cho có lý, có tình, phù hợp với thuần phong mỹ tục của từng dân tộc, phù hợp với mong muốn của đại đa số những người để lại di sản mà vì một lý do nào đó họ không trực tiếp thể hiện ý chí của mình (bằng di chúc) được. Đối với di sản là tài sản vô hình, là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, quyền để lại di sản của người để lại di sản được pháp luật quy định có một số quy định riêng như sau:

Một là, về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, có các quyền tài sản mà người để lại di sản có quyền để lại thừa kế như sau: làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính (Điều 20 Luật SHTT). Các quyền tài sản nói trên sẽ là di sản thừa kế do người chết để lại và được chia thừa kế. Ngoài ra với mục đích để tác phẩm đến được với công chúng và thể hiện giá trị của tác phẩm, nội dung: “Công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” trong quyền nhân thân thuộc quyền tác giả cũng được chuyển giao và được coi là quyền được thừa kế (Khoản 2 Điều 45 LSHTT).

Hai là, về quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp. Quyền tác giả chỉ phát sinh đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp có tính sáng tạo như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Việc ghi nhận các

quyền của tác giả nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, phục vụ lợi ích chung của xã hội. Các đối tượng sở hữu công nghiệp còn lại như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý là các dấu hiệu để chỉ dẫn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa sản phẩm nên tính sáng tạo chứa đựng trong các đối tượng này hầu như không có hoặc rất ít, vì vậy, pháp luật không đặt ra việc ghi nhận tác giả cho các đối tượng này. Đối với các thông tin được coi là bí mật kinh doanh, mặc dù có thể mang tính sáng tạo, nhưng do đặc trưng cơ bản của đối tượng này là tính bí mật, nên quyền lợi của người tạo ra bí mật kinh doanh thường được thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng thuê nghiên cứu hoặc hợp đồng lao động của họ với chủ sở hữu bí mật kinh doanh. Pháp luật ghi nhận tác giả các đối tượng sở hữu công nghiệp có hai nhóm quyền năng cơ bản:

Nhóm 1: quyền nhân thân, là những quyền chỉ thuộc về tác giả như quyền được ghi tên tác giả trong văn bằng bảo hộ; được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về các đối tượng sở hữu công nghiệp. Những quyền này không thể chuyển giao cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay cả trong trường hợp tác giả của đối tượng sở hữu công nghiệp đó chết, quyền đó vẫn gắn liền với tác giả, không thể chuyển giao cho những người được hưởng di sản.

Nhóm 2: quyền tài sản, là quyền được hưởng những lợi ích vật chất phát sinh từ đối tượng sở hữu công nghiệp của tác giả. Quyền tài sản được pháp luật ghi nhận cho tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền được nhận thù lao từ chủ sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Bản chất của tiền thù lao là để trả công cho lao động trí tuệ của tác giả, bù đắp cho những nỗ lực sáng tạo của họ cũng như những chi phí mà tác giả đã bỏ ra trong suốt quá trình nghiên cứu trong trường hợp tác giả sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp một cách độc lập bằng kinh phí và phương tiện vật chất của mình. Mức thù lao cho tác giả được xác định theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc xác định theo quy định của pháp luật (Điều 135 Luật SHTT). Trong trường hợp tác giả chết, những lợi ích vật chất phát sinh từ đối tượng sở hữu công nghiệp của tác giả sẽ được để lại cho người được hưởng di sản của tác giả. Nếu chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chết thì chủ sở hữu đó có thể để lại thừa kế quyền sở hữu công nghiệp cho người khác.

Đối với cá nhân có quyền nhận di sản thừa kế, pháp luật thừa kế của nước ta thể

hiện việc tôn trọng ý chí của người nhận di sản bằng cách quy định về quyền đồng ý hoặc từ chối nhận di sản. Người thừa kế được quyền thể hiện ý chí của mình về việc có nhận di sản thừa kế hay không cho đến trước thời điểm phân chia di sản thừa kế mà người chết để lại. Thực tế có những trường hợp khi người để lại di sản còn sống thì giữa họ và người có quyền hưởng thừa kế có mâu thuẫn, do đó khi người để lại di sản chết, người có quyền hưởng di sản có thể từ chối quyền nhận di sản vì không muốn liên quan đến người mà trước đó mình có mâu thuẫn. Hoặc cũng có những trường hợp người được hưởng di sản đã có điều kiện vật chất tốt nên không muốn nhận phần di sản mà nhường lại phần di sản để chia cho những người khác khó khăn hơn. Có trường hợp định cư ở nước ngoài, họ không có thời gian và điều kiện đi lại để phân chia di sản thừa kế nên họ từ chối nhận di sản... Việc ghi nhận quyền năng này của người hưởng di sản là hết sức tiên bộ. Điều đó thể hiện trong xã hội hiện đại, cá nhân phải chịu trách nhiệm về chính hành vi của mình. Quy định đó cũng tránh được những vấn đề phức tạp có thể xảy ra trong đời sống xã hội và phù hợp theo lẽ tự nhiên của đời sống xã hội. Về quyền của người được hưởng di sản đối với các tài sản vô hình, đối tượng của sở hữu trí tuệ, pháp luật có quy định riêng như sau:

Một là, do quyền sở hữu trí tuệ bị giới hạn bởi thời gian (liên quan đến thời hạn bảo hộ) nên đối với các quyền sở hữu trí tuệ có thời hạn bảo hộ hữu hạn, người nhận thừa kế chỉ được hưởng quyền trong thời hạn bảo hộ.

Hai là, do quyền sở hữu trí tuệ bị giới hạn về không gian nên người nhận thừa kế chỉ được hưởng quyền của mình trong phạm vi không gian được bảo hộ. Với mỗi đối tượng khác nhau, pháp luật sở hữu trí tuệ đề cập cụ thể đến các quyền mà người thừa kế được hưởng là khác nhau.

Thứ ba, đảm bảo quyền hưởng di sản của một số người thừa kế theo pháp luật

Tuy tôn trọng quyền để lại di sản thừa kế của người trước khi chết có tài sản để lại, pháp luật Việt Nam còn bảo vệ quyền lợi cho một số người thừa kế theo pháp luật. Vì vậy trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật có những quy định hạn chế quyền của người để lại di sản khiến cho quyền của họ không phải là quyền tuyệt đối. Có nghĩa là pháp luật có những quy định đảm bảo quyền hưởng di sản của một số người thừa kế theo pháp luật. Nếu tại thời điểm mở thừa kế, người để lại di sản còn có những người thân thiết như cha,

mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động nhưng người để lại di sản lại không cho hoặc cho họ hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất thừa kế theo luật thì pháp luật có quy định bắt buộc người để lại di sản phải để lại cho những người trên ít nhất bằng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật [52, Điều 644]. Quyền của người để lại di sản chỉ không bị hạn chế khi họ không có những người thân thiết rơi vào các trường hợp trên.

3.2. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Trên tinh thần quy định của Điều 650 BLDS năm 2015, có thể chia các trường hợp thừa kế theo pháp luật thành hai nhóm sau:

Nhóm thứ nhất: toàn bộ di sản thừa kế mà người chết để lại được chia theo pháp luật, gồm các trường hợp: không có di chúc; di chúc không hợp pháp; tất cả những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; tất cả những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc đều không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Nhóm thứ hai: một phần di sản thừa kế được chia theo di chúc, một phần được chia theo pháp luật, gồm các trường hợp: phần di sản không được định đoạt trong di chúc; phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, thừa kế theo pháp luật bao gồm các trường hợp sau:

3.2.1. Không có di chúc

Trong thừa kế, trước tiên di sản phải được dịch chuyển theo ý chí của người để lại di sản được thể hiện trong di chúc. Trường hợp không có di chúc di sản thừa kế của một người có thể được phân chia cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật. Việc xác định các trường hợp được coi là không có di chúc có ý nghĩa rất quan trọng để kết luận một trường hợp trên thực tế có áp dụng phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hay không.

Thông thường nhất, di sản thừa kế sẽ được phân chia theo pháp luật do người có di sản không lập di chúc. Ngoài ra, người để lại di sản có lập di chúc nhưng vẫn được coi là không có di chúc nếu rơi vào một trong những trường hợp sau đây:

Một là người có di sản lập di chúc nhưng sau đó lại tự hủy bỏ di chúc đó. Việc hủy bỏ di chúc được quy định là một quyền của người lập di chúc. Với quy định về thời điểm có hiệu lực của di chúc là: di chúc phát sinh hiệu lực từ thời điểm người lập di chúc chết. Do đó, hoàn toàn có thể xảy ra khả năng người lập di chúc tự hủy bỏ di chúc mà mình đã lập vì muốn định đoạt tài sản của mình theo những phương thức khác, hoặc muốn lập một di chúc có nội dung khác với di chúc ban đầu, nhưng chưa kịp lập một di chúc thay thế thì đã qua đời.

Hai là người có di sản lập di chúc nhưng tại thời điểm phân chia di sản thì di chúc bị thất lạc, do đó không có cơ sở để thực hiện ý nguyện của người để lại di sản trước khi họ chết. Nếu di chúc không còn do bị thất lạc vào thời điểm phân chia di sản thì rõ ràng không thể có căn cứ để thực hiện việc phân chia. Lúc này, di sản thừa kế buộc phải được chia cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu [52, Điều 642, Khoản 3]

Ba là người để lại di sản có lập di chúc nhưng di chúc đã bị hư hỏng đến mức không thể đọc được, và do đó không thể xác định được một cách chính xác ý nguyện mà người chết để lại trong việc dịch chuyển tài sản.

Bốn là nội dung được thể hiện trong di chúc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, thì bản di chúc đó bắt buộc phải được những người thừa kế theo di chúc cùng nhau giải thích lại nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết (có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc). Trong trường hợp những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Đây cũng có thể được xem xét là một trong những trường hợp không có di chúc và giải quyết phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Cần xác định chỉ được coi là không có di chúc khi toàn bộ nội dung không đạt được cách hiểu thống nhất. Khi chỉ có một phần nội dung của di chúc không đạt được cách hiểu thống nhất thì chỉ phần di sản liên

quan tới phần di chúc có nội dung chưa được hiểu thống nhất của di chúc mới được chia theo pháp luật, còn phần di sản liên quan tới phần di chúc có nội dung đã được hiểu thống nhất của di chúc vẫn được chia theo di chúc.

3.2.2. Di chúc không hợp pháp

Để di chúc phát sinh hiệu lực pháp luật trên thực tế thì điều kiện đầu tiên mà di chúc đó cần phải đáp ứng đó là di chúc phải hợp pháp. Các điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp bao gồm: người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; người lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong việc lập di chúc; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật; không trái đạo đức xã hội; hình thức của di chúc không trái quy định của luật [52, Điều 630]. Theo đó, nhìn chung, những quy định về di chúc hợp pháp cũng trùng khớp với quy định về những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Điều này là hợp lý, bởi hành vi lập di chúc chính là một giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng một hành vi pháp lý đơn phương. Nhưng có những trường hợp di chúc dù đảm bảo được tính hợp pháp theo quy định của pháp luật nhưng hoàn toàn có thể rơi vào những trường hợp không thể phân chia di sản thừa kế theo di chúc đó. Cụ thể: người được chỉ định trong di chúc không còn sống vào thời điểm mở thừa kế; hoặc di sản được chỉ định trong di chúc không còn tồn tại vào thời điểm di chúc phát sinh hiệu lực (thời điểm người lập di chúc chết hoặc bị tuyên bố là đã chết). Di chúc phát sinh hiệu lực trên thực tế thì điều kiện đầu tiên là di chúc phải hợp pháp. Nhưng ngược lại, di chúc hợp pháp chưa chắc đã phát sinh hiệu lực pháp luật. Khi di chúc vi phạm một trong các điều kiện để được coi là hợp pháp, thì di chúc có thể bị coi là vô hiệu [52, Điều 630]. Tùy thuộc vào sự vi phạm điều kiện nào mà di chúc có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

Theo Điều 606, BLDS Italia di chúc sẽ bị vô hiệu nếu không được viết tay hoặc nếu chữ ký bị thiếu, có thể là thiếu chữ ký của người lập di chúc hoặc công chứng viên. Trong trường hợp các di chúc được công chứng, người lập di chúc không có khả năng ký, sẽ bị vô hiệu nếu không tuyên bố cho biết lý do vì sao người đó lại không ký vào bản di chúc. Theo pháp luật dân sự của Hà Lan, ý chí và di chúc cuối cùng chỉ có thể được thực hiện bởi công chứng viên với các yêu cầu sau: người lập di chúc đã thể hiện ý chí của mình một cách rõ ràng, việc lập di chúc phải được thực hiện với sự hiện diện của người công

chứng và hai nhân chứng; công chứng viên đọc đầy đủ nội dung di chúc; công chứng viên yêu cầu người lập di chúc xác nhận những gì được đọc ra thực sự là ý chí cuối cùng của người đó; người lập di chúc, các nhân chứng và công chứng viên phải ký vào bản di chúc.

Theo pháp luật của Australia, chữ ký của người lập di chúc được thực hiện ở chân di chúc, vị trí của chữ kí cũng phần nào thể hiện được vai trò của chủ thể có liên quan đến việc lập di chúc. Ở Tây và Nam Australia, người lập di chúc phải tạo chữ kí mang tính đặc trưng trong việc lập di chúc, thậm chí việc kí vào di chúc còn có thể được thực hiện thay bởi một người khác. Người đó chỉ đơn thuần thực hiện một hành động cơ học cho người lập di chúc

Như vậy, pháp luật của các quốc gia trên thế giới đều có những quy định rất nghiêm ngặt về điều kiện có hiệu lực của di chúc. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật đưa ra, di chúc của một người mới được coi là có hiệu lực, nếu không, bản di chúc đó sẽ không có hiệu lực và không được áp dụng trên thực tế.

Theo pháp luật dân sự Việt Nam, có những trường hợp di chúc vô hiệu toàn bộ, tức là tất cả di sản mà người chết để lại sẽ được chia theo pháp luật. Nhưng cũng có trường hợp di chúc chỉ vô hiệu một phần, phần còn lại vẫn có hiệu lực bình thường. Trong trường hợp này, di sản có thể vừa được phân chia theo di chúc, theo ý chí của người để lại di sản; đồng thời cũng có thể được phân chia theo quy định của pháp luật.

Xét về điều kiện có hiệu lực của di chúc, pháp luật của một số quốc gia cũng quy định những nội dung khá giống nhau. Chẳng hạn, các tòa án Italia đặc biệt coi trọng chữ ký của người lập di chúc và kiểm tra một cách rất nghiêm ngặt. Theo quy định của BLDS năm 1865 của Italia có nhiều nội dung giống như luật kế vị Pháp (thậm chí còn chặt chẽ hơn cả luật pháp của Bỉ) nhưng có những điểm chặt chẽ hơn, chẳng hạn trường hợp viết di chúc trên máy bay hoặc trong trường hợp xảy ra tai nạn.

3.2.3. Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di

sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế [52, Điều 613]. Theo quy định này, người thừa kế gồm người thừa kế là cá nhân và người thừa kế là cơ quan, tổ chức.

Với cá nhân, điều kiện để họ được hưởng thừa kế là phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Đây có thể được nhìn nhận là một trong những nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. Theo đó, cá nhân có quyền nhận di sản thừa kế từ khi sinh ra, mà không phụ thuộc vào việc cá nhân đó có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hay không. Cụ thể:

Trường hợp thứ nhất, người được hưởng thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Như đã phân tích ở Chương 2, bản chất của thừa kế là việc dịch chuyển tài sản từ người chết sang cho người còn sống, như vậy đương nhiên người được hưởng di sản phải là người còn sống. Một cá nhân bị coi là “đã chết” khi rơi vào một trong hai trường hợp: chết sinh học hoặc chết pháp lý (chết suy đoán). Ở đây, pháp luật thừa kế chỉ đưa ra điều kiện cho những người thừa kế là cá nhân về việc họ phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Điều này có nghĩa là, cá nhân phải được xác định là còn sống tại thời điểm người lập di chúc chết.

Trường hợp thứ hai, cá nhân đó sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng phải thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết. Điều kiện này được đặt ra đối với trường hợp người thừa kế vẫn đang tồn tại ở dạng bào thai tại thời điểm người để lại di sản chết. Theo quy định này thì không cần người để lại di sản phải biết về sự “đã thành thai” của đứa trẻ thì đứa trẻ vẫn được hưởng di sản.

Tuy nhiên để xác định cá nhân đó “còn sống” theo quy định tại điều 613 BLDS 2015 thì pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Quy định “Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu” [52, Điều 30] cũng chưa có ý nghĩa rõ ràng trong việc xác định thời điểm sinh ra và “còn sống” để một người có thể trở thành người thừa kế theo quy định tại Điều 613 BLDS. Trong trường hợp cha mẹ có yêu cầu thì đứa trẻ không sống đủ hai mươi

bốn giờ vẫn được làm giấy khai sinh như những đứa trẻ khác. Như vậy, vấn đề chúng ta có thể suy luận rằng đứa trẻ sinh ra được 24 giờ trở lên rồi sau đó mới chết, thì đứa trẻ đó vẫn được xác định là người thừa kế hay không, điều này vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên pháp luật dân sự Việt Nam có quy định “Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng” [52, Điều 660]. Như vậy, từ quy định này chúng ta có thể hiểu nếu sau khi sinh ra mới chết thì đứa trẻ vẫn được hưởng di sản. Ở đây không có quy định giới hạn nào về thời gian đứa trẻ sinh ra còn sống là bao nhiêu. Như vậy, từ các quy định trên, theo quan điểm của tác giả thì chỉ cần đứa trẻ được sinh ra và còn sống theo xác định của y học thì đứa trẻ đó sẽ được hưởng di sản không phụ thuộc vào thời gian đứa trẻ đó sống được là bao nhiêu.

Đối với trường hợp người thừa kế theo di chúc không phải là cá nhân:

Bên cạnh cá nhân là người thừa kế thì những người thừa kế theo di chúc hoàn toàn có thể là những chủ thể khác không phải cá nhân. Theo quy định pháp luật hiện hành, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự được quy về hai tư cách: cá nhân và pháp nhân. Tuy nhiên, pháp luật về thừa kế trong trường hợp này không sử dụng thuật ngữ: “người thừa kế là pháp nhân”, mà lại sử dụng thuật ngữ “người thừa kế không phải là cá nhân”. Bản thân tác giả thiết nghĩ, người lập di chúc hoàn toàn có quyền thể hiện ý chí của mình trong việc dịch chuyển tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của họ cho bất kì ai, mà không chỉ là cá nhân và pháp nhân. Ví dụ: ông A là thầy giáo đã về hưu, có tham gia giảng dạy tại một lớp học tình thương để dạy học cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không được đi học. Ông A có thể lập di chúc trước khi chết và định đoạt số tiền một trăm triệu cho lớp học này.

Nói về điều kiện của người thừa kế không phải là cá nhân, pháp luật về thừa kế quy định: người thừa kế không phải là cá nhân phải còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Như vậy, khi các pháp nhân, cơ quan, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được chỉ định là người thừa kế trong di chúc vẫn còn tồn tại vào thời điểm người lập di chúc đó chết, thì hoàn toàn có thể được xác định là người thừa kế theo di chúc, và sẽ được hưởng di sản thừa kế theo như ý nguyện mà người lập di chúc để lại.

Về quy định “còn sống vào thời điểm mở thừa kế”, Điều 6403, Phần 6, Đạo luật chứng thực của tiểu bang California, Hoa kỳ [103] có quy định rất rõ ràng về thời điểm sống sót: để được hưởng thừa kế theo pháp luật, người hưởng di sản phải sống sót tối thiểu 120 giờ kể từ thời điểm người để lại di sản chết¹. Như vậy, nếu người được hưởng di sản không sống lâu hơn người để lại di sản được 120 giờ thì người đó sẽ không được hưởng di sản. BLDS Việt Nam 2015 chưa có quy định cụ thể về vấn đề này.

Tóm lại, khi những người thừa kế được xác định trong di chúc không còn sống hoặc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì bản di chúc đó có thể sẽ không phát sinh hiệu lực pháp luật một phần hoặc toàn bộ (phụ thuộc vào từng trường hợp nhất định). Đây là một trong những trường hợp sẽ áp dụng thừa kế theo pháp luật để phân chia di sản thừa kế. Một cách đương nhiên, phần di sản liên quan đến một hoặc một số trong số những người thừa kế là cá nhân không còn sống vào thời điểm mở thừa kế; người thừa kế không phải là cá nhân không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế sẽ được phân chia theo quy định về thừa kế theo pháp luật. Nói cách khác, phần di sản đó sẽ được phân chia cho những người thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản.

3.2.4. Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản

Nếu người chết có để lại di chúc trong đó chỉ định rõ người thừa kế nhưng bản thân người được chỉ định thuộc một trong các trường hợp sau thì họ không có quyền hưởng di sản:

Thứ nhất, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

Thứ hai, người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

Thứ ba, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

Thứ tư, người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm

hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản [52, Điều 621, Khoản 1]

Tuy nhiên, nếu một người thực hiện một trong những hành vi nói trên và người để lại di sản đã biết hành vi của người đó nhưng trong di chúc vẫn chỉ định người đó được quyền nhận di sản thừa kế, thì quyền thừa kế của họ vẫn được bảo đảm thực hiện [52, Điều 621, Khoản 2]. Đây có thể được xem là quy định pháp luật thể hiện nguyên tắc tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt của người để lại di sản. Khi một người được chỉ định là người thừa kế theo di chúc nhưng lại bị pháp luật tước quyền hưởng di sản (không có quyền hưởng di sản) thì di chúc đó bị coi là không phát sinh hiệu lực pháp luật (một phần hay toàn bộ phụ thuộc vào việc một người hay tất cả những người được chỉ định trong di chúc bị tước quyền hưởng di sản). Nói cách khác, dù di chúc được lập là hợp pháp, nhưng việc phân chia di sản sẽ không thể thực hiện được theo sự phân chia trong di chúc. Trong trường hợp này, thừa kế theo pháp luật sẽ được áp dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tương tự với trường hợp người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng để giải quyết các vấn đề thừa kế phát sinh nếu người thừa kế được chỉ định nhận di sản theo di chúc nhưng lại thể hiện ý chí về việc từ chối nhận khối di sản đó. Đây được nhìn nhận là một trong những quyền của người nhận di sản. Họ có quyền thể hiện ý chí của mình trong việc có nhận hay không nhận di sản thừa kế, pháp luật tôn trọng cũng như tạo cơ chế để họ có thể thực hiện quyền đó của mình. Di chúc trong trường hợp này có thể không phát sinh hiệu lực một phần, hoặc không phát sinh hiệu lực toàn bộ, phụ thuộc hoàn toàn vào việc một số người thừa kế theo di chúc từ chối nhận di sản hoặc toàn bộ người thừa kế đều từ chối nhận. Tuy nhiên, việc từ chối nhận di sản sẽ chỉ được bảo đảm thực hiện khi nó phù hợp với những quy định của pháp luật về nội dung này.

Trong cả hai trường hợp trên, phần di sản mà trong di chúc đã định đoạt liên quan đến người không có quyền hưởng di sản và người từ chối nhận di sản đều không thể được chuyển giao theo đúng ý nguyện của người lập di chúc. Lúc này, phần di sản đó sẽ được đem chia theo trình tự, thủ tục thừa kế theo pháp luật. Nói cách khác, những người thừa kế

theo pháp luật sẽ được xác định để hưởng số di sản này theo thứ tự các hàng thừa kế mà pháp luật quy định.

Trường hợp tương tự như trường hợp trên là một trong số những người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì phần di sản thừa kế mà lẽ ra người đó được hưởng cũng chia theo pháp luật.

3.2.5. Phần di sản không được định đoạt trong di chúc

Thông thường, người để lại di sản sẽ lập di chúc để định đoạt toàn bộ khối tài sản của mình và chỉ định những người thừa kế sẽ được nhận di sản. Tuy nhiên trong những trường hợp nhất định, tại thời điểm lập di chúc, người để lại di sản vì một lý do nào đó chưa định đoạt toàn bộ khối tài sản trong di chúc đã lập. Điều này dẫn đến tình trạng một phần khối di sản mà người chết để lại chưa được xác định người nhận. Theo đó, di sản thừa kế sẽ được giải quyết phân chia theo hướng: những di sản đã được định đoạt trong di chúc sẽ được phân chia theo ý nguyện của người để lại di sản (theo di chúc); phần còn lại chưa được định đoạt trong di chúc sẽ được phân chia theo ý chí của nhà nước (theo quy định của pháp luật).

3.2.6. Trường hợp người được nhận di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Điều 650 BLDS 2015, các trường hợp thừa kế theo pháp luật tuy không quy định về trường hợp người được nhận di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Tuy nhiên đây là những trường hợp pháp luật quy định người để lại di sản buộc phải để cho những người có quan hệ gần gũi nhất với họ được hưởng phần di sản bắt buộc (2/3 suất thừa kế theo luật) nếu khi định đoạt di sản của mình mà người để lại di sản không để hoặc để lại cho những người đó ít hơn 2/3 suất thừa kế theo luật. Vì vậy tác giả cho rằng trường hợp người được nhận di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc là một trường hợp đặc biệt của thừa kế theo pháp luật.

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động” [52, Điều 644]

Cha mẹ là người có công sinh thành dưỡng dục các con. Khi con có tài sản riêng nhưng lại di chúc để lại hoàn toàn tài sản cho người khác mà không để lại cho cha mẹ thì điều đó chưa đúng với nghĩa vụ bảo hiếu của các con đối với đấng sinh thành nên pháp luật có quy định như trên để ràng buộc nghĩa vụ bảo hiếu của các con đối với cha mẹ mình. Điều đó là phù hợp với luân thường, đạo lý, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Con chưa thành niên, con thành niên mà không có khả năng lao động là những người chưa có khả năng tự nuôi sống bản thân. Vì vậy, cha mẹ phải có nghĩa vụ “Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình” [50, Điều 69, Khoản 2]. Cha mẹ đã sinh ra các con nên phải có trách nhiệm nuôi con khi con chưa thành niên, hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Nhưng vì lý do nào đó cha mẹ chết, không thực hiện được trách nhiệm đối với con mà trong trường hợp cha mẹ có tài sản thì theo lẽ thường tình thì cha mẹ dành tài sản đó cho con để con sinh sống đến khi con trưởng thành. Trong trường hợp cha mẹ không muốn để lại di sản cho con mà viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người khác hoặc để lại cho con ít hơn 2/3 suất thừa kế theo pháp luật thì Điều 644, BLDS 2015 quy định cho người con được hưởng ít nhất 2/3 suất thừa kế theo pháp luật là phù hợp.

Một trường hợp người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nữa là người đang là vợ (chồng) của người để lại di sản ở thời điểm mở thừa kế. Vợ chồng sống với nhau một ngày nên nghĩa. Khi chồng hoặc vợ chết có tài sản để lại cho người khác nhưng không để cho vợ (chồng) mình ít nhất bằng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật thì người vợ (chồng) còn sống sẽ được hưởng ít nhất bằng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật [52, Điều 644]

Để có được các quy định về các trường hợp thừa kế theo pháp luật khá hoàn thiện như trên, trải qua một quá trình lập pháp hàng trăm năm, Pháp luật dân sự Việt Nam đã có

hiều văn bản pháp lý quy định về các trường hợp thừa kế theo pháp luật và ngày càng đầy đủ, hoàn thiện hơn.

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, pháp luật ở Việt Nam nói chung còn rất sơ khai, các trường hợp thừa kế theo pháp luật đã được quy định nhưng chưa đầy đủ. Điều 332 BLDS Bắc Kỳ năm 1931 quy định hai trường hợp làm phát sinh thừa kế theo pháp luật: một là, người nào khi còn sống không phân chia tài sản của mình cho người khác và cũng không lập di chúc chỉ định người thừa kế thì di sản của người đó được chia theo pháp luật; hai là, người chết có để lại di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực thi hành.

Ngày 22/5/1950, Sắc lệnh số 97/SL về việc sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành (sau đây được gọi chung là Sắc lệnh số 97/SL) được ra đời với những quy định mới về nguyên tắc thừa kế. Nhiều quy định về thừa kế theo pháp luật của chế độ cũ cũng được sửa đổi nhưng không đề cập đến các trường hợp thừa kế theo pháp luật nên thực tiễn áp dụng vẫn giữ nguyên tinh thần của văn bản pháp luật trước đó.

Ngày 30/6/1955, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 19/VHH-HS được ban hành đã yêu cầu Tòa án không nên áp dụng luật lệ của đế quốc và phong kiến nữa. Ngày 10/7/1959, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 772-TATC về vấn đề đình chỉ áp dụng luật pháp cũ của đế quốc và phong kiến. Chỉ thị nêu rõ: “Trong tình hình xã hội của Việt Nam hiện nay... hoàn toàn không thể sử dụng điều luật của đế quốc và phong kiến được nữa, dù với tinh thần mới. Để xét xử các vụ án hình sự và dân sự, cần áp dụng luật pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành từ trước đến giờ (luật, sắc lệnh, nghị định, thông tư...) đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, án lệ của các tòa án, của Tòa án tối cao.” Tuy nhiên các hướng dẫn này cũng chưa có sự mở rộng về các trường hợp thừa kế theo pháp luật.

Đến ngày 27/8/1968, Thông tư số 594- NCPL của Tòa án nhân dân tối cao (sau đây được gọi chung là Thông tư 594) được ban hành, trong đó hướng dẫn về các trường hợp thừa kế theo pháp luật bao gồm: người chết không để lại di chúc; di chúc không hợp pháp; di chúc không có hiệu lực thi hành; có di chúc hợp pháp nhưng người được thừa kế theo di chúc từ chối quyền hưởng di sản.

Thông tư 594 đã có những nội dung mới hết sức tiến bộ về thừa kế theo pháp luật, cụ thể đã có sự mở rộng hơn về các trường hợp thừa kế theo pháp luật, có sự tách bạch giữa hai trường hợp di chúc không hợp pháp và di chúc không có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định như: chưa xác định được khi nào thì di chúc bị coi là không hợp pháp, chưa nêu được hình thức cũng như thời hạn để một người từ chối quyền hưởng di sản.

Sau đó, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 81 ngày 24/7/1981 đề “Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về thừa kế” (sau đây được gọi chung là Thông tư số 81), các trường hợp thừa kế theo pháp luật đã được quy định rất chi tiết, bao gồm: người để lại di sản thừa kế không định đoạt di sản của mình bằng di chúc; người để lại di sản có lập di chúc nhưng toàn bộ hoặc một phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; người lập di chúc chỉ định đoạt một phần tài sản; người được chỉ định thừa kế theo di chúc đã chết trước người lập di chúc hay từ chối không nhận di sản theo di chúc.

So với Thông tư số 594 và các văn bản pháp lý trước đó, Thông tư số 81 được coi là tiến bộ và đầy đủ hơn cả, đã bổ sung thêm được một trường hợp thừa kế theo pháp luật, đó là người được chỉ định thừa kế theo di chúc chết trước người lập di chúc. Tuy nhiên một vấn đề hạn chế mà Thông tư số 81 mắc phải là chỉ quy định về trường hợp phát sinh thừa kế theo pháp luật khi di chúc không có hiệu lực thi hành mà thiếu đi trường hợp di chúc không hợp pháp, trong khi trường hợp này trước đó đã được Thông tư số 594 quy định. Như vậy, Thông tư 81 đã vô hình chung đồng nhất hai trường hợp di chúc không hợp pháp và di chúc không có hiệu lực thi hành.

Trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, Thông tư số 81 đã không còn phù hợp. Pháp lệnh Thừa kế được ban hành ngày 30/8/1990 tập trung giải quyết mọi vấn đề về thừa kế. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật được quy định một cách đầy đủ hơn tại Điều 24 gồm: không có di chúc; di chúc không hợp pháp; những người thừa kế theo di chúc chết trước người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc đều không có quyền hưởng di sản, khước từ quyền hưởng di sản. Đồng thời, theo Khoản 2, Điều 24, Pháp lệnh Thừa kế năm 1990,

thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản trong các trường hợp sau: phần di sản không được định đoạt trong di chúc; phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực; phần di sản có liên quan đến người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, khước từ quyền hưởng di sản hoặc chết trước người lập di chúc; phần di sản liên quan đến cơ quan, tổ chức được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Đến BLDS năm 1995, BLDS năm 2005 đều thống nhất về các trường hợp thừa kế theo pháp luật. Thực chất, Điều 675 BLDS năm 2005 có sự kế thừa một cách trọn vẹn quy định tại Điều 678 BLDS năm 1995. Sau đó BLDS năm 2015 vẫn trên tinh thần kế thừa của BLDS năm 2005 nhưng đã có những sửa đổi nhất định về mặt thuật ngữ cho chuẩn xác hơn như hiện nay.

3.3. Hàng thừa kế theo pháp luật

Hàng thừa kế theo pháp luật là nhóm những người có cùng mức độ gần gũi với người chết và theo đó họ cùng được hưởng ngang nhau đối với di sản thừa kế mà người chết để lại [83, tr.296]. Những người có thể được hưởng di sản theo pháp luật của người chết là những người thuộc diện thừa kế. Nhưng không phải tất cả những người thuộc diện thừa kế đều sẽ được hưởng di sản. Bởi vì cùng diện được hưởng di sản thừa kế nhưng mức độ gần gũi, thân thiết của những người có thể được hưởng di sản với người để lại di sản là khác nhau. Pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xếp thứ tự những người được hưởng thừa kế theo pháp luật theo nguyên tắc truyền thống “dòng chảy xuôi” [83, tr.297], có nghĩa là những người đời sau sẽ được hưởng di sản của những người ở đời trước. Sự sắp xếp thứ tự những người được hưởng di sản còn phụ thuộc vào quan điểm của nhà làm luật của mỗi quốc gia, phụ thuộc vào từng thời kì khác nhau. Khi quan niệm về nghĩa vụ và bổn phận của những người thuộc diện thừa kế khác nhau có thể sẽ làm thay đổi thứ tự những người được hưởng di sản thừa kế. Hơn nữa, pháp luật về thừa kế ngoài việc phụ thuộc vào pháp luật về sở hữu còn phụ thuộc rất nhiều về truyền thống văn hóa, hoàn cảnh xã hội, tập tục, đạo đức, tôn giáo của mỗi dân tộc. Vì vậy, hàng thừa kế theo pháp luật được quy định trong pháp luật của các nước có nhiều điểm khác nhau [83, tr.297]. Pháp luật thừa kế Việt Nam quy định có ba hàng thừa kế, nhưng pháp luật Cộng

hòa Pháp quy định có bốn hàng thừa kế, pháp luật Thái Lan quy định có sáu hàng thừa kế. Ở Nhật và ở Thái Lan, trong quan hệ hôn nhân, vợ, chồng tuy vẫn được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của nhau nhưng được hưởng theo những trường hợp cụ thể nhất định do pháp luật quy định mà không được xếp vào hàng thừa kế theo pháp luật. Ở Pháp, vợ hoặc chồng của người để lại di sản cũng không thuộc bất kỳ một hàng thừa kế theo pháp luật nào của người đó và họ chỉ được thừa kế di sản của nhau khi không có người thân trực hệ thuộc diện thừa kế và anh, chị, em của người để lại di sản thừa kế. Người chết không có con thì anh chị em hoặc các con của những người đó được hưởng thừa kế [38, Điều 750].

Như đã phân tích ở Chương 2, nguồn gốc của quan hệ thừa kế là quan hệ giữa những người thuộc huyết thống trong gia đình, dòng tộc, theo lẽ thường một người khi chết sẽ để lại di sản cho những người thân thích của mình. Qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, quan hệ hôn nhân cũng dần được quan tâm hơn ở những mức độ nhất định, kéo theo hệ quả là vợ và chồng cũng thuộc phạm vi những người được hưởng di sản thừa kế của nhau. Dựa trên phạm vi những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật, các nhà làm luật phân chia nhóm những người này thành ba hàng thừa kế khác nhau, tương ứng với mức độ gần gũi và thân thích giữa người thừa kế với người đã chết. Dưới góc độ pháp lý, hàng thừa kế theo pháp luật được hiểu là “nhóm người có quan hệ cùng tính chất gần gũi với người để lại di sản thừa kế” [82, tr.64], tức là với mỗi hàng thừa kế đều bao gồm một số chủ thể nhất định có quan hệ gần gũi như nhau với người để lại di sản.

BLDS năm 2015 có quy định về hàng thừa kế tại Điều 651 như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Quy định này của BLDS 2015 kế thừa toàn bộ quy định của BLDS 2005.

Theo quy định tại Điều 651 BLDS năm 2015 thì những người thừa kế theo pháp luật được sắp xếp theo ba hàng thừa kế. Những người thừa kế thuộc ba hàng thừa kế này có đặc điểm chung là đều là những người có mối quan hệ gần bố, gần gũi, thân thuộc ở mức độ nhất định đối với người để lại di sản.

3.3.1. Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm hai mối quan hệ thừa kế: quan hệ thừa kế giữa vợ - chồng; quan hệ thừa kế giữa cha, mẹ - con.

3.3.1.1. Quan hệ thừa kế giữa vợ - chồng

Vợ chồng có quyền hưởng di sản của nhau nếu vào thời điểm một bên chết (thời điểm mở thừa kế), hôn nhân của họ vẫn còn tồn tại về mặt pháp lý. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. Quan hệ hôn nhân được xác định hợp pháp khi việc kết hôn tuân thủ các điều kiện và thủ tục pháp luật quy định. Song do những tồn tại của lịch sử nên một số trường hợp hôn nhân thực tế, chưa đáp ứng về điều kiện và thủ tục kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng vẫn được công nhận quan hệ vợ chồng và vẫn thuộc diện thừa kế theo pháp luật của nhau. Các văn bản pháp luật trước đây của nhà nước ta đã từng có những quy định để áp dụng cho phù hợp với thực tế theo từng thời. Cụ thể:

Tại Miền Bắc, người có nhiều vợ trước thời điểm Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 có hiệu lực pháp luật (trước ngày 13/01/1960) không xem xét vấn đề vi phạm luật. Theo đó, quan hệ hôn nhân của vợ chồng xác lập trước ngày 13/01/1960 tuy có vi phạm chế độ một vợ một chồng nhưng vẫn tồn tại trên thực tế, không được coi là trái pháp luật.

Những người là cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, nhiều người đã có vợ ở miền Nam, lại kết hôn với người khác ở miền Bắc, sau ngày thống nhất đất nước, quan hệ hôn nhân với người vợ ở miền Bắc vẫn được thừa nhận.

Tại miền Nam, người có nhiều vợ trước ngày 25/3/1977 (thời điểm công bố danh mục văn bản pháp luật được áp dụng thống nhất trong cả nước) mà việc kết hôn sau không bị hủy bỏ bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì vẫn được công nhận quan hệ hôn nhân.

Trong cả ba trường hợp trên, quan hệ hôn nhân được xác định là hôn nhân thực tế. Tất cả những người vợ trong các trường hợp này đều được xác định là người thừa kế theo pháp luật của người chết (chồng của họ), và thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Do trước đây pháp luật về hôn nhân và gia đình vẫn chấp nhận chế độ đa thê nên trong quan hệ thừa kế đương nhiên chấp nhận người vợ cả cũng như vợ lẽ đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Đến khi Pháp lệnh thừa kế năm 1990 được ban hành đã thay thế nội dung của các văn bản trước đó và quy định một cách chi tiết hơn về hàng thừa kế. Lúc này chế độ đa thê trong hôn nhân đã được thay thế bằng chế độ một vợ một chồng, tư duy lập pháp cũng có nhiều thay đổi, trong hàng thừa kế đã không còn vợ lẽ của người để lại di sản.

Để giải quyết dứt điểm những trường hợp quan hệ vợ chồng không tuân thủ quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 hướng dẫn giải quyết các trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau: Trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích kết hôn và quan hệ vợ chồng được công nhận kể từ ngày bắt đầu chung sống như vợ chồng. Nếu nam, nữ sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm kể từ ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực cho đến ngày 01/01/2003. Từ sau ngày 01/01/2003 mà không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận là vợ chồng. Kể từ sau ngày 01/01/2003 mới đăng ký kết hôn thì quan hệ vợ chồng của họ được xác lập kể từ ngày họ đăng ký kết hôn.

Việc thừa nhận hôn nhân thực tế chỉ mang tính tạm thời để giải quyết những tồn tại của lịch sử, khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực, hôn nhân thực tế dần được xóa bỏ và không được pháp luật thừa nhận. Do đó, việc nam nữ chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của nhau. Nói cách khác, quan hệ giữa họ không được công nhận là quan hệ vợ chồng và họ không được hưởng thừa kế theo pháp luật của nhau.

Pháp luật Việt Nam còn quy định về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác [52, Điều 655].

Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản” [52, Điều 655, Khoản 1], có nghĩa là nếu “không có sự kiện ly hôn xảy ra thì về mặt pháp lý, quan hệ hôn nhân của họ vẫn tồn tại (họ vẫn là vợ chồng), do đó người vợ hoặc người chồng còn sống vẫn được thừa kế di sản của người chồng hoặc người vợ đã chết” [23, tr.92]

“Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản” [52, Điều 655, Khoản 2]. Trong trường hợp này, hôn nhân giữa người chồng và người vợ đang xin ly hôn vẫn tồn tại hợp pháp tại thời điểm mở thừa kế, vì vậy, họ vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật của nhau.

Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản” [52, Điều 655, Khoản 3]. Như vậy, tại thời điểm mở thừa kế, hôn nhân giữa người để lại di sản với vợ (chồng) của người đó vẫn tồn tại thì đương nhiên người chồng (vợ) của người để lại di sản vẫn được hưởng di sản. Sau thời điểm mở thừa kế mới phát sinh quan hệ hôn nhân giữa vợ (chồng) của người để lại di sản với người khác thì quan hệ hôn nhân mới của họ không thể ảnh hưởng tới việc họ đã được hưởng di sản của người chồng (vợ) của họ trước đó, vì vậy, họ vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật của người chết trước.

“ Nếu một người có nhiều vợ mà tất cả các cuộc hôn nhân đó đều được tiến hành trước ngày 13/01/1960 ở miền Bắc hoặc 25/3/1977 ở miền Nam thì khi người chồng chết trước, tất cả các người vợ (nếu còn sống vào thời điểm người chồng chết) đều là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của người chồng. Ngược lại, người chồng là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của người vợ đã chết trước người chồng đó.

Nếu cán bộ, chiến sĩ đã có vợ ở miền Nam, sau khi tập kết ra miền Bắc lấy vợ ở miền Bắc mà việc kết hôn sau không bị huỷ bằng một bản án có hiệu lực pháp luật thì những người vợ đó đều là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của người chồng khi

người chồng chết trước và ngược lại người chồng là người thừa kế thứ nhất của người vợ đã chết.

Đối với các trường hợp hôn nhân không đăng ký kết hôn nhưng được thừa nhận là hôn nhân thực tế (gồm các cuộc hôn nhân được tiến hành trước ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực thi hành ngày 03/1/1987 có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn) thì quan hệ vợ chồng giữa họ vẫn được thừa nhận và do vậy họ là người họ là người thừa kế theo pháp luật của nhau ở hàng thừa kế thứ nhất.

Vợ chồng đã ly hôn nhưng sau đó quay lại chung sống với nhau trước ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực thi hành ngày 03/1/1987 mà cuộc sống chung đó không bị huỷ bỏ bằng một bản án có hiệu lực pháp luật thì họ vẫn được thừa nhận là có quan hệ vợ chồng theo hôn nhân nên vẫn là người thừa kế theo pháp luật của nhau ở hàng thừa kế thứ nhất” [23, tr.93-94].

Bên cạnh việc phân tích những quy định pháp luật hiện hành về hàng thừa kế theo pháp luật, tác giả tiến hành so sánh quy định này của pháp luật thừa kế Việt Nam với quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới.

BLDS Pháp được ban hành năm 1804 là một trong những BLDS nổi tiếng, có lịch sử lâu đời, có tầm ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam. BLDS Pháp quy định quyền thừa kế của vợ, chồng tại Điều 765: “Khi người chết không còn thân thuộc để bậc có thể thừa kế hoặc chỉ để lại thân thuộc bằng hệ, không phải là anh, chị, em hoặc không thuộc của anh, chị, em thì tài sản thừa kế đương nhiên hoàn toàn thuộc về vợ hoặc chồng không ly hôn còn sống và không có bản án xử lý thân đã có hiệu lực pháp luật. Người vợ góa hoặc người chồng góa của người để lại di sản không thuộc bất kỳ một hàng thừa kế theo pháp luật nào của người đó”. Theo đó, người vợ, người chồng trong pháp luật dân sự Pháp không được xếp vào hàng thừa kế nào của người chết và chỉ được thừa kế di sản của nhau khi không có người thân trực hệ thuộc diện thừa kế và anh, chị, em của người để lại di sản thừa kế. Người chết không có con thì anh chị em hoặc các con của những người đó được hưởng thừa kế theo BLDS Pháp [38, Điều 750].

Như vậy, ở Pháp, căn cứ để xây dựng diện và hàng thừa kế hoàn toàn dựa trên quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân không được xem xét trong việc xác định diện thừa kế

mà bị chi phối bởi quan hệ huyết thống. Điều này là điểm khác biệt lớn so với quy định của BLDS Việt Nam 2015. Ở Việt Nam, ngoài việc BLDS quy định vợ (chồng) thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nhau, pháp luật dân sự còn quy định trường hợp vợ (chồng) được hưởng di sản thừa kế của nhau không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Trong trường hợp người để lại di sản định đoạt tài sản của mình theo di chúc nhưng không để lại di sản cho vợ (chồng) của họ thì pháp luật buộc họ phải để lại cho người đó ít nhất 2/3 suất thừa kế theo luật. Như vậy pháp luật Việt Nam rất coi trọng quan hệ hôn nhân. Theo quan điểm của tác giả thì quy định của pháp luật thừa kế Việt Nam: vợ chồng được ưu tiên hưởng thừa kế theo pháp luật (thuộc hàng thừa kế thứ nhất) của nhau là hợp lý, hợp tình hơn quy định của BLDS Pháp vì vợ chồng là người gần gũi với nhau và phải có trách nhiệm trước tiên với nhau và vì vậy họ được ưu tiên hưởng thừa kế của nhau.

Bên cạnh BLDS Pháp, BLDS Nhật Bản cũng có lịch sử khá lâu đời, được xây dựng từ triều đại Meyji, có hiệu lực năm 1889. Trong đó, các quy định về thừa kế được coi là một nội dung quan trọng của Bộ luật. Về quan hệ hôn nhân, BLDS Nhật Bản không quy định vợ (chồng) thuộc hàng thừa kế nào trong ba hàng thừa kế trên, song khẳng định: “Vợ chồng của người để lại thừa kế trở thành người thừa kế trong mọi trường hợp”. Trong trường hợp có bất cứ người nào được quy định trong ba hàng thừa kế nêu trên trở thành người thừa kế thì vợ (chồng) của người chết sẽ được tính ngang hàng với người đó. Điều 900 BLDS Nhật Bản quy định việc chia thừa kế cùng hàng và chia cho vợ (chồng) của người chết như sau: Khi vợ (chồng), con cái là những người thừa kế cùng hàng thì vợ (chồng) được 1/3 di sản thừa kế, con cái được 2/3 di sản thừa kế. Khi vợ (chồng) và người thân trực hệ phía dưới là người thừa kế thì mỗi người được 1/2 di sản thừa kế. Khi vợ (chồng) và anh, chị, em ruột là người thừa kế thì vợ (chồng) được 2/3 di sản thừa kế, anh, chị, em ruột được 1/3 di sản thừa kế. Nếu có nhiều con cái hoặc người thân trực hệ bề trên hoặc nhiều anh, chị, em ruột thì các phần chia thừa kế sẽ bằng nhau. Quy định này cho thấy, pháp luật về thừa kế Nhật Bản cũng coi trọng quan hệ hôn nhân, thể hiện ở quy định trong bất kỳ trường hợp nào nếu người vợ (chồng) hợp pháp còn sống đương nhiên họ được nhận thừa kế với phần di sản tương đối lớn so với những người khác khi được xếp cùng hàng thừa kế. Tuy nhiên trong trường hợp vợ (chồng) và anh, chị, em ruột là người

thừa kế thì vợ (chồng) được 2/3 di sản thừa kế, anh, chị, em ruột được 1/3 di sản thừa kế, điều này khác với quy định của pháp luật thừa kế Việt Nam. Ở Việt Nam, nếu vợ hoặc chồng của người để lại di sản còn sống thì anh, chị, em của người đó sẽ không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của người đó. So với BLDS Pháp và BLDS Nhật Bản thì BLDS Việt Nam 2015 bảo vệ quyền hưởng di sản thừa kế của vợ chồng ở mức cao hơn.

Một quốc gia nữa cùng ở khu vực Đông Nam Á như Việt Nam là Thái Lan. Thái Lan là quốc gia có hệ thống pháp luật chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống pháp luật châu Âu lục địa, Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan được ban hành năm 1925, có vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Vấn đề thừa kế được quy định trong phần cuối cùng của Bộ luật bao gồm các điều luật từ Điều 1599 đến Điều 1755, thừa kế theo pháp luật được quy định tại Phần II “Quyền thừa kế theo pháp luật”.

Trong Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan không quy định về việc vợ (chồng) của người chết thuộc hàng thừa kế nào mà chỉ xác định tại Điều 1465 như sau: “Khi vợ chồng không có sự thỏa thuận đặc biệt về tài sản của họ trước khi kết hôn thì quan hệ giữa họ về tài sản sẽ được điều chỉnh bởi những quy định của chương này”. Tức là, nếu vợ chồng trước đó đã có sự thỏa thuận thì khi một trong hai người chết trước, tài sản để lại sẽ được chia theo thỏa thuận đó, nếu không sẽ được xác định như sau [39, tr.23 - 24]

Nếu có một người thừa kế thuộc bậc con cái còn sống hoặc có người đại diện thì vợ, chồng còn sống được nhận phần tài sản tương tự như một người thừa kế thuộc bậc con cái. Quy định này tương đương với quy định trong pháp luật thừa kế của Việt Nam, xác định vợ (chồng) thuộc hàng thừa kế thứ nhất với con.

Nếu không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ ba (anh, chị, em ruột của người chết) còn sống hoặc có người đại diện thì vợ, chồng còn sống được nhận một nửa tài sản thừa kế.

Nếu có một người thừa kế thuộc hàng thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu và người thừa kế đó còn sống hay có người đại diện thì người vợ, chồng còn sống đó được nhận 2/3 tài sản thừa kế.

Nếu không có người thừa kế nào của người chết còn sống thì vợ, chồng có quyền hưởng toàn bộ tài sản thừa kế.

Như vậy, theo quy định của BLDS và Thương mại Thái Lan thì nếu không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ ba (anh, chị, em ruột của người chết) còn sống hoặc có người đại diện thì vợ, chồng còn sống cũng chỉ được nhận một nửa tài sản thừa kế. Nếu có một người thừa kế thuộc hàng thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu và người thừa kế đó còn sống hay có người đại diện thì người vợ, chồng còn sống đó được nhận 2/3 tài sản thừa kế. Vợ (chồng) chỉ được hưởng toàn bộ di sản của nhau trong trường hợp không còn người thừa kế nào của người chết còn sống. Điều này khác biệt so với quy định của pháp luật thừa kế Việt Nam hiện hành. Ở Việt Nam, kể cả anh chị em ruột của người đã chết còn sống thì di sản vẫn hoàn toàn thuộc về người chồng, người vợ còn lại nếu cha mẹ người đó đã chết và người đó không còn người con, người cháu nào còn sống.

Trên lãnh thổ của Hoa Kỳ tồn tại hai hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội là hệ thống pháp luật liên bang và hệ thống pháp luật của các tiểu bang. Tuy nhiên, các quan hệ dân sự lại chịu sự điều chỉnh chủ yếu bởi hệ thống pháp luật của tiểu bang, vì vậy thừa kế theo quy định của pháp luật được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật của riêng từng tiểu bang, phụ thuộc vào nơi người có di sản chết. Cũng như ở Việt Nam, các tiểu bang và khu vực tự trị của Hoa Kỳ đều công nhận việc thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi không có di chúc hoặc không có di chúc hợp pháp định đoạt tài sản từ người chết cho những người còn sống. Pháp luật của tiểu bang California được đánh giá là mang nhiều đặc điểm nổi bật và đại diện cho hệ thống pháp luật dân sự nói chung và pháp luật về thừa kế theo pháp luật nói riêng tại Hoa Kỳ. Đạo luật Chứng thực của tiểu bang California, Hoa Kỳ quy định về thừa kế theo pháp luật như sau:

Đạo luật chứng thực của tiểu bang California quy định: di sản của người chết nếu không được định đoạt bằng di chúc sẽ được thực hiện phân chia theo quy định của pháp luật [106, Điều 6400]. Khi một người chết mà không có di chúc, những người được hưởng thừa kế theo pháp luật là những người có mối quan hệ gần gũi với người chết. Việc phân chia di sản theo pháp luật sẽ tùy vào từng trường hợp:

Người chết chỉ có vợ (chồng) còn sống, không còn những người thân khác: người vợ (chồng) sẽ được hưởng toàn bộ di sản.

Người chết còn vợ (chồng) còn sống và có một người con (cháu): người vợ (chồng) còn sống sẽ được hưởng toàn bộ số tài sản chung và $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng của người chết, người con (cháu) sẽ được hưởng $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng còn lại.

Người chết còn vợ (chồng) còn sống và có từ hai con trở lên còn sống: người vợ/chồng còn sống được hưởng toàn bộ số tài sản chung và $\frac{1}{3}$ số tài sản riêng của người chết, những người con còn sống sẽ được hưởng $\frac{2}{3}$ số tài sản riêng còn lại.

Người chết còn vợ (chồng) còn sống, có một người con còn sống và từ một người cháu “trực huyết” trở lên còn sống: người vợ (chồng) còn sống được hưởng toàn bộ số tài sản chung và $\frac{1}{3}$ số tài sản riêng của người chết; người con và người cháu được hưởng $\frac{2}{3}$ số tài sản riêng còn lại.

Người chết còn vợ (chồng) còn sống và có từ hai người cháu cận huyết còn sống: Người vợ (chồng) sẽ được hưởng toàn bộ số tài sản chung và $\frac{1}{3}$ số tài sản riêng của người chết, những người cháu cận huyết được hưởng $\frac{2}{3}$ số tài sản riêng còn lại.

Người chết còn vợ (chồng) còn sống và bố, mẹ đẻ còn sống: Người vợ/chồng được hưởng toàn bộ số tài sản chung và $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng của người chết; bố, mẹ đẻ được hưởng $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng còn lại.

Người chết còn vợ (chồng) còn sống và có anh, chị, em ruột còn sống: Người vợ (chồng) còn sống được hưởng toàn bộ số tài sản chung và $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng của người chết; anh, chị, em ruột được hưởng $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng còn lại. [107, Điều 6401]

Như vậy, điểm khác biệt lớn nhất của các quy định pháp luật về thừa kế của California so với các quy định về thừa kế theo pháp luật của BLDS Việt Nam 2015 là pháp luật California xác định người vợ (chồng) của người đã chết sẽ được hưởng toàn bộ số tài sản của người chết trong khối tài sản chung của vợ chồng họ. Điểm khác biệt thứ hai là khi vợ hoặc chồng của người để lại di sản còn sống mà người để lại di sản còn có một hoặc nhiều người cháu thì người cháu đó vẫn được hưởng một phần di sản thừa kế hoặc khi người chết còn vợ (chồng) còn sống và có anh, chị, em ruột còn sống: Người vợ (chồng) còn sống được hưởng toàn bộ số tài sản chung và $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng của người chết; anh, chị, em ruột được hưởng $\frac{1}{2}$ số tài sản riêng còn lại (theo pháp luật Việt Nam, cháu và anh chị em ruột của người để lại di sản thuộc hàng thừa kế thứ hai nên nếu vợ, chồng của người để

lại di sản còn sống và đủ điều kiện để hưởng di sản thì anh chị em ruột sẽ không được hưởng di sản)

Anh là quốc gia có khá nhiều quy định coi trọng quan hệ hôn nhân trong thừa kế theo pháp luật hơn cả Việt Nam. Trong pháp luật Anh, việc chia di sản thừa kế theo pháp luật cho những người thuộc diện thừa kế lại không quy định phụ thuộc vào quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng như pháp luật dân sự Việt Nam mà lại phụ thuộc vào tổng giá trị di sản mà người chết để lại, cụ thể như sau:

Nếu di sản người chết để lại dưới 125.000 Bảng thì vợ hoặc chồng hợp pháp sẽ được nhận toàn bộ số tài sản. Nếu di sản người chết để lại trên 125.000 Bảng mà người chết không còn người thân thích nào khác thì vợ (chồng) được hưởng toàn bộ, nếu người chết còn con cái thì vợ (chồng) sẽ thừa hưởng 125.000 Bảng và một nửa của phần còn lại, con cái nhận được một nửa của phần còn lại.

Nếu người chết không có con, di sản có giá trị dưới 200.000 Bảng thì vợ (chồng) hợp pháp của người chết được nhận toàn bộ di sản; nếu di sản có giá trị trên 200.000 Bảng thì vợ (chồng) của người chết được nhận 200.000 Bảng và một nửa phần di sản có giá trị cao hơn. Tài sản còn lại được chia đều cho những người thân còn lại theo thứ tự ưu tiên: Bố mẹ, anh em ruột, anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, ông bà, cô dì chú bác, vợ hoặc chồng của cô dì chú bác.

Nếu người chết không có vợ hoặc chồng hợp pháp tài sản sẽ được chia đều cho các con người chết. Nếu người con chết trước người để lại di sản thì các con của họ sẽ được quyền hưởng di sản (tương tự chế định thừa kế thế vị của Việt Nam).

Nếu người chết không có vợ (chồng) hợp pháp và không có con, di sản sẽ được chia đều theo thứ tự ưu tiên: Bố mẹ, anh em ruột, anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, ông bà, cô dì chú bác, vợ hoặc chồng của cô dì chú bác (và áp dụng quy định về thừa kế thế vị).

Có thể thấy, theo pháp luật vương quốc Anh, quan hệ hôn nhân được coi trọng nhất trong việc xác định diện và hàng thừa kế, đây là điểm khác biệt lớn so với pháp luật dân sự các nước khác, được thể hiện ở việc vợ (chồng) hợp pháp của người chết luôn được ưu tiên

nhận di sản và nhận phần nhiều hơn tất cả những người thân thích khác của người chết theo quan hệ huyết thống và nuôi dưỡng.

3.3.1.2. Quan hệ thừa kế giữa cha, mẹ - con

Quan hệ thừa kế giữa cha, mẹ và con được xác định theo một trong hai cơ sở.

Thứ nhất, theo quan hệ huyết thống thì quan hệ giữa cha, mẹ và con là quan hệ giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ gần gũi nhất được xác định thông qua sự kiện sinh đẻ. BLDS năm 2015 đã kế thừa toàn bộ các quy định của BLDS năm 2005 về diện thừa kế và hàng thừa kế theo pháp luật. Theo đó, quyền thừa kế theo pháp luật của con không phụ thuộc vào hình thức hôn nhân của cha, mẹ đẻ. Các con đẻ không phân biệt con trai, con gái, con trong giá thú hay con ngoài giá thú, có năng lực hành vi dân sự hay không có năng lực hành vi dân sự đều thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản. Việc xác định quan hệ huyết thống giữa cha, mẹ và con không những là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ và con đối với nhau trong quan hệ nhân thân mà còn là cơ sở để xác định diện thừa kế giữa cha, mẹ và con khi một trong các bên chết. Trước đây, thông tư số 1742 đã bước đầu có những quy định về hàng thừa kế nhưng chưa thực sự rõ ràng. Theo đó, việc xác định người có quyền thừa kế sẽ theo thứ tự sau: thứ nhất gồm vợ hoặc chồng và các con của người chết; thứ hai gồm cha, mẹ của người chết, sau cha mẹ đến các hàng thừa kế khác. Như vậy, thứ tự thừa kế được ưu tiên đầu tiên là vợ hoặc chồng và các con của người chết mà không bao gồm cha mẹ. Trong Thông tư có nói đến hàng thừa kế nhưng lại không có quy định cụ thể về việc xác định hàng thừa kế như thế nào nên thực tiễn áp dụng gặp phải rất nhiều khó khăn. Đến khi Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư số 594 hướng dẫn đường lối xét xử các tranh chấp về thừa kế thì nhiều vấn đề vướng mắc đã được khắc phục. Lúc này đã có sự thay đổi về hàng thừa kế, bố mẹ của người để lại di sản đã được đưa lên hàng thừa kế thứ nhất chứ không ở vị trí thứ hai như Thông tư số 1742. Đây là điểm tiến bộ rất lớn trong quy định của pháp luật về thừa kế.

Đạo luật chứng thực của tiểu bang California, Hoa kỳ quy định: con được sinh ra ngoài hôn nhân (con ngoài giá thú) là trường hợp người để lại di sản không kết hôn hoặc không sống chung như vợ chồng với mẹ ruột của đứa trẻ tại thời điểm người mẹ sinh con, người con ngoài giá thú sẽ được hưởng di sản của người chết khi chứng minh được rằng

người để lại di sản thừa nhận người con ngoài giá thú như con đẻ của mình và có sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ người con này [104, Điều 6454]. Ở Việt Nam, không có quy định về việc con ngoài giá thú cần được người để lại di sản thừa nhận như con đẻ của mình và có sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ người con này.

Ở Nhật Bản, thì diện và hàng thừa kế theo pháp luật được quy định ưu tiên theo quan hệ huyết thống trực hệ bề dưới, trực hệ bề trên rồi mới tới bàng hệ (Điều 887 và 888 của BLDS Nhật Bản). Các hàng thừa kế được quy định như sau:

Hàng thừa kế thứ nhất: Con của người chết. Cháu của người chết sẽ thừa kế di sản trong trường hợp con của người chết chết trước hoặc mất quyền hưởng di sản trước thời điểm mở thừa kế.

Hàng thừa kế thứ hai: Những người có quan hệ huyết thống trực hệ bề trên của người chết với điều kiện ưu tiên hưởng di sản đối với những người có quan hệ huyết thống gần hơn.

Hàng thừa kế thứ ba gồm: anh, chị, em ruột của người để lại di sản.

Điều 887 BLDS Nhật Bản có sự tương đồng với quy định của pháp luật dân sự Việt Nam là con của người để lại di sản là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nhưng quy định nếu con của người để lại di sản chết trước, bị truất quyền thừa kế trước thời điểm mở thừa kế do thuộc các trường hợp không được hưởng thừa kế quy định tại Điều 891 BLDS hoặc do phán quyết của Tòa án thì con cái của người đó được hưởng thừa kế thay. Ở đây, có điểm tương đồng với quy định về thừa kế thế vị trong BLDS Việt Nam về việc cháu được hưởng di sản thừa kế của ông, bà trong trường hợp bố mẹ cháu chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông bà; song cũng có khác biệt khi BLDS Nhật Bản quy định cháu vẫn được hưởng thừa kế của ông bà nếu bố mẹ cháu thuộc những người không được hưởng thừa kế, BLDS Việt Nam 2015 chưa quy định rõ về trường hợp này. Một sự khác biệt lớn nữa là pháp luật Nhật Bản xác định những người có quan hệ huyết thống trực hệ bề trên với người chết thuộc hàng thừa kế thứ hai. Có thể hiểu quy định này bao gồm cha mẹ, ông bà. Đây là điểm khác biệt với pháp luật thừa kế Việt Nam vì ở Việt Nam, cha mẹ thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo quan điểm của tác giả, cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục, là quan hệ vô cùng thiêng liêng và gần gũi nên cha mẹ thuộc hàng thừa kế thứ nhất là

hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên, ở Việt Nam, với phong tục “nước mắt chảy xuôi”, trên thực tế khi con chết, cha mẹ ít khi hưởng di sản của con mà thường dành phần di sản mình được hưởng của con cho cháu (con của người để lại di sản).

Cũng theo Điều 900 BLDS Nhật Bản, khi chia di sản thừa kế, phần thừa kế của con không hợp pháp bằng 1/2 phần thừa kế của con hợp pháp; anh, chị, em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha sẽ bằng 1/2 phần thừa kế của anh, chị, em cùng cha cùng mẹ đối với người thừa kế. Điều này có sự khác biệt với pháp luật Việt Nam khi BLDS Việt Nam quy định anh, chị, em ruột (kể cả con ngoài giá thú) đều được quyền hưởng thừa kế của bố mẹ và của nhau cùng một hàng với suất thừa kế bằng nhau. Theo quan điểm của tác giả, pháp luật thừa kế Việt Nam cũng nên quy định quyền hưởng di sản của con không hợp pháp như quy định của pháp luật thừa kế của Nhật Bản. Có nghĩa là con không hợp pháp chỉ được hưởng 1/2 phần thừa kế của con hợp pháp với các lý do như sau: Trường hợp thứ nhất, nếu cha mẹ có thể hợp pháp hóa hôn nhân. Nếu rơi vào trường hợp này thì quy định đó sẽ khuyến khích cha mẹ của những trẻ em đó hợp pháp hóa hôn nhân để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của đứa trẻ. Trường hợp thứ hai là trường hợp cha mẹ không thể hợp pháp hóa hôn nhân (ví dụ trong trường hợp người cha sinh ra đứa trẻ trong thời kỳ đang tồn tại hôn nhân hợp pháp với người phụ nữ khác). Nếu rơi vào trường hợp này thì quy định con không hợp pháp chỉ được hưởng 1/2 phần thừa kế của con hợp pháp sẽ hạn chế được phần nào những đứa trẻ được sinh ra do hành vi vi phạm pháp luật của cha mẹ chúng (xâm phạm tới quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa người cha và người vợ hợp pháp của họ). Biết rằng những đứa trẻ không hợp pháp đó không có lỗi. Tuy nhiên quan hệ hôn nhân hợp pháp mà người cha của nó đã xác lập với người vợ hợp pháp là một quan hệ được pháp luật bảo vệ. Thiết nghĩ trong tình hình ly hôn có xu hướng tăng nhanh như hiện nay thì quy định trên là cần thiết, góp phần hạn chế những vụ ly hôn nguyên nhân xuất phát từ việc có những người vì bất chấp đạo đức, pháp luật, sẵn sàng xâm hại quan hệ hôn nhân hợp pháp của người khác.

Thái Lan là quốc gia có quy định về quyền hưởng di sản của cha mẹ, của các con khác với Việt Nam. Theo quy định của BLDS và Thương mại Thái Lan thì con cái thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ nhưng cha mẹ chỉ thuộc hàng thừa kế thứ hai của con

[39]. Trong khi theo quy định của BLDS Việt Nam thì vợ (chồng), cha mẹ và con cùng thuộc hàng thừa kế thứ nhất với nhau.

Thứ hai, theo quan hệ nuôi dưỡng thì giữa cha, mẹ và con có thể xảy ra một trong hai khả năng:

Một là, quan hệ thừa kế giữa con nuôi với cha nuôi, mẹ nuôi: quan hệ này được công nhận khi tuân thủ các quy định về nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010. Người được nhận làm con nuôi được xác định là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha nuôi, mẹ nuôi; đồng thời vẫn được xác định là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của cha, mẹ đẻ mình.

Điểm khác biệt giữa quy định của BLDS Pháp so với pháp luật dân sự Việt Nam là trong số những người được hưởng di sản thừa kế theo quy định không có trường hợp có quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản (ví dụ: cha, mẹ nuôi chết thì con nuôi sẽ không thuộc diện được hưởng thừa kế theo pháp luật)

Như vậy, theo quy định của BLDS Pháp và BLDS và Thương mại Thái Lan thì việc hưởng thừa kế theo pháp luật giữa những người liên quan với nhau bởi quan hệ nuôi dưỡng (cha mẹ nuôi với con nuôi) không được đặt ra như trong pháp luật dân sự Việt Nam. Theo tác giả, quy định này của pháp luật thừa kế Việt Nam phù hợp hơn quy định của pháp luật nước Pháp và Thái Lan vì cha mẹ nuôi và con nuôi tuy không có quan hệ huyết thống nhưng có công nuôi dưỡng, chăm sóc nhau. Vì vậy, họ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của nhau như cha mẹ đẻ với con đẻ là hợp lý, hợp tình.

Hai là quan hệ thừa kế giữa con riêng, cha dượng, mẹ kế. “Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này” [52, Điều 654]. Như vậy, khi người mẹ đã có con và đăng ký kết hôn với một người đàn ông khác, thì quan hệ giữa người chồng mới của mẹ với đứa con được xác định là quan hệ giữa cha dượng và con riêng của vợ. Tương tự như vậy là quan hệ giữa mẹ kế và con riêng của chồng. Thực tế đã cho thấy, có những trường hợp con riêng và cha dượng, mẹ kế chăm sóc nhau như cha con, mẹ con. Nhưng cũng có những trường hợp các chủ thể này không có những quan hệ tốt đẹp, không chăm sóc nhau, thậm chí không có

quan hệ tình cảm qua lại với nhau. Do đó, quan hệ cha, mẹ - con trong trường hợp này không đương nhiên được xác định giống với trường hợp quan hệ giữa cha mẹ đẻ với con đẻ, hoặc cha mẹ nuôi với con nuôi mà cần có điều kiện nếu giữa con riêng, cha dượng, mẹ kế có việc chăm sóc nhau như cha con, mẹ con thì họ được xác định là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của nhau.

Theo quy định tại Điều 6454 Đạo luật chứng thực của tiểu bang California, Hoa Kỳ thì con riêng sẽ được nhận suất di sản nếu như họ chứng minh được: mối quan hệ “cha, mẹ - con” được xác lập kể từ khi người con chưa thành niên và được tiếp diễn cho đến thời điểm cha (mẹ) chết [104]. Như vậy, pháp luật California quy định mối quan hệ “cha, mẹ - con” giữa bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng phải có điều kiện là được xác lập khi người con chưa thành niên. Nhưng BLDS Việt Nam 2015 không quy định điều kiện này.

3.3.2. Hàng thừa kế thứ hai

Bao gồm hai mối quan hệ thừa kế

3.3.2.1. Quan hệ thừa kế giữa ông bà và cháu

Trong BLDS năm 1995, cháu không được xếp vào hàng thừa kế thứ hai của ông bà mà chỉ có ông bà thuộc hàng thừa kế thứ hai của cháu, tức là chỉ có một chiều, nếu cháu chết thì ông bà được hưởng thừa kế của cháu nhưng nếu ông bà chết thì cháu lại không được hưởng thừa kế di sản của ông bà. Quy định như vậy là không phù hợp, do đó, đến BLDS năm 2005 đã khắc phục quy định này và BLDS năm 2015 đã kế thừa toàn bộ. Theo đó, nếu ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chết thì cháu sẽ thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông bà; ngược lại nếu người cháu chết mà tại thời điểm đó ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại vẫn còn sống thì cũng sẽ thuộc hàng thứ hai đối với di sản mà cháu để lại. Quy định pháp luật về thừa kế trong trường hợp này đã quy định rất rõ: để cháu có thể trở thành người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của ông bà, thì cháu phải là cháu nội hoặc cháu ngoại (cháu ruột của người chết).

Trước đây, Nghị quyết 02/HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thừa kế ngày 19/10/1991 cũng hướng dẫn về mối quan hệ giữa con nuôi và cha mẹ đẻ của một người như sau: “Con nuôi không

đương nhiên trở thành cháu của cha mẹ của người nuôi dưỡng”. Quy định này cho thấy rằng, một người không đương nhiên trở thành cháu của người đẻ ra người nuôi dưỡng mình. Nói khác đi, mối quan hệ giữa người đó với người đẻ ra người nuôi dưỡng mình không thể được xác định là mối quan hệ giữa ông, bà với cháu. Mối quan hệ giữa ông, bà và cháu là mối quan hệ trong phạm vi ba đời, do đó hoàn toàn có thể có sự đan xen mối quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng (giữa đời ông, bà với bố, mẹ cháu và đời bố, mẹ cháu với cháu). Về trường hợp này, tác giả hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giả Phạm Văn Tuyết, theo đó:

Thứ nhất, nếu ông, bà là cha, mẹ nuôi của cha mẹ đẻ người chết thì cần xác định ông, bà là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của người đó.

Thứ hai, nếu người chết là con nuôi của con đẻ hoặc người chết là con nuôi của con nuôi ông, bà thì ông, bà không đương nhiên là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của người chết [75, tr.262]

Về quyền hưởng di sản của cháu đối với ông bà, Điều 745 BLDS Pháp quy định: những người bề dưới không phân biệt không phân biệt độ tuổi, giới tính và không phụ thuộc vào hình thức hôn nhân của cha mẹ đều được hưởng di sản. Bên cạnh đó, các hàng thừa kế cũng được quy định như sau: “Con cháu trực hệ là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, những con thuộc bậc thứ nhất, cháu thuộc bậc thứ hai và cứ thế cho đến vô tận”. Nhưng những người trực hệ bề trên chỉ được hưởng di sản thừa kế nếu người để lại di sản không có những người thừa kế trực hệ dưới mình [38, Điều 737].

Theo quy định của BLDS Việt Nam thì anh chị em và ông bà cùng một hàng thừa kế thứ hai. Nhưng theo quy định của BLDS và Thương mại Thái Lan thì anh chị em thuộc hàng thừa kế thứ ba, thứ tư, còn ông bà thuộc hàng thừa kế thứ năm. Theo quy định của BLDS Việt Nam 2015 thì những người cùng một hàng thừa kế sẽ được hưởng di sản của nhau (ông bà được hưởng của cháu và ngược lại, cháu cũng được hưởng di sản của ông bà). Nhưng theo quy định của BLDS và Thương mại Thái Lan thì chỉ quy định ông bà được hưởng di sản của cháu mà không có chiều ngược lại là cháu được hưởng của ông bà. Điều này giống như quy định của Điều 679, BLDS Việt Nam 1995, vì vậy không tiến bộ bằng quy định của BLDS Việt Nam 2015.

3.3.2.2. Quan hệ thừa kế giữa anh, chị, em ruột với nhau

Như trên đã phân tích về trường hợp thừa kế giữa ông bà và cháu ruột, nói đến quan hệ “ruột” tức là giữa họ phải có liên quan về huyết thống. Anh chị em ruột là quan hệ bàng hệ mà trong gia phả của các gia đình Việt Nam thường gọi là “đời”. Đã có cách hiểu cho rằng để được coi là anh chị em ruột thì phải cùng một bố, một mẹ sinh ra nhưng hiểu như vậy là rất hẹp. Chỉ cần giữa anh chị em có quan hệ huyết thống, tức là có chung dòng máu về bên mẹ hoặc bên bố là đã được coi là “ruột”. Vậy quan hệ thừa kế giữa anh chị em ruột với nhau là giữa những người có cùng cha cùng mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha.

Như tác giả đã phân tích, theo quy định của BLDS Việt Nam thì anh chị em ruột (cùng cha cùng mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha) cùng thuộc một hàng thừa kế là hàng thừa kế thứ hai, nhưng theo quy định của BLDS và Thương mại Thái Lan thì anh chị em cùng cha cùng mẹ ở hàng thừa kế thứ ba, anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thuộc hàng thừa kế thứ tư.

3.3.3. Hàng thừa kế thứ ba

Bao gồm hai mối quan hệ thừa kế. Một là quan hệ giữa cụ và chất với nhau. Hai là quan hệ giữa bác ruột, cô ruột, chú ruột, cậu ruột, dì ruột và cháu ruột với nhau.

3.3.3.1. Quan hệ thừa kế giữa cụ và chất với nhau:

Trước tiên, cần có cách hiểu về cụ nội và cụ ngoại. Nếu xét đơn thuần dưới góc độ huyết thống thì cụ nội là người sinh ra ông nội, hoặc bà nội; cụ ngoại là người sinh ra ông ngoại, hoặc bà ngoại. Như vậy, nếu cụ chết thì chỉ chất ruột mới được hưởng thừa kế, chất ruột được hiểu là con ruột của người là cháu ruột của người để lại di sản, ngược lại nếu chất chết mà tại thời điểm đó, cụ nội, cụ ngoại vẫn còn sống thì cụ cũng được hưởng di sản của chất. Quan hệ thừa kế giữa cụ và chất là quan hệ hai chiều, tức là nếu cụ chết thì chất được hưởng thừa kế còn chất chết thì cụ được hưởng thừa kế. Phải là chất ruột mới được hưởng thừa kế thì đương nhiên cũng phải là cụ ruột thì mới được hưởng thừa kế thì mới khách quan và công bằng.

Theo quy định của BLDS Việt Nam thì người thuộc hàng thừa kế tính đến cả các cụ (trực hệ bốn đời). Nhưng theo quy định của BLDS và Thương mại Thái Lan thì chỉ quy

định tới ba đời (ông bà) được hưởng di sản của cháu mà không quy định các cụ nội, cụ ngoại trong hàng thừa kế. Theo tác giả, quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp này là phù hợp hơn vì nên dự liệu trường hợp con và cháu chết trước cụ thì chắc sẽ được hưởng di sản của cụ.

3.3.3.2. Quan hệ thừa kế giữa bác ruột, cô ruột, chú ruột, cậu ruột, dì ruột và cháu ruột.

Dân gian ta có câu “sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”, hay “con dì, con già” là thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa những người mà cha mẹ của họ là anh chị em ruột với nhau. Do đó, nếu bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của cháu ruột mà chết trước thì cháu ruột có quyền hưởng di sản và ngược lại nếu cháu ruột chết trước thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột nếu còn sống cũng có quyền hưởng di sản của cháu để lại. Có thể thấy, cơ sở hình thành nên mối quan hệ thừa kế giữa những người này là quan hệ huyết thống bàng hệ giữa hai đời liền kề nhau (theo hàng ngang).

Tinh thần xuyên suốt các văn bản pháp lý về hàng thừa kế theo pháp luật đều liên quan đến ba mối quan hệ: hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Điều này là hoàn toàn tương thích với pháp luật về thừa kế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Có thể thấy, những quy định pháp luật về hàng thừa kế theo pháp luật của BLDS Việt Nam năm 2015 có khá nhiều điểm tương đồng với pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới, mặc dù mỗi quốc gia đều có hệ thống pháp luật của riêng mình, xuất phát từ những đặc điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống đặc thù của mỗi quốc gia. Nhìn chung, pháp luật thừa kế các nước xây dựng diện và hàng thừa kế đều được xác định trên cơ sở quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân và quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản; giữa các quan hệ này đều có sự chi phối, ảnh hưởng với nhau. Tuy nhiên, xuất phát từ các điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội, phong tục, truyền thống văn hóa mà pháp luật về thừa kế mỗi quốc gia lại có những nét đặc thù riêng biệt. Theo quan điểm của tác giả, quy định về người thừa kế theo pháp luật theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành là khá hợp lý.

3.4. Thừa kế thế vị

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết [52, Điều 613]. Nhưng thực tế có những trường hợp người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản, tức là tại thời điểm mở thừa kế, người được hưởng di sản không còn sống. Để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể trong trường hợp này, pháp luật dân sự Việt Nam quy định về thừa kế thế vị như sau: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống” [52, Điều 652]

Quy định về thừa kế thế vị theo BLDS năm 2015 có sự kế thừa trọn vẹn quy định trong BLDS năm 2005 và đồng thời khắc phục được nội dung chưa được làm rõ về thừa kế thế vị theo BLDS năm 1995. BLDS năm 1995 chưa có quy định rõ về trường hợp cháu hoặc cháu có được thừa kế thế vị hay không trong trường hợp cha mẹ của cháu hoặc cha mẹ của cháu chết cùng thời điểm với ông bà nội, ông bà ngoại, cụ nội, cụ ngoại [45, Điều 680]. Trường hợp thừa kế thế vị được quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cháu, các cháu trong trường hợp cha, mẹ của các cháu, cháu chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông bà hoặc với cụ. Theo nghĩa Hán Việt thì thế vị là thay thế vào vị trí, hay nói cách khác, thừa kế thế vị chính là việc các con, cháu thay thế vào vị trí của cha mẹ mình để hưởng thừa kế. Thừa kế thế vị là một trường hợp đặc biệt của thừa kế theo pháp luật nên thừa kế thế vị có sự liên hệ chặt chẽ với diện thừa kế và hàng thừa kế bởi cháu, cháu được thừa kế thế vị đương nhiên phải thuộc diện, hàng thừa kế và điều kiện không thể thiếu của con, cháu muốn trở thành thừa kế thế vị của cha mẹ mình để hưởng thừa kế của ông bà, các cụ của mình là những người con, cháu đó cũng không thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản [52, Điều 621, Khoản 1] và không từ chối nhận di sản [52, Điều 620]. Có nghĩa là người thừa kế thế vị cũng phải có đầy đủ các điều kiện mà người thừa kế theo pháp luật cần có.

Tác giả xin thể hiện mối quan hệ thừa kế trong trường hợp thừa kế thế vị theo bảng sau để đưa ra các điều kiện của thừa kế thế vị:

A	B	C	D
Cụ	Ông bà	Cháu	Chắt

Thứ nhất, “người được thế vị chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản (cha đẻ, mẹ đẻ chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông bà hoặc cụ)” [25,102].

Thứ nhất, “thế vị chỉ được đặt ra trong trường hợp người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản sẽ được hưởng di sản của người đó” [25, tr.102]. Cụ thể là, nếu khi còn sống, cha hoặc mẹ của cháu (chắt) đã bị tước quyền hưởng di sản, hoặc đã thể hiện ý chí từ trước khi chết là sẽ không nhận di sản thừa kế mà ông, bà của cháu hoặc cụ của chắt để lại, vậy khi cha hoặc mẹ của cháu (chắt) chết trước ông, bà hoặc cụ, thì cháu (chắt) sẽ không được thế vào vị trí của cha hoặc mẹ mình để hưởng di sản thừa kế. Nói cách khác: để D có thể hưởng di sản thừa kế của B để lại theo cách thức thế vị vào vị trí của C, thì C phải là người được hưởng di sản thừa kế của B nếu C còn sống. Giả sử, khi còn sống C đã bị kết án về hành vi cố ý giết người thừa kế khác nhằm hưởng toàn bộ di sản, thì khi C chết trước B, D cũng không thể thế vị vào vị trí của C để hưởng di sản thừa kế của B được.

Thứ hai, người thế vị phải còn sống vào thời điểm người được hưởng di sản (người được thế vị) chết hoặc nếu sinh ra và còn sống sau thời điểm người được hưởng di sản chết thì phải thành thai trước thời điểm người được hưởng di sản chết. Cụ thể, cháu sẽ trở thành người thừa kế thế vào vị trí của bố mẹ cháu nếu tại thời điểm bố mẹ chết thì cháu còn sống; hoặc giả sử khi người bố chết, cháu chưa ra đời nhưng đã thành thai trong bụng mẹ thì đến khi sinh ra và còn sống, cháu cũng trở thành người thừa kế thế vị của bố để hưởng di sản thừa kế của ông bà. Nói cách khác, D phải còn sống vào thời điểm C chết, đồng thời D phải còn sống vào thời điểm B chết. Đối với trường hợp D vẫn còn trong bụng mẹ và chưa được sinh ra thì phải sinh ra và còn sống tại thời điểm B chết.

Thứ ba, “những người “thế vị” nhau phải là những người có quan hệ thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (quan hệ thừa kế giữa cha mẹ và con) [52, Điều 651, Khoản 1, Điểm

a] và “giữa họ phải có quan hệ huyết thống trực hệ, tức là chỉ có con đẻ thay thế vị trí của cha đẻ, mẹ đẻ để hưởng thừa kế” [25, tr.102]. Bên cạnh đó, người để lại di sản và người nhận di sản thừa kế phải thuộc phạm vi những người thừa kế theo pháp luật (diện thừa kế theo pháp luật). Cụ thể: cháu sẽ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của ông bà nếu cháu được xác định là cháu ruột của ông bà (hàng thừa kế thứ hai) và chất sẽ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của các cụ nếu chất được xác định là cháu ruột của cụ (hàng thừa kế thứ ba). Trong bảng thể hiện mối quan hệ trong phạm vi bốn đời (từ đời cụ đến đời chất) ở trên, xét thấy có thể xảy ra hai khả năng: thứ nhất là giữa các đời chỉ dựa trên mối quan hệ huyết thống; thứ hai là giữa các đời có sự đan xen giữa quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Trường hợp thứ nhất thì cháu (chất) hoàn toàn đảm bảo điều kiện để trở thành người thừa kế theo pháp luật di sản của ông bà. Tuy nhiên, cần có sự lưu ý đến trường hợp thứ hai. Như đã phân tích về quan hệ thừa kế giữa ông, bà và cháu ở phần trên [Trích phần 3.3.2.1 của Luận án], tác giả cho rằng nếu có sự xen kẽ giữa quan hệ nuôi dưỡng và quan hệ huyết thống giữa các đời, thì cháu sẽ được thừa kế thế vị di sản của ông, bà khi: cháu phải là con đẻ của cha, mẹ cháu; cha, mẹ cháu là con nuôi của ông, bà. Trường hợp chất hưởng thừa kế thế vị di sản của cụ thì cần xác định: cha mẹ của chất phải là con đẻ của ông, bà; và ông bà là con nuôi của cụ. Để thuận tiện hơn cho việc theo dõi, tác giả xin tổng kết lại dựa trên bảng phía trên:

D sẽ thừa kế thế vị di sản của B khi: B nuôi C, C đẻ ra D

D sẽ thừa kế thế vị di sản của A khi: A nuôi B, B đẻ ra C; C đẻ ra D.

Quan hệ thừa kế của những người cùng một hàng thừa kế theo pháp luật là thừa kế hai chiều, có nghĩa là trong cùng một hàng thừa kế thì người này được hưởng di sản thừa kế của người kia và ngược lại. Mặc dù thừa kế thế vị là trường hợp đặc biệt của thừa kế theo pháp luật nhưng quan hệ thừa kế trong thừa kế thế vị là quan hệ một chiều. Trong quan hệ thừa kế thế vị thì con được hưởng thừa kế thế vị phần của bố mẹ, nhưng không xảy ra trường hợp bố mẹ được hưởng thế vị phần của con, cháu được hưởng thừa kế thế vị phần của ông bà, nhưng không xảy ra trường hợp ông bà được hưởng thế vị phần của cháu.

Thứ tư, một điều kiện không thể thiếu để D trở thành thừa kế thế vị của C, C trở thành thừa kế thế vị của B để hưởng thừa kế của B, A là D, C cũng không thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản [52, Điều 621, Khoản 1] và không từ chối nhận di sản [52, Điều 620]

Trong các văn bản pháp lý trước đây, thừa kế thế vị cũng được quy định nhưng tùy vào từng thời kì khác nhau mà tư tưởng về thừa kế thế vị cũng có những thay đổi nhất định. Nhìn chung, các quy định của pháp luật về thừa kế thế vị đều bao hàm nội dung việc xác định thừa kế thế vị phải tính theo hàng. Con là hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ, nếu con chết trước cha mẹ thì những người con, cháu của người này được thay thế cha, mẹ mình để hưởng thừa kế thế vị. Về phần di sản được hưởng, những người thừa kế thế vị chỉ được hưởng trong phạm vi phần mà cha, mẹ của họ nếu còn sống thì được hưởng. Thừa kế thế vị chỉ được áp dụng trong trường hợp thừa kế theo pháp luật, không được áp dụng trong thừa kế theo di chúc.

Cũng như pháp luật dân sự Việt Nam, BLDS Pháp quy định về thừa kế thế vị đối với các hàng thừa kế của dòng trực hệ bề dưới. Thế vị được chấp nhận trong mọi trường hợp hoặc các con của người để lại di sản cùng hưởng di sản với các con, cháu của người được hưởng di sản nhưng bị chết trước người để lại di sản hoặc tất cả các con của người để lại di sản đều chết trước người đó thì các con, cháu của người con ấy sẽ được hưởng [38, Điều 740]. BLDS Pháp quy định thế vị được áp dụng trong dòng trực hệ bề dưới đến vô hạn. BLDS Việt Nam 2015 chỉ quy định thế vị đến đời thứ tư (chất được hưởng thừa kế thế vị của các cụ). Theo quan điểm của tác giả, pháp luật quy định những người được hưởng di sản theo pháp luật tính đến hàng thứ tư thì thừa kế thế vị cũng tính đến hàng thứ tư là phù hợp.

Quan hệ thừa kế bắt nguồn từ quan hệ gia đình, từ những người có cùng dòng máu và bao giờ cũng coi trọng quan hệ trực hệ hơn quan hệ bàng hệ, do đó pháp luật quy định về thừa kế thế vị để bảo đảm tài sản của cụ, của ông bà phải được chia cho các cháu, các chất của mình và điều này cũng phù hợp với luân thường đạo lý của người Việt Nam. “Cha truyền con nối” cũng chính là thể hiện của sự gắn bó từ thế hệ này sang thế hệ khác, vừa thể hiện sự kế thừa trong việc kế tục sự nghiệp, thanh thế của gia đình cũng như bảo đảm

cháu, chất được hưởng phần di sản mà đúng ra bố mẹ của cháu chất sẽ được hưởng, tránh tình trạng di sản của ông bà, của các cụ để lại nhưng con cháu trực hệ không được hưởng mà lại chia cho người khác.

3.5. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

Có thể hiểu, di sản của người chết sau khi đã thanh toán xong các khoản lo hậu sự cho người chết và các nghĩa vụ tài sản khác thì có thể được chia cho những người trong diện thừa kế. Pháp luật về thừa kế chỉ quy định chi tiết đối với thứ tự thanh toán di sản mà không nêu rõ các bước tiến hành phân chia di sản theo pháp luật được thực hiện như thế nào. Do đó, khi nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn phân chia di sản, có thể đưa ra một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, cách xác định những người thừa kế theo pháp luật ở hàng thừa kế trước (theo thứ tự hàng 1, hàng 2, hàng 3), thì “những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản” [52, Điều 651, Khoản 3]. Do đó, khi tiến hành phân chia di sản trước tiên phải chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con của người để lại di sản. Phải ưu tiên chia cho những người ở hàng thứ nhất vì họ là những người gần gũi, thân thuộc nhất với người chết. Khi còn sống họ đã cùng chung sống, nuôi dưỡng, chăm sóc nhau nên khi họ chết đi thì những người đã cận kề hàng ngày đương nhiên phải được hưởng di sản và phải được chia trước tiên. Nếu ở hàng thừa kế thứ nhất không còn ai, tức là có thể đã chết trước, chết cùng thời điểm với người để lại di sản nhưng không có cháu, chất thừa kế thế vị, hoặc họ không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì lúc này di sản được chia cho những người ở hàng thừa kế thứ hai. Tương tự, nếu không có ai là người thừa kế hợp pháp ở hàng thứ hai thì di sản sẽ chia cho những người ở hàng thừa kế thứ ba. Cần lưu ý trong trường hợp di sản không có người nhận thừa kế thì di sản đó sẽ thuộc về Nhà nước sau khi đã thực hiện tất cả những nghĩa vụ về tài sản mà người chết để lại.

Thứ hai, di sản được chia đều cho những người cùng được hưởng thừa kế trong cùng một hàng. Đồng thời, “khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa

kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng” [52; Điều 660, Khoản 1]. Đối với trường hợp này, mặc dù thai nhi chưa sinh ra nhưng đã hình thành và được tính là một suất thừa kế nên khi phân chia di sản bao giờ cũng phải để ra một suất. Nếu thai nhi chết trước khi sinh ra thì suất thừa kế đó lại tiếp tục được chia cho những người thừa kế khác.

Nếu như theo pháp luật dân sự Việt Nam, những người thừa kế cùng hàng được chia phần bằng nhau thì pháp luật cộng hòa Pháp quy định di sản của người chết phải chia làm hai phần cho bên nội và bên ngoại rồi mới chia cho những người thừa kế. Con cái được hưởng phần thừa kế của các hai bên nội ngoại; đối với con cái cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ thì được hưởng phần tùy theo họ của mình [38, Điều 733].

Thứ ba, cần lưu ý đối với trường hợp phân chia di sản thừa kế theo hiện vật, thông thường nếu di sản thừa kế được phân chia theo di chúc thì những người được chỉ định trong di chúc sẽ nhận chính hiện vật được người lập di chúc định đoạt (kèm theo cả hoa lợi, lợi tức nếu có phát sinh từ tài sản). Tuy nhiên, đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật, do những người thừa kế theo pháp luật được nhận khối di sản bằng nhau, nên nếu có khoản lợi có được từ di sản sau khi người để lại di sản chết, cần gộp vào di sản gốc và chia đều tổng giá trị di sản cho những người thừa kế và nếu trường hợp những người thừa kế nhận di sản bằng hiện vật thì phải thanh toán khoản tiền chênh lệch phát sinh (nếu có) cho nhau. Cụ thể, nếu giá trị hiện vật mà một trong những người thừa kế nhận lớn hơn một suất thừa kế theo pháp luật mà những người thừa kế theo pháp luật được hưởng, thì người này cần thanh toán trả lại những người thừa kế khác giá trị chênh lệch của di sản thừa kế đó. Ngược lại, nếu giá trị di sản thừa kế bằng hiện vật mà một trong những người thừa kế nhận ít hơn giá trị một suất thừa kế theo pháp luật thì những người thừa kế còn lại sẽ có trách nhiệm bù vào cho người này được nhận đủ và ngang bằng với những người còn lại.

Thứ tư, các trường hợp hạn chế phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Thông thường di sản sẽ được phân chia sau khi người để lại di sản chết. Tuy nhiên, có những trường hợp nếu chia di sản thì những người đang trực tiếp sử dụng, có liên quan đến di sản sẽ có sự xáo trộn về cuộc sống hoặc bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Do đó, trong trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến

đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm [52, Điều 661]. Quy định này được xem như sự can thiệp của pháp luật vào việc cân bằng lợi ích của tất cả những người thừa kế trong quan hệ thừa kế theo pháp luật.

Thứ năm, phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế. Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác [52, Điều 662]. Người thừa kế mới có thể là con của người để lại di sản mới được sinh ra do chưa xác định được tại thời điểm chia thừa kế, hoặc sau khi chia di sản thừa kế của người chết thì đưa con ngoài giá thú tìm đến nhận bố, mẹ hoặc người được tòa án tuyên bố là đã chết nay trở về...

Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Với nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của người để lại di sản, cũng như của người nhận di sản, pháp luật ghi nhận quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế. Quyền này được áp dụng cho cả người thừa kế theo di chúc và người thừa kế theo pháp luật. Vấn đề đặt ra là một người đã từ chối nhận di sản theo di chúc thì khi chia di sản theo pháp luật họ có được hưởng hay không. Vậy khi họ từ chối nhận di sản theo di chúc thì họ sẽ bị mất hoàn toàn “tư cách” của người thừa kế (cả theo di chúc và theo pháp luật) không, họ có bị loại trừ khỏi hàng thừa kế hay không. Đã có những quan điểm trái chiều về vấn đề này. Có quan điểm cho rằng người thừa kế đã thực hiện quyền từ chối quyền hưởng di sản theo di

chức thì họ sẽ không được hưởng di sản thừa kế nếu chia theo pháp luật nữa. Có quan điểm khác lại cho rằng khi người được hưởng thừa kế theo di chúc từ chối quyền hưởng di sản của họ theo di chúc không có nghĩa là họ từ chối quyền hưởng di sản của họ theo pháp luật. Tác giả thấy quan điểm thứ hai hợp lý hơn vì trên thực tế hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp người từ chối hưởng di sản theo di chúc nhưng không từ chối hưởng di sản theo pháp luật. Ví dụ như người để lại di sản và người được hưởng di sản có mâu thuẫn với nhau. Người được hưởng di sản tự ái, không muốn nhận di sản theo di chúc của người để lại di sản như một sự ban ơn, mang nợ nên họ từ chối nhận di sản. Nhưng khi chia di sản theo pháp luật thì họ lại không từ chối với suy nghĩ rằng đây là phần đương nhiên họ được hưởng theo quy định của pháp luật. Những vấn đề liên quan đến tài sản bao giờ cũng là những vấn đề rất tế nhị. Người Á Đông, do phong tục, lối sống nên lòng tự ái cá nhân khá cao “của cho không bằng cách cho” nên có thể phát sinh những sự việc tương tự như trên. Tuy nhiên pháp luật về thừa kế nên quy định rõ ràng hơn về trường hợp này tránh những tranh chấp không đáng có.

Thứ sáu, về việc phân chia di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật có một số quy định riêng như sau. Theo nguyên tắc thì những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau [52, Điều 651, Khoản 2]. Quyền tài sản đối với hầu hết các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ đều có thể thực hiện theo nguyên tắc này. Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, tên thương mại là các đối tượng không có các điều kiện ràng buộc để trở thành chủ sở hữu của các đối tượng này. Tuy nhiên đối với nhãn hiệu thì người thừa kế chỉ có thể trở thành chủ sở hữu khi thỏa mãn những điều kiện nhất định.

Pháp luật có quy định tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp (Khoản 1 Điều 87 Luật SHTT). Đồng thời tổ chức, cá nhân đó cũng có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu do mình đăng ký. Người nộp đơn lúc này cần phải có giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn. Như vậy, rõ ràng, nhà nước đang muốn hướng tới việc yêu cầu các chủ thể muốn trở thành chủ sở hữu của nhãn

hiệu thì cần có điều kiện về việc họ phải thực hiện sản xuất sản phẩm, hoặc cung ứng dịch vụ và có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu gắn vào hàng hóa do mình sản xuất, dịch vụ do mình cung cấp. Điều này nhằm tránh việc một số chủ thể không có nhu cầu sử dụng nhưng lại đăng ký độc quyền các dấu hiệu có khả năng phân biệt nhằm mục đích hạn chế, thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác, cạnh tranh không lành mạnh. Vậy nên, đối với những người muốn thừa kế nhãn hiệu mà người chết là chủ sở hữu thì cũng cần phải đáp ứng về điều kiện tiến hành hoạt động sản xuất hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ và điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ.

Trong Bộ luật Dân sự hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc quy định về việc phân chia di sản thừa kế là hiện vật trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được việc phân chia đều về hiện vật, cụ thể: “Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật, nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia” [52, Điều 660, Khoản 2]. Còn đối với quyền sở hữu trí tuệ thì chưa đề cập cụ thể đến vấn đề phân chia di sản đối với quyền sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ cũng không có quy định về vấn đề này. Điều này khiến cho việc chia di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong trường hợp sau với sự áp dụng những nguyên tắc trong Luật Sở hữu trí tuệ, chúng ta có thể giải quyết được tranh chấp giữa các bên. Ví dụ như anh A, anh B và anh C là người thừa kế đối với nhãn hiệu X. Cả ba người này đều tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và muốn gắn nhãn hiệu X lên sản phẩm của mình. Tuy nhiên văn bằng độc quyền đối với nhãn hiệu chỉ được cấp cho một người theo thỏa thuận (Khoản 3 Điều 90 LSHTT). Nếu không thỏa thuận được thì theo nguyên tắc tại điều này, không một ai được trở thành chủ sở hữu đối với văn bằng độc quyền nhãn hiệu. Trường hợp họ thỏa thuận được để trở thành đồng sở hữu đối với nhãn hiệu thì pháp luật cho phép họ có quyền cùng là chủ sở hữu nhãn hiệu với điều kiện sau:

Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về

nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ (Khoản 5 Điều 87 LSHTT). Lúc này, họ sẽ phải nộp biên bản thỏa thuận, giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu của các đồng chủ sở hữu và tài liệu xác nhận người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký nhãn hiệu từ người khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 87 LSHTT. Như vậy, pháp luật đang hướng các bên đến việc buộc phải thỏa thuận được với nhau để đảm bảo quyền lợi cho tất cả người thừa kế, còn nếu không thỏa thuận được họ phải chấp nhận từ bỏ quyền lợi đối với di sản thừa kế này.

Nhưng đối với trường hợp sau thì khó áp dụng được nguyên tắc trong Luật SHTT để xác định quyền lợi của các bên trong quan hệ thừa kế: anh A, anh B, anh C đều là người được hưởng di sản thừa kế là quyền đối với nhãn hiệu X. Anh A muốn sửa đổi văn bằng độc quyền sáng chế để trở thành chủ sở hữu của nhãn hiệu X và gắn nó vào hàng hóa, dịch vụ của mình, tuy nhiên anh B và anh C lại không sản xuất kinh doanh và muốn bán nhãn hiệu đó. Vậy trong trường hợp này anh A có quyền trở thành chủ sở hữu đối với nhãn hiệu X hay không? Luật hiện nay chưa có quy định để giải quyết trường hợp này.

Có quan điểm cho rằng, trong trường hợp này chỉ có anh A thỏa mãn điều kiện trở thành chủ sở hữu đứng tên trong văn bằng độc quyền nhãn hiệu và phải tiến hành thanh toán số tiền hợp lý cho anh B và anh C. Quan điểm khác lại cho rằng, trong trường hợp này, anh A là người duy nhất đủ điều kiện để trở thành chủ sở hữu trong văn bằng bảo hộ thì chỉ có anh A được hưởng quyền thừa kế đối với di sản này, anh ta không phải thanh toán tiền cho anh B và anh C.

Tác giả đồng ý với quan điểm thứ nhất. Nếu không thỏa thuận được thì những người thừa kế được quyền bán nhãn hiệu đó đi và phân chia. Nếu có người muốn sử dụng thì sẽ mua lại quyền sở hữu của những người thừa kế còn lại.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

1. Có hai hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật, trong đó thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

2. Pháp luật có quy định rất cụ thể về những trường hợp thừa kế theo pháp luật. Theo đó, có thể liệt kê như sau: không có di chúc; di chúc không hợp pháp; di chúc không phát sinh hiệu lực pháp luật do người được chỉ định trong di chúc đã chết, từ chối nhận di sản, không có quyền hưởng di sản, từ đó dẫn đến, phần di sản liên quan đến những chủ thể này sẽ được phân chia theo pháp luật; di sản chưa được định đoạt trong di chúc.

3. Diện thừa kế theo pháp luật là phạm vi những người phải có mối quan hệ nhất định với người để lại tài sản mới được hưởng thừa kế. Mối liên hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế được xác định bằng các quan hệ: hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Trong đó, quan hệ huyết thống được xác định theo chiều dọc (trực hệ - bốn đời) và chiều ngang (bàng hệ - hai đời)

4. Hàng thừa kế theo pháp luật là trình tự, thứ bậc những người được hưởng di sản mà người chết để lại. Những người càng gần gũi, có quan hệ gắn kết nhất với người để lại di sản như cha, mẹ, vợ, chồng, con sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất, những người cũng là người thân thuộc nhưng mức độ gần gũi xa hơn thì sẽ thuộc hàng thừa kế thứ hai và thứ ba. Phạm vi của hàng thừa kế nếu xét theo quan hệ trực hệ sẽ là trong phạm vi bốn đời, điều này là hoàn toàn phù hợp dưới cả góc độ lý luận và thực tiễn.

5. Thừa kế thế vị là trường hợp hết sức đặc biệt có trong thừa kế theo pháp luật mà không tồn tại trong trường hợp thừa kế theo di chúc. Thực tế có những trường hợp con chết trước bố mẹ, cháu chết trước ông bà vì lý do bệnh tật, tai nạn... Nếu con, cháu chết trước bố mẹ, ông bà thì pháp luật dự liệu về trường hợp thừa kế thế vị. Trường hợp này nhằm bảo đảm tài sản trong một gia đình có sự kế thừa và phát triển, tránh trường hợp bị gián đoạn khi có một thế hệ (một đời) nào đó chết trước.

6. Việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật được thực hiện trên nguyên tắc: thừa kế theo hàng. Hàng sau chỉ được hưởng di sản thừa kế nếu hàng trước không còn ai

do đã chết, không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, bị truất quyền hưởng di sản. Những người ở cùng một hàng thừa kế được hưởng di sản bằng nhau.

7. Trong một số trường hợp, pháp luật thừa kế quy định việc hạn chế phân chia di sản thừa kế theo pháp luật trong một thời hạn nhất định nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp nhất định cho những người mà sẽ có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc phân chia di sản.

8. Nhìn chung, theo quy định của BLDS Pháp, BLDS và Thương mại Thái Lan đều không đề cao tầm quan trọng của những người có quan hệ hôn nhân với nhau (vợ, chồng) trong việc ưu tiên được hưởng di sản như trong pháp luật dân sự Việt Nam. Một điểm chung nữa là pháp luật dân sự của các quốc gia trên đều không đề cập tới việc hưởng di sản giữa những người có quan hệ nuôi dưỡng (cha mẹ nuôi với con nuôi) như trong pháp luật dân sự Việt Nam.

9. Về việc phân chia di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật có một số quy định riêng đối với đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là nhãn hiệu như sau thì người thừa kế chỉ có thể trở thành chủ sở hữu khi thỏa mãn những điều kiện nhất định.

CHƯƠNG 4

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

4.1. Đánh giá chung tình hình tranh chấp thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam trong những năm gần đây

Theo số liệu của Tòa án nhân dân tối cao báo cáo trước Quốc hội vào kỳ họp Tháng Mười hàng năm (từ năm 2014 đến năm 2019), tỷ lệ các vụ tranh chấp về thừa kế so với các vụ tranh chấp dân sự nói chung được Tòa án các cấp (cả sơ thẩm và phúc thẩm) thụ lý ngày một tăng. Án sơ thẩm năm 2017 và năm 2018 có tỷ lệ tăng cao nhất, mỗi năm tăng 0,4 % của án dân sự chung. Án phúc thẩm còn có tốc độ tăng nhanh hơn án sơ thẩm, năm 2017 án thừa kế chiếm 5,5% án dân sự chung, đến 2018 đã tăng thêm 1,0% , chiếm 6,5% án dân sự nói chung. Trong khi năm 2018 án tăng nhanh cả về sơ thẩm chung và thừa kế so với năm 2017 nhưng cũng chỉ đạt con số là án sơ thẩm chung tăng 16191 vụ và án thừa kế sơ thẩm tăng 1134, phúc thẩm tăng 188 vụ. Năm 2019, tính trên tổng số án dân sự đã tăng 28410 vụ so với năm 2018 và án về thừa kế cũng tăng nhanh (sơ thẩm tăng 1472 vụ, phúc thẩm tăng 236 vụ) so với 2018. Như vậy, kể từ khi BLDS 2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017, cả án dân sự chung và án thừa kế đã tăng nhanh hàng năm.

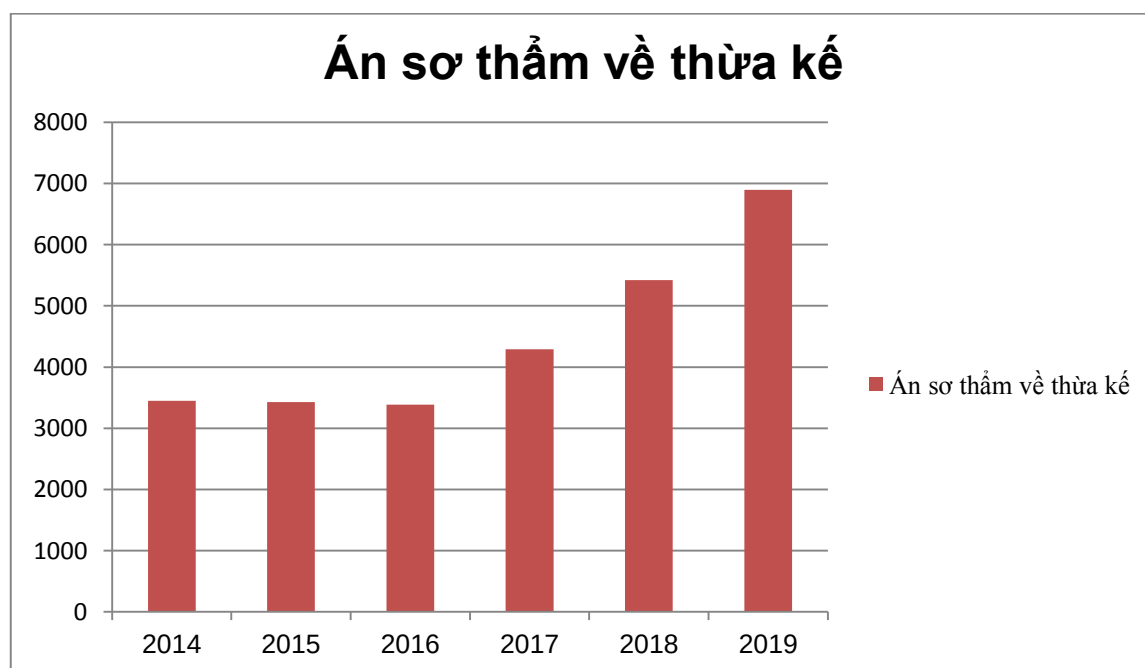
Bảng 4.1. Số liệu các tranh chấp thừa kế so với tranh chấp dân sự chung ở Việt Nam

Đơn vị: vụ án

Năm	Sơ thẩm			Phúc thẩm		
	Dân sự chung	Thừa kế	Tỷ lệ (%)	Dân sự chung	Thừa kế	Tỷ lệ (%)
2014	115589	3449	3.0 %	10869	499	4.6 %
2015	109260	3429	3.1 %	10164	504	5.0 %
2016	113092	3384	3.0 %	10994	672	6.1 %
2017	126178	4288	3.4 %	9866	547	5.5 %
2018	142369	5422	3.8 %	11248	735	6.5 %
2019	170779	6894	4,0%	13302	971	7,2%

Nguồn: Phụ lục báo cáo của Tòa án nhân dân Tối cao tại các kỳ họp tháng 10 hàng năm của Quốc hội (từ năm 2014 đến 2019)

Về tình hình tranh chấp về thừa kế theo pháp luật, không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng trong số 609 vụ án sơ thẩm, 377 vụ phúc thẩm được Tòa án nhân dân các cấp của cả nước xét xử năm 2017 [63, 64, 65, 66, 67, 68], tác giả nghiên cứu 250 bản án được Tòa án nhân dân Tối cao công bố trên cổng thông tin điện tử của Tòa, tác giả nhận thấy đại đa số là các tranh chấp chia thừa kế theo pháp luật. Chỉ có khoảng 2% các vụ yêu cầu Tòa xác định hiệu lực của di chúc và di chúc được Tòa công nhận có hiệu lực không phát sinh yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Có một số ít (khoảng 3%) vụ việc tranh chấp liên quan đến di chúc nhưng sau đó vẫn phát sinh thêm các tranh chấp thừa kế theo pháp luật. Như vậy có thể thấy rằng, hầu hết các tranh chấp thừa kế đều liên quan đến thừa kế theo pháp luật.



Sơ đồ 4.1. Tranh chấp thừa kế ở Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2019 (Sơ thẩm)

Nguồn: Phụ lục báo cáo của Tòa án nhân dân Tối cao tại các kỳ họp tháng 10 hàng năm của Quốc hội (từ năm 2014 đến 2019)

Nhìn vào biểu đồ trên, ta thấy kể từ khi BLDS 2015 có hiệu lực (01/01/ 2017), số vụ tranh chấp về thừa kế ngày càng có xu hướng tăng nhanh: năm 2017 số vụ án sơ thẩm được thụ lý tăng tới 26,7 % so với 2016, năm 2018 so với 2017 cũng tăng với tỷ lệ tương

đương như vậy, năm 2019 so với năm 2018 cũng tăng đến 27%. Nguyên nhân dẫn đến việc các vụ tranh chấp về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng tăng vọt mỗi năm từ khi BLDS 2015 có hiệu lực pháp luật có thể là do tính mở của BLDS năm 2015 về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng khiến cho trước đây nhiều trường hợp các đương sự thấy e ngại thì nay đã tự tin đưa vụ việc ra giải quyết trước pháp luật. Cùng với việc BLDS 2015 quy định thời hiệu giải quyết các tranh chấp về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng là 30 năm đối với bất động sản (trong khi thời hiệu khởi kiện để chia di sản thừa kế theo BLDS 2005 là 10 năm) nên những vụ việc chia di sản thừa kế trước đây chưa được giải quyết do hết thời hiệu 10 năm thì nay lại được các đương sự đưa ra trước tòa để giải quyết khiến cho các tranh chấp tại tòa tăng vọt kể từ khi BLDS 2015 có hiệu lực. Cũng có thể do những hạn chế vẫn còn tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

4.2. Những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

4.2.1. Những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật

Thứ nhất, một số tranh chấp thừa kế theo pháp luật liên quan tới vấn đề hiệu lực của di chúc.

Một là, di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Thực tiễn áp dụng Điều 633 BLDS 2015 cho thấy có vấn đề vướng mắc lớn. Điều 628 Khoản 1 quy định về các hình thức di chúc được lập thành văn bản trong đó có di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Điều 633 BLDS 2015 quy định cụ thể hơn về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng “Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này” [51, Điều 631]. Tuy nhiên trên thực tiễn tác giả nhận thấy dù di chúc đáp ứng đầy đủ quy định của Điều 633 BLDS thì di chúc đó vẫn không thể phát sinh hiệu lực trên thực tế nếu trong quá trình nêo yết, khai nhận thừa kế có bất cứ một ý kiến nào về hiệu lực

của di chúc của một trong những người hưởng di sản về việc di chúc giả mạo, di chúc được lập khi người để lại di sản không còn minh mẫn, chữ viết, chữ ký trong di chúc có phải của người để lại di sản hay không, lúc lập di chúc có ai cưỡng ép buộc phải viết nội dung như vậy hay không... Dù ý kiến đó có đúng sự thật khách quan, đúng quy định của pháp luật hay không cũng sẽ làm cho di chúc bằng văn bản không có người làm chứng không thể phát huy hiệu lực trên thực tế. Khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, tổ chức hành nghề công chứng không có căn cứ để xác định tính hợp pháp của di chúc đó bởi công chứng viên không thể biết được chữ viết và chữ ký trong di chúc có phải của người để lại di sản viết và ký hay không. Do vậy buộc phải có kết quả giám định chữ viết, chữ ký trong di chúc của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án có thẩm quyền công nhận hiệu lực của di chúc mới có thể triển khai di chúc đó trên thực tế. Thậm chí, trong trường hợp di chúc bằng văn bản có người làm chứng (Điều 634) vẫn cần có hai người làm chứng và chữ ký của hai người làm chứng này có đúng là của họ hay không lại là một vướng mắc rất lớn trong quá trình áp dụng pháp luật. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về hiệu lực của di chúc liên quan tới người làm chứng sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra khiến cho bản di chúc khó có thể thực hiện được trên thực tế (khi một trong hai người làm chứng đi công tác xa, mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết). Theo quy định của BLDS 2015, thời hiệu chia di sản thừa kế đối với bất động sản lên tới ba mươi năm. Như vậy, để xác định được chữ viết, chữ ký của người để lại di sản, của người làm chứng có thực sự là của họ hay không chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Chỉ cần một trong số những người thừa kế theo pháp luật nghi ngờ về tính hợp pháp của bản di chúc và có đơn khởi kiện sẽ dẫn đến việc tranh chấp thừa kế theo pháp luật tại Tòa. Hơn nữa, với trình độ hiểu biết pháp luật có hạn của đa số người dân, việc lập được một bản di chúc hợp pháp là không dễ dàng nên nhiều di chúc bị Tòa tuyên hủy, dẫn đến việc kiện yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật là khó tránh khỏi. Tác giả xin đưa ra hai vụ án điển hình để minh chứng cho những vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật nếu di chúc không có công chứng, chứng thực. Nếu di chúc được công chứng, chứng thực thì thậm chí trong trường hợp người để lại di sản không biết chữ hoặc có khiếm khuyết về thể chất thì ý chí của họ vẫn đảm bảo được tôn trọng.

Vụ án thứ nhất:

Bản án số: 14/2017/DS-PT ngày: 24-3-2017 của TAND Tỉnh Điện Biên

Trong vụ án này, bị đơn là bà N xuất trình cho Tòa án một bản di chúc viết tay được bà N cho là của cụ H2, mẹ bà N (là người để lại di sản thừa kế). Tòa phúc thẩm nhận định: “Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định bản di chúc (viết tay) ngày 05/8/2013 (BL 40) do bà Đoàn Thị N xuất trình cho Tòa án là bản di chúc không hợp pháp theo quy định tại khoản 3 điều 652, điều 656 BLDS năm 2005. Vì bản di chúc này chỉ có chữ ký của một người làm chứng và có điểm chỉ (ngón trỏ phải) của bà Nguyễn Thị H2 (người lập di chúc), không có công chứng, chứng thực.

Khoản 3 điều 652 BLDS 2005 quy định: “Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập văn bản và có công chứng, chứng thực”.

Điều 656 BLDS 2005 quy định: “Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc”

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông M về việc yêu cầu chia thừa kế di sản của bà Nguyễn Thị H2 (đã chết) để lại theo pháp luật cho những người con của bà H2 thuộc diện thừa kế là có căn cứ pháp luật”.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm nhận định trong phần quyết định của bản án, Tòa sơ thẩm lại tuyên chia cho bà Đoàn Thị N sở hữu nhà và đất để “thờ cúng liệt sỹ” là không chính xác, chưa đúng với quy định của pháp luật. Tòa phúc thẩm tuyên “giao bà N toàn quyền quyền sử dụng thửa đất và quyền sở hữu nhà. Bà N có trách nhiệm thanh toán bằng tiền trị giá tài sản theo kỹ phần được hưởng cho các đồng thừa kế”.

Nhận xét của tác giả: Đây là một bản di chúc vô hiệu về hình thức nhưng về cơ bản phù hợp với ý chí của người để lại di sản (có điểm chỉ của cụ H2), có một người làm chứng và có con gái T1 của cụ xác nhận “không đồng ý như phần trình bày của anh M yêu cầu Tòa án chia thừa kế theo pháp luật, vì trước khi chết bà H2 đã viết di chúc để lại tài sản

cho di N. Nguyên vọng của tôi là để lại cho di N ở ngôi nhà để thờ cúng tổ tiên”. Quan điểm của con gái T2 của cụ tuy không chỉ đích danh cho ai được quyền ở tại ngôi nhà nhưng cũng có nguyên vọng “không chia thừa kế đối với thừa đất và ngôi nhà vì là ngôi nhà tình nghĩa để lại làm nơi thờ cúng tổ tiên”. Vì vậy, theo tác giả, thì hai cấp Tòa quyết định hủy Bản di chúc và chia thừa kế theo pháp luật cho các đương sự là đúng quy định của pháp luật. Quyết định cho bà N được toàn quyền sử dụng thừa đất và ngôi nhà. Bà N có trách nhiệm thanh toán kỹ phần thừa kế cho 7 người còn lại là ông M, ông N, bà T1, bà T2, ông B1, ông B2, chị H1 (thế vị của bà X, mẹ chị H1) mỗi người 65.735.000 đồng như trong nội dung vụ án là đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội. Cần nói thêm, theo phong tục truyền thống của người Việt thì con trai có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Nhưng trong xã hội hiện đại, quan niệm này tuy chưa thay đổi sâu sắc nhưng đã có những chuyển biến hướng tới sự công bằng hơn đối với nam và nữ trong việc thờ cúng tổ tiên (nhất là quyền hưởng di sản thừa kế). Trong trường hợp cụ thể của vụ án này, hai cấp Tòa xử ưu tiên cho người được phán đoán là phù hợp với mong muốn của người để lại di sản nhất dù người đó là con gái của người để lại di sản là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Vấn đề được đặt ra trong vụ án này là nếu bản di chúc được công nhận là hợp pháp thì bà N được toàn quyền sử dụng thừa đất và ngôi nhà trên để ở và thờ cúng tổ tiên (theo như ý nguyện của cụ H2). Nhưng trong vụ án này, bản di chúc đã bị tuyên hủy nên bà N dù được sử dụng thừa đất và ngôi nhà nhưng phải thanh toán cho kỹ phần thừa kế cho 7 người thừa kế theo pháp luật còn lại. May mắn là do giá trị của thừa đất và ngôi nhà không quá lớn (525.879.319 đồng) nên mỗi kỹ phần chỉ là 65.735.000 đồng nên bà N có thể thanh toán cho các đồng thừa kế còn lại và giữ được thừa đất và ngôi nhà để “thờ cúng liệt sỹ” theo ý nguyện của cụ H2. Nếu ngôi nhà có giá trị lớn, bà N và tất cả các người con của cụ H2 không ai có khả năng thanh toán kỹ phần cho những người còn lại thì ý nguyện của cụ H2 là để “thờ cúng liệt sỹ” sẽ không thực hiện được. Theo quy định Điều 636 “Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố”, như vậy, nếu di chúc được công

chứng, chứng thực thì trong quá trình công chứng, chứng thực, với trình độ hiểu biết pháp luật của công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực, họ sẽ tư vấn cho người lập di chúc một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến điều kiện có hiệu lực của di chúc, như vậy sẽ hạn chế được tình trạng hủy di chúc không hợp pháp nêu trên. Như vậy sẽ bảo đảm được ý chí của người để lại di sản, bảo đảm được quyền của những người được hưởng di sản phù hợp với ý chí của người để lại di sản.

Vụ án thứ hai:

Bản án số 160/2017/DS-PT ngày 13/11/2017 của TAND tỉnh ST về việc giải quyết tranh chấp thừa kế, nguyên đơn là bà L, bị đơn là ông P cùng ở tỉnh ST.

Bà L trình bày: Bà K (sinh năm 1924) là mẹ ruột của bà. Năm 2011 bà K già yếu, ông P bạo lực buộc bà K lặn tay lập di chúc tài sản nhà và đất cho ông P, di chúc lập tại Văn phòng công chứng X vào ngày 14/4/2011, thừa đất của bà K cho ông P.

Nay bà L yêu cầu Tòa án giải quyết hủy bỏ di chúc lập ngày 14/4/2011 của bà K cho ông P với lý do di chúc của bà K ký tên nhưng di chúc không hợp lệ, do ông P ép buộc bà K làm di chúc lại cho ông P. Từ ngày 14/4/2011 đến khi bà K mất là ngày 29/7/2016, bà có làm đơn khởi kiện yêu cầu hủy di chúc của bà K.

Sự việc được Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh ST thụ lý, giải quyết. Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 20/2017/DS-ST ngày 10 tháng 8 năm 2017, đã quyết định tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà L về việc yêu cầu hủy di chúc của bà K lập ngày 14/4/2011 tại Văn phòng công chứng X trái pháp luật, công nhận tờ di chúc của bà K lập ngày 14/4/2011 tại Văn phòng công chứng X là hợp pháp.

Ngày 22/8/2017, nguyên đơn bà L có đơn kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm nêu trên, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và hủy di chúc ngày 14/4/2011.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định: di chúc của bà K do Văn phòng công chứng X soạn thảo theo ý kiến của bà K, do bà K không biết chữ nên không có ký tên mà chỉ lặn tay vào di chúc trước sự chứng kiến xác nhận của hai người làm chứng là ông Đ và ông M, sau đó Văn phòng công chứng X đã thực hiện việc công chứng di chúc theo quy định pháp luật.

Bà L cho rằng tại thời điểm lập di chúc vào ngày 14/4/2011 thì bà K “già yếu, sức khỏe hạng 3, bị liệt, bị lẩn, mất hành vi dân sự” và ông P đã dùng bạo lực để ép buộc bà K lẩn tay vào di chúc nên tờ Di chúc ngày 14/4/2011 không hợp lệ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, bà L không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh cho lời trình bày này là đúng sự thật nên không có căn cứ để chấp nhận.

Trong khi đó, ông P cho rằng tại thời điểm lập di chúc vào ngày 14/4/2011 thì bà K hoàn toàn tự nguyện trong việc lập di chúc, trước đó bà K cũng đã được khám sức khỏe và bệnh viện kết luận sức khỏe bà K là tốt, đủ điều kiện để lập di chúc. Lời trình bày này của ông P là phù hợp với nội dung kết luận tại Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện đa khoa huyện A2 cấp cho bà K vào ngày 08/3/2011 và phù hợp với xác nhận của Văn phòng công chứng X cũng như lời khai của hai người làm chứng là ông Đ và ông M về việc tại thời điểm lập di chúc ngày 14/4/2011 tình trạng sức khỏe và tinh thần của bà K là minh mẫn, sáng suốt và bà K hoàn toàn tự nguyện lẩn tay vào di chúc. Do đó, lời trình bày của ông P là có căn cứ để chấp nhận.

Mặt khác, trước thời điểm bà K lập di chúc ngày 14/4/2011 thì giữa bà K và bà L có tranh chấp với nhau, vấn đề tranh chấp giữa hai bên được thể hiện trong nội dung biên bản hòa giải ngày 08/4/2011 tại UBND xã B, huyện A, tỉnh ST. Theo nội dung biên bản hòa giải này thì bà K muốn cho ông P phần đất 70m² theo di chúc ngày 14/4/2011 nêu trên nhưng bà L không đồng ý. Như vậy, căn cứ vào lời trình bày của bà K trong biên bản hòa giải này (biên bản hòa giải lập ngày 08/4/2011 còn di chúc lập ngày 14/4/2011, tức là chỉ cách nhau 7-8 ngày) đã có căn cứ khẳng định ý chí tự nguyện của bà K trong việc để lại phần đất 70m² cho ông P theo đúng nội dung di chúc ngày 14/4/2011.

Do đó việc Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà L về việc yêu cầu hủy di chúc của bà K được lập tại Văn phòng công chứng X vào ngày 14/4/2011 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Qua hai vụ án trên, tác giả thấy nếu di chúc được công chứng hoặc chứng thực thì ý chí của người để lại di sản sẽ được tôn trọng, quyền của người được hưởng di sản theo ý chí của người để lại di sản sẽ được bảo vệ một cách tối đa. Không những thế còn

tránh được nhiều tranh chấp thừa kế nói chung và tranh chấp về thừa kế theo pháp luật nói riêng.

Hai là, về vấn đề di chúc miệng (Điều 629, BLDS 2015). Theo quy định tại Khoản 1, Điều 629, BLDS 2015 “Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng”. Và theo quy định tại Khoản 5, Điều 630, BLDS 2015 thì “Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng”. Tình huống có ba người A, B, C bị lạc trong rừng. A biết mình không qua khỏi, dặn hai người còn lại (di chúc miệng), định đoạt khối tài sản của A trước khi A chết. Bốn ngày sau, B, C may mắn được cứu sống. Khi được cứu, C yếu sức, phải vào viện cấp cứu đến ngày thứ sáu mới tỉnh. Sang ngày thứ sáu, B, C ghi chép lại di chúc cho A, vậy di chúc miệng này sẽ không có hiệu lực pháp luật. Những trường hợp tương tự như tình huống trên xảy ra không phải hiếm trong những thiên tai, tai nạn. Như vậy, quy định của pháp luật là năm ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng liệu đã phù hợp với thực tiễn cuộc sống?

Thứ hai, một số tranh chấp thừa kế theo pháp luật liên quan tới tư cách thừa kế của người thừa kế theo pháp luật

Một là xác định tư cách thừa kế theo pháp luật giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế với nhau

Theo Điều 654 BLDS 2015 “Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này”. Như vậy, điều luật đã quy định điều kiện để con riêng, bố dượng, mẹ kế thuộc diện thừa kế của nhau, đó là phải có “quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con”. Vậy mối quan hệ này

cần phải hiểu như thế nào cho đúng và khi nào thì bố (cha) dưỡng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng được hưởng di sản thừa kế của nhau:

Về mặt nội dung của quy định “nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con” tại Điều 654 làm cho trong quá trình áp dụng pháp luật, các thẩm phán ngoài việc xét xử theo pháp luật phải dựa trên độ nhạy cảm và quan điểm cá nhân để xác định như thế nào là cha dưỡng, mẹ kế và con riêng của vợ (chồng) họ “có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con”. Tác giả xin đưa ra vụ án sau để xem xét về quy định này.

Bản án số 46/2017/DS-ST ngày 18/12/2017 của TAND tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Cụ bà W (chết ngày 02/3/2009) chung sống với cụ ông H sinh được 04 người con chung gồm: Q, M, P và N. Đến năm 1966 cụ H chết (hy sinh) nên năm 1971 cụ W kết hôn với cụ ông Z (chết ngày 16/6/1998) có 02 người con chung gồm: Y và X. Các cụ chết đều không để lại di chúc. Tài sản chung của cụ W và cụ Z gồm có 2 thửa đất gọi tắt là thửa 156 và thửa 721.

Từ nội dung của vụ án, Tòa sơ thẩm nhận định:

“Lúc sinh thời cụ H và cụ W chung sống với nhau có 04 người con chung gồm: bà Q, ông M, bà P và bà N; cụ W chung sống với cụ Z có 02 người con chung gồm: ông Y và bà X; các cụ không có con riêng, con nuôi và cha mẹ các cụ cũng đã chết hết; cụ W chết sau cụ Z. Do đó, cụ W, ông Y và bà X thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cụ Z; bà Q, ông M, bà P, bà N, ông Y và bà X thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cụ W theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 (nay là điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015). Những người thừa kế nêu trên cũng không thuộc trường hợp người không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2005 (nay là Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015). Do vậy, bà Q, ông M, bà P, bà N, ông Y và bà X đều được thừa kế di sản của cụ W; ông Y và bà X đều được thừa kế di sản của cụ Z theo pháp luật.

Xét thấy, quyền sử dụng đất diện tích thửa đất số 156 và diện tích thửa đất số 721, thuộc quyền sử dụng chung của cụ W và cụ Z, nên thuộc quyền sử dụng của cụ W và cụ Z

mỗi người $\frac{1}{2}$ diện tích. Về nguyên tắc phần di sản của cụ Z chết để lại là $\frac{1}{2}$ quyền sử dụng đất diện tích thửa đất số 156 và diện tích thửa đất số 721. Do cụ W, ông Y và bà X là hàng thừa kế thứ nhất của cụ Z nên mỗi người được thừa hưởng $\frac{1}{3}$ phần di sản của cụ Z; Phần di sản của cụ W chết để lại là $\frac{1}{2}$ quyền sử dụng đất diện tích thửa đất số 156, diện tích thửa đất số 721 và $\frac{1}{3}$ phần di sản cụ Z mà cụ W được hưởng do bà Q, ông M, bà P, bà N, ông Y và bà X là hàng thừa kế thứ nhất của cụ W nên mỗi người được thừa hưởng $\frac{1}{6}$ phần di sản cụ W.

Tuy nhiên, khi cụ Z chung sống với cụ W thì bà Q, ông M, bà P và bà N vẫn còn rất nhỏ, nên cùng chung sống với cụ Z cho đến lớn, chính cụ Z cũng là người đứng ra cưới vợ, gả chồng và cho đến khi có gia đình ra ở riêng. Như vậy, cho thấy trong quá trình chung sống giữa cụ Z với bà Q, ông M, bà P và bà N cũng có công chăm sóc, nuôi dưỡng giữa con riêng và bố dượng như cha con, nên bà Q, ông M, bà P và bà N đều được thừa kế di sản của cụ Z như cha đẻ theo quy định tại Điều 679 Bộ luật Dân sự năm 2005 (nay là Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2015). Đồng thời, tuy hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đối với cụ H, nhưng nguồn gốc quyền sử dụng đất nêu trên là của cụ H, hàng tháng theo quy định thì cụ W cũng đã hưởng chế độ chính sách liệt sĩ của cụ H có thêm thu nhập để duy trì phần di sản. Do vậy, toàn bộ di sản của cụ W và cụ Z chết để lại là toàn bộ quyền sử dụng đất diện tích 1.563,8m² (Đất ở 300m², đất trồng cây lâu năm 1.263,8m²) thửa đất số 156 và diện tích 220m² (Đất trồng cây lâu năm) thửa đất số 721, cùng tờ bản đồ số 10, đều tọa lạc tại ấp C, xã B, huyện A, tỉnh Sóc Trăng, được chia đều cho bà Q, ông M, bà P, bà N, ông Y và bà X mỗi người được thừa hưởng một kỷ phần tương ứng với $\frac{1}{6}$ di sản là có tình, có lý và đúng pháp luật”

Đây là một vụ việc mà người để lại di sản không có di chúc. Những quy định về thừa kế theo pháp luật tiếp tục được áp dụng trong vụ việc này để giải quyết tranh chấp phát sinh. Trong vụ việc này, nguyên nhân sâu xa của tranh chấp chính là việc các bên không xác định được tư cách thừa kế của các ông bà Q, M, P, N trong việc nhận di sản của cha dượng họ là cụ Z. Vì ông Y, bà X thì yêu cầu chia diện tích đất trên làm hai phần (ông Y, bà X được $\frac{1}{2}$ khối di sản), bốn anh chị em Q, M, P, N được hưởng $\frac{1}{2}$ khối di sản, nhưng ông M cho rằng các ông bà M, N, P, Q cũng có quyền hưởng di sản thừa kế của bố

dượng của họ là cụ Z nên ông M yêu cầu chia đều làm 06 phần cho tất cả anh chị em, nên giữa các bên không thỏa thuận được.

Như cách phân tích của Tòa, Tòa xác định các thửa đất trên thuộc tài sản chung của cụ Z và cụ W là hoàn toàn hợp lý. Tòa cũng xác định về nguyên tắc, tài sản chung của hai vợ chồng cụ W sẽ chia đôi. Cụ W được hưởng 1/3 số di sản của cụ Z (là $\frac{1}{2}$ tổng giá trị khối tài sản chung của vợ chồng cụ W). Phần còn lại 2/3 khối di sản của cụ Z sẽ được chia cho ông Y, bà X. Sau đó ông Y, bà X mỗi người tiếp tục được hưởng 1/6 khối di sản thừa kế của cụ W. Tác giả đồng ý với những nhận định trên của Tòa. Tuy nhiên, tác giả muốn trao đổi thêm về nhận định tiếp theo của Tòa khi xét xử, Tòa nhận định “khi cụ Z chung sống với cụ W thì bà Q, ông M, bà P và bà N vẫn còn rất nhỏ, nên cùng chung sống với cụ Z cho đến lớn, chính cụ Z cũng là người đứng ra cưới vợ, gả chồng và cho đến khi có gia đình ra ở riêng”, điều này tác giả đồng ý với quan điểm của Tòa là cụ Z coi các con riêng của vợ (cụ W), như con đẻ. Tuy nhiên trong bản án không thấy được các căn cứ chứng minh rằng bốn người con riêng của cụ W có chăm sóc yêu thương cụ Z như cha đẻ của mình hay không. Theo quy định tại Điều 654 BLDS 2015 thì “Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con” thì sẽ được hưởng di sản thừa kế của nhau. Vấn đề ở đây là có cần chứng minh mối quan hệ ngược lại là các con M, N, P, Q của cụ W có quan tâm chăm sóc cụ Z như cha đẻ của mình không. Nếu cần chứng minh mối quan hệ ngược lại đó thì trong bản án chưa thể hiện rõ. Mà vấn đề mấu chốt của vụ án này là bốn người con riêng của cụ W lại là những người được hưởng di sản của cụ Z chứ không phải cụ Z được hưởng di sản của bốn người con riêng. Vì vậy có cần bắt buộc phải chứng minh rằng họ quan tâm chăm sóc cụ Z như cha đẻ hay không, quan tâm ở mức độ nào mới được coi như “chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con” thì Điều 654 không quy định rõ.. Đối với những vụ án liên quan tới việc xác định quan hệ cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng có “chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con” để xác định người thừa kế có được quyền hưởng di sản hay không là rất khó khăn. Chẳng hạn, trong quan hệ giữa con riêng với bố dượng, mẹ kế thì mức độ chăm sóc được hiểu như thế nào, liệu sự chăm sóc lẫn nhau này xuất phát từ vấn đề tình cảm, trách nhiệm hay lại phải đánh đổi bằng một điều kiện nào đó. Hoặc nếu sự

chăm sóc đó là một sự thỏa thuận ngầm giữa con riêng với bố dượng hay mẹ kế, giữa họ vẫn có sự chăm sóc lẫn nhau nhưng là để nhằm đạt một mục đích nào đó thì có được coi là có sự chăm sóc như cha con, mẹ con hay không.

Trong vụ án này có tình tiết quan trọng là vì ông M “tự ý tuyên bố toàn bộ hai thửa đất của cha mẹ để lại là tài sản của ông M” nên mới phát sinh tranh chấp giữa ông Y, bà X với ông M. Trong hoàn cảnh cụ thể là tất cả những người con chung và con riêng của cụ W và cụ Z đều đã có chỗ ở riêng vì vậy việc chỗ ở cũng không phải vấn đề cấp thiết của ông M. Việc ông M được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai là do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của huyện A. Nhưng trong vụ án này ta thấy sau khi chia di sản thì bốn người con riêng của cụ W đã “xin được nhận chung, sau đó trong phần nhận chung anh chị em tự phân chia với nhau”, điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa những người con riêng này với nhau là khá tốt. Vậy việc ông M được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hai thửa đất rất có thể những người con riêng còn lại đã biết (nếu không muốn quy kết rằng có thể đã có chữ kí của họ trong việc để một mình ông M được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Theo tác giả, xét về mặt đạo đức, các con riêng của cụ W (nhất là ông M), không nên xử sự với các em X, Y là anh em ruột cùng mẹ khác cha của mình. Thứ hai, cụ Z là cha đẻ của X, Y đã có công chăm sóc các ông bà M, N, P, Q và coi họ như con đẻ (chính họ công nhận điều đó thì họ mới yêu cầu được hưởng di sản thừa kế của cụ Z). Tất cả bốn anh chị em họ đã có chỗ ở riêng, không có nhu cầu bức thiết về chỗ ở. Xét về mặt pháp luật, chắc chắn những người con riêng của cụ W đủ hiểu biết pháp luật để hiểu rằng hai thửa đất đó là tài sản chung của vợ chồng cụ W và cụ Z (họ đã thừa nhận). Cụ W lại là mẹ chung của 6 người con trong vụ án. Vậy mà khi cụ W chết, các ông bà con riêng của cụ W (cụ thể là ông M) lại muốn dành hết phần di sản của mẹ cho riêng mình. Mối quan hệ cha dượng với con riêng của vợ này có những điểm đặc thù nhất định, không giống với quan hệ giữa cha, mẹ đẻ với con đẻ, hay cha mẹ nuôi với con nuôi. Vì vậy, trong thực tiễn xét xử, thẩm phán cần nghiên cứu để đánh giá mối quan hệ, tình cảm của những người con riêng của cụ W đối với hai người em cùng mẹ khác cha của mình để phán đoán tình cảm của những người đó với cụ Z để quyết định có cho những người đó được hưởng di sản của cụ Z hay không. Theo những tình tiết có trong vụ việc, TAND Tỉnh

Sóc Trăng nhận định: cụ Z đã coi bốn người con riêng của vợ như con đẻ của mình, vì cụ Z lấy cụ W từ khi bốn người con riêng của cụ W vẫn còn nhỏ. Khi bốn người lớn lên, cụ đã dựng vợ, gả chồng cho cả bốn người. Như vậy thì trong mối quan hệ cha, mẹ - con này, cụ Z sẽ được xác định là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của bốn người con riêng của cụ W là hợp lý. Còn những người con M, N, P, Q được hưởng di sản của cụ Z thì vẫn còn vấn đề cần bàn luận. Thiết nghĩ, nếu ông Y, bà X có kháng cáo về việc xác định tư cách thừa kế của các ông bà M, N, P, Q thì Tòa cấp trên hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định rất khác so với phán quyết của tòa sơ thẩm. Nếu có phúc thẩm thì đây sẽ là một vụ án thừa kế xác định tư cách của người thừa kế (bổ dưỡng với con riêng của vợ) khá điển hình.

Hai là xác định tư cách thừa kế theo pháp luật của một người bị xác định là “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản”. Theo quy định tại Điều 621 BLDS năm 2015, những người sau sẽ không có quyền hưởng di sản: người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. Như vậy trường hợp quy định tại điểm a, c Khoản 1 Điều 612 BLDS 2015 là rất rõ ràng. Căn cứ xác định những người bị tước quyền hưởng di sản là những người có hành vi “đã bị kết án” do lỗi “cố ý”... Nhưng các trường hợp được quy định tại điểm b,d, Khoản 1 Điều 612 “người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản” hoặc “người... có hành vi ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc” là những quy định mang tính định tính, dễ dẫn đến sự giải quyết không thống nhất giữa các cơ quan tố tụng với nhau. Hiện nay không có văn bản hướng dẫn thi hành hướng dẫn áp dụng cho những trường hợp như thế nào là “vi phạm nghiêm trọng” hay là mức độ của hành vi “ngăn cản” người để lại di sản đến đâu thì sẽ bị tước quyền hưởng di sản.

Ba là xác định tư cách người thừa kế thế vị trong trường hợp con, (cháu) của người để lại di sản chết trước người để lại di sản là cha dưỡng (mẹ kế) của một người.

Ví dụ: Ông A có một khối di sản trị giá 4 tỷ đồng. Bố mẹ và vợ của ông A đã chết. Ông A có con trai là anh B1 và anh B2. Năm 2015, Anh B1 kết hôn với chị C. Trước khi kết hôn với anh B1, chị C có con riêng là cháu D. Anh B1 không có con riêng. Anh B1 cũng không có con chung với chị C. Trong quá trình chung sống, anh B và cháu D có quan hệ chăm sóc nhau như cha con. 1/2018, anh B1 chết. 6/2018, ông A chết không để lại di chúc.

Như vậy, theo quy định tại Điều 654 BLDS 2015 “Con riêng và bố dưỡng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này” thì cháu D sẽ được hưởng di sản thừa kế thế vị của ông A. Theo những quy định của pháp luật hiện hành thì không đương nhiên phát sinh quan hệ ông cháu giữa cháu D và ông A. Mà bản chất của thừa kế thế vị là cho cháu (chất) hưởng phần di sản của ông bà (cụ) thay thế cho vị trí của bố, mẹ (ông, bà) của cháu đã chết trước người để lại di sản. Chỉ có con (cháu) người được hưởng di sản được thay thế cho vị trí của cha, mẹ (ông, bà). Vợ của người chết trước người để lại di sản dù là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đó cũng không được hưởng thừa kế thế vị của người đó. Như tác giả đã trình bày ở phần cơ sở lý luận của luận án: dù thừa kế theo pháp luật là dựa trên quy định của pháp luật, ý chí của nhà nước nhưng ý chí đó vẫn dựa trên sự phán đoán ý chí của người để lại di sản. Trở lại ví dụ trên, tác giả thấy, trong thực tế cuộc sống xã hội, mối quan hệ của cháu D và ông A thường cũng chỉ là mối quan hệ bình thường, ít có người thân thiết tới mức coi nhau như ông cháu ruột. Chính vì vậy, theo quan điểm của tác giả thì nếu ở trong trường hợp của ông A, tác giả sẽ muốn để lại di sản cho anh B2 hơn để lại di sản cho cháu D.

Tương tự như vậy, theo quy định của Điều 654, BLDS 2015 thì cháu D còn được hưởng di sản thừa kế của ông A (thuộc hàng thừa kế thứ hai). Trong trường hợp hàng thừa kế thứ nhất của ông A không còn ai thì cháu D sẽ được hưởng di sản thừa kế cùng hàng với những người ở hàng thừa kế thứ hai của ông A. Nhưng ngược lại, theo quy định của

Điều 654, Điều 653, Điều 651 của BLDS 2015 thì không đủ căn cứ để cho ông A hưởng di sản của cháu D (nếu cháu D có tài sản riêng và cháu D chết trước ông A).

Vậy theo quan điểm của tác giả, quy định tại Điều 654 BLDS 2015 là chưa phù hợp.

Bốn là, xác định tư cách thừa kế theo pháp luật và tư cách người thừa kế thế vị của một người đối với cha, mẹ của người cha mẹ nuôi của người đó.

Đây là vấn đề gây tranh cãi rất lớn trong quá trình nghiên cứu và áp dụng pháp luật về thừa kế. Việc con nuôi và cha mẹ nuôi được pháp luật công nhận có quyền và nghĩa vụ như con đẻ và cha mẹ đẻ là vấn đề đã được pháp luật công nhận và trong quá trình áp dụng pháp luật để hiện thực quyền của họ trên thực tế không gặp nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, quan hệ của những người con nuôi của một người với cha, mẹ của người cha nuôi, mẹ nuôi là vấn đề có nhiều quan điểm trái chiều.

Về trường hợp này, tác giả cho rằng:

Trường hợp nếu ông, bà là cha, mẹ nuôi của cha mẹ đẻ người chết thì cần xác định ông, bà là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của người đó. Và người cháu trong trường hợp này cũng nên cho người cháu được hưởng di sản thừa kế của ông bà theo hàng thừa kế và thừa kế thế vị của ông bà.

Trường hợp nếu người chết là con nuôi của con đẻ hoặc người chết là con nuôi của con nuôi ông, bà thì ông, bà không đương nhiên là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của người chết [68, tr.262]

Năm là, xác định tư cách người thừa kế theo pháp luật của một người trong trường hợp người đó sinh ra và còn sống sau thời điểm người để lại di sản chết nhưng thành thai sau khi người để lại di sản chết.

Theo quy định tại Điều 613 BLDS 2015 “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết”. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay tình trạng vô sinh, hiếm muộn xảy ra nhiều, cùng với sự phát triển của các phương pháp hỗ trợ sinh sản, xuất hiện hiện tượng một số trẻ em được sinh ra và còn sống sau thời điểm người để lại di sản chết và cũng thành thai sau thời điểm người để lại di sản chết.

Ví dụ: Anh A kết hôn với chị B được hai năm nhưng chưa có con. Anh chị đã đến khám tại một bệnh viện và được bác sỹ áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi được ba phôi. Trong thời gian chờ cấy phôi vào cơ thể chị B thì anh A bị tai nạn đột ngột qua đời. Thời gian sau, theo ý nguyện của gia đình anh A và tình cảm giữa anh A và chị B, chị B đến viện đề nghị các bác sỹ cấy phôi vào tử cung của mình. Chín tháng sau chị B sinh ra cháu C. Như vậy, theo quy định tại Điều 613 BLDS 2015 thì cháu C không đủ điều kiện để trở thành người thừa kế theo pháp luật của anh A. Vì vậy trong mọi trường hợp, cháu C sẽ không được hưởng di sản thừa kế của anh A. Trong những trường hợp trên, dù anh A có di nguyện để lại muốn chị B sinh ra đứa con của anh ấy, dù tất cả những người thân thích của anh A thật sự muốn di sản được để lại cho con của anh ấy, thì đứa con thành thai sau thời điểm anh A chết vẫn sẽ không thể trở thành người thừa kế di sản của anh A. Vậy quy định tại Điều 613 BLDS 2015 có phải rào cản pháp lý để những đứa trẻ này không được hưởng di sản của chính bố đẻ của chúng. Tuy đứa trẻ thành thai sau thời điểm người để lại di sản chết nhưng như những trường hợp trên người để lại di sản biết và mong muốn sự ra đời của những đứa trẻ này. Sự ra đời của những đứa trẻ này phù hợp với mong muốn của người để lại di sản, nguyện vọng của gia đình, không trái phong tục, đạo đức xã hội. Đây cũng là một vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình áp dụng pháp luật.

Sáu là, xác định tư cách người thừa kế của một người trong trường hợp người đó được sinh ra và “còn sống”... Một người sinh ra và “còn sống” được thời gian bao lâu thì có thể trở thành người thừa kế thì cho tới thời điểm hiện tại chưa có quy định pháp luật nào quy định cụ thể về vấn đề này. Điều 30 BLDS 2015 quy định “Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu” cũng chưa có ý nghĩa rõ ràng trong việc xác định thời điểm sinh ra và “còn sống” để một người có thể trở thành người thừa kế theo quy định tại Điều 613 BLDS. Trong trường hợp cha mẹ có yêu cầu thì đứa trẻ không sống đủ hai mươi bốn giờ vẫn được làm giấy khai sinh như những đứa trẻ khác. Quy định trên cũng không đủ căn cứ để suy luận rằng đứa trẻ sinh ra được 24 giờ trở lên rồi sau đó mới chết, thì đứa trẻ đó vẫn được

xác định là người thừa kế hay không, điều này vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong quá trình áp dụng pháp luật.

Bảy là, xác định tư cách người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp người thừa kế đó đã từ chối nhận di sản theo di chúc. Theo quy định của Điều 620 BLDS

“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản”

Như vậy, trước thời điểm phân chia di sản, người thừa kế có quyền lập văn bản gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để họ biết việc mình muốn từ chối nhận di sản (trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác). Như vậy, vấn đề được đặt ra ở đây là một người đã từ chối nhận di sản theo di chúc thì khi chia thừa kế theo pháp luật họ có được hưởng hay không. Về vấn đề này có hai luồng ý kiến khác nhau (như tác giả đã phân tích ở các phần trên) nên trong quá trình áp dụng pháp luật sẽ không thống nhất.

Tám là xác định tư cách người thừa kế theo pháp luật của con ngoài giá thú

Hiện nay pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về việc giám định gen cho con ngoài giá thú. Vấn đề được đặt ra ở đây là khi người con ngoài giá thú hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó có yêu cầu lấy mẫu giám định gen để xác định cha mẹ cho con ngoài giá thú mà những người liên quan không đồng ý cho lấy mẫu thì việc giám định cũng không thể thực hiện được. Đây cũng là bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

Thứ ba, bất cập về trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 644, BLDS 2015. “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó: a) Con chưa thành niên,

cha, mẹ, vợ, chồng; b) Con thành niên mà không có khả năng lao động”. Như vậy, tinh thần của Điều 644 chỉ quy định mức độ tối thiểu mà người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc được hưởng là 2/3 suất thừa kế theo luật mà không quy định mức tối đa mà người đó được hưởng. Từ đó thực tế có thể dẫn đến trường hợp người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc được hưởng số di sản lớn hơn cả người thừa kế.

Tình huống như sau: Ông A có vợ là bà B. Ông A không có con nên bà B đã bỏ ông A để theo ông C và đã có con riêng với ông C. Lúc ông A ốm nặng, chỉ có H là cháu họ của ông A thường xuyên chăm sóc ông A. Ông A đang trong thời gian chờ toà xử lý hôn bà B. Cha mẹ ông A đã chết. Ông A viết di chúc để lại toàn bộ tài sản có tổng trị giá là 600 triệu đồng cho cháu H. Sau đó, ông A chết. Theo quy định của Điều 644 thì bà B sẽ được hưởng ít nhất là 2/3 suất thừa kế theo luật (là 400 triệu đồng). Như vậy hoàn toàn trái với ý nguyện của ông A. Theo lẽ thông thường, người có di sản viết di chúc sẽ để lại di sản cho những người có quan hệ gần gũi nhất với mình như cha, mẹ, vợ (chồng), con. Trong trường hợp người viết di chúc không để lại di sản cho những người đó thường là mối quan hệ của họ có vấn đề (như trong ví dụ). Vậy người có di sản thể hiện ý chí trong di chúc muốn để lại di sản cho người khác, nhưng trong tình huống nêu trên, ý chí của họ được bảo vệ ở mức rất thấp. Theo tác giả, đó cũng là một sự bất cập của pháp luật.

Thứ tư, bất cập quy định về thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 623, BLDS 2015 thì “Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Trong thực tiễn có thể phát sinh vấn đề là đến thời điểm hết thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại nhưng vẫn chưa đến thời hạn người để lại di sản phải thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mà họ đã thiết lập trước đó (khi thời hạn mà người để lại di sản phải thực hiện nghĩa vụ lớn hơn ba năm).

Ví dụ như sau: Ông A và ông B là bạn thân của nhau. Tháng 1 năm 2015, Ông A vay của ông B 200 triệu đồng. Trong hợp đồng vay tiền của ông A ghi rõ thời hạn trả nợ là tháng 1 năm 2025 (mười năm). Đến tháng 1/2016, ông A chết. Như vậy, ông B sẽ có thời

hạn 03 năm (đến tháng 1/2019) để làm đơn yêu cầu người thừa kế của ông A thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết (ông A) để lại. Tuy nhiên người thừa kế của ông A (con ông A) không thực hiện nghĩa vụ tài sản của ông A với lý do tháng 1 năm 2025 mới đến thời hạn trả nợ của ông A (được ghi trong hợp đồng vay tiền). Do đó, trong trường hợp này, thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại mâu thuẫn với thời hạn trả nợ đã được ông A và ông B thoả thuận trong hợp đồng. Nếu ông B nộp đơn yêu cầu người thừa kế của ông B trả nợ trong thời hạn ba năm thì chưa đến thời hạn trả nợ trong hợp đồng. Nếu ông B chờ đến thời hạn trả nợ của ông A (tháng 1 năm 2025) mới yêu cầu thì hết thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết. Đó là bất cập của Khoản 3, Điều 623, BLDS 2015.

Thứ năm, tranh chấp về tài sản trí tuệ được hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ và chồng.

Do những đặc trưng riêng về tài sản cũng như quyền sở hữu mà việc xác định quyền sở hữu tài sản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ngoài BLDS còn được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc xác định quyền sở hữu tài sản của vợ chồng đối với quyền sở hữu trí tuệ lại càng phức tạp hơn và phải tuân theo những nguyên tắc riêng của hệ thống pháp luật này. Trên thực tế, nhiều đối tượng sở hữu trí tuệ là sáng tạo của một cá nhân nhưng lại được tạo ra và được bảo hộ trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng. Theo pháp luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu các đối tượng này là những người được pháp luật công nhận. Luật Sở hữu trí tuệ ghi nhận và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người có công sức sáng tạo hoặc đầu tư cho hoạt động sáng tạo. Vì vậy, văn bằng bảo hộ thường được ghi nhận chủ sở hữu là người có công sức sáng tạo hoặc đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo ra sản phẩm trí tuệ. Trong khi pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam xác định tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng không căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng để tạo ra tài sản mà chỉ căn cứ vào nguồn gốc và thời điểm phát sinh tài sản. Mặc dù tài sản chỉ do một bên vợ hoặc chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, không phải do công sức của vợ chồng trực tiếp tạo ra nhưng vẫn coi là tài sản chung của vợ chồng và vợ chồng có quyền ngang bằng nhau đối với tài sản đó.

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân là đang là vấn đề gây tranh cãi. Hiện nay có khá nhiều tranh chấp liên quan đến xác định quyền sở hữu của vợ chồng đối với quyền sở hữu trí tuệ. Người viết xin được đưa ra tình huống cụ thể như sau:

Chị X là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thỉnh thoảng có sở thích sáng tác thơ ngẫu hứng. Trước khi chị lấy chồng chị có sáng tác được 20 bài thơ, sau này mới in thành tập thơ riêng. Chị X lập gia đình với anh Y (hôn nhân hợp pháp) và sau khi lấy chồng, chị X vẫn tiếp tục sáng tác. Trong thời kỳ hôn nhân, chị X sáng tác được 50 bài thơ và chị đã cho in thành sách phát hành. Chị X trở thành người nổi tiếng và nhận được nhiều tiền nhuận bút vì có nhiều bài thơ được phổ nhạc. Sau đó, chị X chết không để lại di chúc. Người thừa kế của chị X gồm bố mẹ đẻ, các con, chồng của chị X. Vậy xác định việc phân chia tài sản thừa kế như thế nào. Các bài thơ mà chị X sáng tác trong thời gian hôn nhân với anh Y có phải tài sản chung của hai vợ chồng hay không? So với những người thừa kế khác quyền của anh đối với những bài thơ do chị X sáng tác được xác định ra sao?

Có hai quan điểm khác nhau xung quanh việc xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời gian hôn nhân, cụ thể là:

Quan điểm thứ nhất: tác phẩm văn học là tài sản trí tuệ, là tài sản đặc biệt gắn với quyền nhân thân của chị X nên không thể là tài sản chung được. Việc sáng tác thơ của chị X là thuộc năng khiếu của một người. Chị X là tác giả thì chị X được bảo hộ quyền tác giả theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm này và đương nhiên chị X có các quyền tài sản đối với tác phẩm như quyền hưởng nhuận bút, quyền được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng, quyền được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho người khác sử dụng dưới một số hình thức nhất định; quyền được nhận giải thưởng khi tác phẩm đạt giải. Đó chính là tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, luật chưa quy định về cách chia loại tài sản này.

Quan điểm thứ hai: chị X là tác giả của 50 bài thơ sáng tác trong thời kỳ hôn nhân, nên đương nhiên chị X được bảo hộ quyền tác giả. Thời hạn bảo hộ là từ khi 50 bài thơ phát hành suốt đời đến 50 năm sau khi tác giả chết. Cho nên quyền tác giả hoàn toàn vẫn thuộc về chị X như theo quan điểm thứ nhất. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tác phẩm sở

hữu trí tuệ này dưới góc độ là tài sản như: quyền hưởng nhuận bút, quyền được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng, quyền được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho người khác sử dụng dưới một số hình thức nhất định; quyền được nhận giải thưởng khi tác phẩm đạt giải. Đối chiếu với các quy định này thì các tác phẩm của chị X đã in thành sách và có phổ nhạc nhiều bài nổi tiếng, từ đó phát sinh tài sản là nhuận bút và hợp đồng in sách, phổ nhạc, đó là khoản thu nhập khá cao. Chị X vẫn có đầy đủ quyền nhân thân đối với các tập thơ của mình. Riêng các quyền tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung, nếu hai vợ chồng chị X không có thỏa thuận khác. Còn sau khi chị X chết, các tác phẩm này tiếp tục có tái bản, chuyển thể, đạt giải thưởng hay phát sinh bất cứ lợi ích vật chất nào khác đều thuộc quyền sở hữu riêng của chị X và sẽ được để lại công bằng cho tất cả những người nhận thừa kế. Mà theo Khoản 1, Điều 33, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”.

Theo đó thì số tiền đạt giải thưởng của chị X có thể được coi là tài sản chung bởi lẽ nó là tài sản được tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, hoa lợi, hoa tức phát sinh từ tài sản riêng.

Xét theo quy định của pháp luật: theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình 2015 có quy định về những loại tài sản được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng, bao gồm: tài sản mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ chồng theo quy định tại Điều 38,39,40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Đến Nghị định 124/NĐ-CP làm rõ về tài sản riêng khác của vợ, chồng, trong đó đề cập đến quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ có là tài sản riêng của vợ chồng hay không sẽ phụ thuộc vào quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ khẳng định quyền nhân thân luôn gắn liền với tác giả, là quyền không thể chuyển giao được. Đối với quyền tài sản Luật Sở hữu trí tuệ cũng không đề cập cụ thể đến vợ, chồng của tác giả hoặc chủ sở hữu

quyền tác giả (trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả không đồng thời là tác giả) có được quyền sở hữu quyền tài sản này nếu phát sinh trong thời kỳ hôn nhân hay không. Chính vì chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này, khiến cho trên thực tế khi giải quyết các vụ việc liên quan đến xác định tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản chung hay riêng của vợ chồng có nhiều quan điểm và cách giải quyết khác nhau.

Thứ sáu, tranh chấp về việc xác định di sản là tài sản của doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu riêng của chủ doanh nghiệp hay là một phần tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng.

Ví dụ thứ nhất, ông A và vợ ông là bà B quyết định sử dụng tài sản chung để thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Theo đăng ký kinh doanh, ông A là người đứng tên chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân này. Vậy tài sản của doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu riêng của ông A hay là tài sản chung của vợ chồng ông A? Có những quan điểm khác nhau trong việc giải quyết vấn đề này.

Quan điểm thứ nhất cho rằng: tài sản của doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của ông A, căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 181, Luật Doanh nghiệp 2014. Điều 36 Luật Hôn nhân gia đình 2014 cũng có quy định: trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người đó có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản. Như vậy, ông A và bà B có thể thỏa thuận việc dùng tài sản chung để kinh doanh mà không bắt buộc phải chia tài sản chung. Việc bàn bạc, thỏa thuận đó có thể bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng miệng. Nếu họ thỏa thuận bằng văn bản, sau đó ông A và bà B li hôn, bà B sẽ có cơ sở để bảo vệ quyền của mình đối với những tài sản đó. Việc ông A là chủ sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp đã rõ ràng, nguồn vốn này là nguồn vốn hợp pháp đã được bà B đồng ý đưa ra sử dụng. Khi có tranh chấp sẽ dễ dàng chứng minh được nguồn gốc của tài sản. Lợi tức từ doanh nghiệp tư nhân là tài sản chung của vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Hiểu theo cách này thì quy định của Luật Hôn nhân gia đình là phù hợp với bản chất của doanh nghiệp tư nhân được quy định trong Luật Doanh nghiệp. Như vậy, trường hợp người chồng chết, tài sản của doanh nghiệp sẽ được coi là di sản thừa kế thuộc tài sản riêng của người chồng.

Quan điểm thứ hai cho rằng: A và B dùng tài sản chung để thành lập Doanh nghiệp tư nhân (ví dụ thế chấp nhà là tài sản chung cho ngân hàng để vay 1 tỷ đồng). Khi kinh doanh có lợi nhuận thì lợi nhuận đó được coi là tài sản chung của vợ chồng. Nếu kinh doanh lỗ, chỉ mình A chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ, điều đó là không hợp lý. Trong kinh doanh, lợi nhuận luôn đi kèm những rủi ro. Khi B dùng tài sản chung của B và A để cùng A tham gia vào kinh doanh, mặc nhiên cả hai phải cùng nhau chia sẻ rủi ro. Khi giao dịch với A với tư cách chủ doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp không biết và không có nghĩa vụ phải biết về nguồn gốc tài sản được A sử dụng để thành lập doanh nghiệp tư nhân là tài sản riêng của A hay tài sản chung của A với vợ A. Do vậy, khi xảy ra tranh chấp giữa A và đối tác, cơ quan có thẩm quyền sẽ triệu tập B với tư cách người có nghĩa vụ liên quan nhằm làm rõ trách nhiệm liên đới với A trong hoạt động kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận. Nếu B chứng minh được việc kinh doanh của A không liên quan đến khối tài sản chung và mình không biết việc này thì B không phải chịu trách nhiệm liên đới và ngược lại. Chứng cứ ở đây là hợp đồng thế chấp và vay tiền ngân hàng. Tóm lại, nếu B dùng tài sản chung của mình với A tham gia vào việc thành lập doanh nghiệp tư nhân mà A làm chủ thì B phải có trách nhiệm liên đới cùng A thực hiện nghĩa vụ tài sản, dù Luật Doanh nghiệp không quy định. Tuy nhiên trách nhiệm trước hết thuộc về A. Nếu tài sản đó không đủ thực hiện nghĩa vụ thì lấy tài sản chung của A và B để thực hiện nghĩa vụ. Vậy trong trường hợp trên, nếu trong quá trình kinh doanh mà chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì tài sản của doanh nghiệp tư nhân sẽ được xác định là phần tài sản trong khối tài sản chung của vợ, chồng.

Quan điểm tác giả cho rằng trong trường hợp tài sản của doanh nghiệp tư nhân được hình thành từ khối tài sản chung của vợ chồng chủ doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp đó chỉ có quyền đứng tên, giao dịch trong các hoạt động kinh doanh còn quyền sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp tư nhân sẽ vẫn thuộc về vợ chồng chủ doanh nghiệp. Vậy nên khi chủ doanh nghiệp chết, tài sản của doanh nghiệp tư nhân sẽ được xác định là di sản thừa kế nằm trong khối sở hữu chung của vợ chồng.

Ví dụ thứ hai, cũng tương tự như ví dụ thứ nhất nhưng có điểm khác là nguồn gốc tài sản để đầu tư thành lập doanh nghiệp. Ở ví dụ thứ nhất, ông A và bà B sử dụng tài sản

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nhưng ở ví dụ thứ hai, ông A dùng tài sản riêng đã được chia trong thời kỳ hôn nhân để thành lập doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp này, theo quy định tại Khoản 1, Điều 40, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì phần tài sản đã được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Giả sử trong quá trình kinh doanh có lợi nhuận, ông A và bà B thỏa thuận khoản lợi nhuận đó là tài sản chung thì sẽ là tài sản chung. Khi đó bà B cũng có quyền hưởng khoản lợi nhuận từ doanh nghiệp tư nhân của ông A. Vấn đề phát sinh khi kinh doanh thua lỗ, đương nhiên ông A sẽ phải lấy toàn bộ tài sản (kể cả tài sản thương sự và tài sản dân sự) của ông A để trả nợ. Vậy ông A có phải lấy tài sản của bà B để trả nợ hay không? Về nguyên tắc thì ông A và bà B đã chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì việc kinh doanh của ông A không liên quan tới tài sản của bà B. Tuy nhiên lợi nhuận trong quá trình kinh doanh được ông bà thỏa thuận là tài sản chung, bà B cũng có quyền sử dụng. Nhưng khi công ty của ông A làm ăn thua lỗ, tài sản riêng của ông A không đủ để trả nợ thì việc thu hồi lại những khoản lợi nhuận của công ty đã bị bà B sử dụng chắc chắn không phải vấn đề đơn giản. Điều đó còn ảnh hưởng tới việc xác định khối di sản của ông A trong trường hợp ông A chết. Trong trường hợp này sẽ rất khó xác định được di sản của ông A là tài sản riêng của ông hay di sản thừa kế trong khối tài sản chung của vợ chồng ông A bà B.

Ví dụ thứ ba nội dung cơ bản cũng như ví dụ thứ nhất nhưng có điểm khác so với ví dụ thứ nhất ở nguồn gốc tài sản đưa vào thành lập doanh nghiệp tư nhân. Ông A lấy tài sản riêng của ông (có trước hôn nhân hoặc được thừa kế, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân) để thành lập doanh nghiệp tư nhân. Lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp này vẫn là tài sản chung của vợ chồng ông A (theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Nhưng khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, có khoản nợ phải trả vượt quá tài sản hiện có của doanh nghiệp mà ông chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì vấn đề xác định di sản thừa kế của ông A lại phức tạp như ví dụ thứ hai.

4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập

4.2.2.1. Nguyên nhân khách quan

Do có một số vấn đề pháp luật quy định chưa rõ ràng, chưa có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cụ thể là nguyên nhân làm cho việc áp dụng pháp luật không đạt hiệu quả cao trong thực tiễn như vấn đề về xác định tư cách người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp người thừa kế theo pháp luật “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản”. Bên cạnh đó vấn đề về xác định tư cách người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp cha dượng, mẹ kế có “quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con” hay không cũng chưa được giải thích cụ thể. Vấn đề con nuôi có được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ (để hoặc nuôi) người cha mẹ nuôi mình hay không và ngược lại cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi trái chiều. Vấn đề một người sinh ra và “còn sống” bao nhiêu thời gian thì có thể được hưởng di sản thừa kế cũng chưa được quy định thống nhất, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau sẽ dẫn đến nhiều cách áp dụng khác nhau. Vấn đề người thừa kế từ chối hưởng di sản thừa kế theo di chúc có được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật không cũng là vấn đề cần quy định rõ.

Bên cạnh đó, có một số vấn đề chưa được pháp luật quy định như vấn đề xác định tư cách thừa kế theo pháp luật cho những người được sinh ra và còn sống mà lại “thành thai sau” thời điểm người để lại di sản chết, vấn đề giám định gen để xác định cha mẹ cho con ngoài giá thú... Nếu có tranh chấp liên quan tới những vấn đề này xảy ra chắc chắn sẽ dẫn đến việc vướng mắc trong quá trình giải quyết hoặc giải quyết không thống nhất làm ảnh hưởng tới chất lượng các bản án, quyền, lợi ích hợp pháp của các những người thừa kế.

Cùng với nguyên nhân có những vấn đề chưa được pháp luật quy định, quy định chưa rõ hoặc chưa có hướng dẫn rõ ràng thì những quy định chưa phù hợp cũng là nguyên nhân dẫn đến những quy định của pháp luật không có tính khả thi trên thực tiễn hoặc gây những phản ứng không tốt của những người có liên quan. Những quy định chưa phù hợp đó là hiệu lực của di chúc theo quy định tại Điều 628, Điều 633 BLDS 2015 về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Quy định về thừa kế thế vị của người con riêng đối với phần di sản của cha mẹ người cha dượng, mẹ kế của mình.

4.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan

Do trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế cũng là nguyên nhân của những vướng mắc làm cho thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật đạt kết quả chưa cao. Qua nghiên cứu các bản án giải quyết tranh chấp về thừa kế theo pháp luật được công bố trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao tác giả nhận thấy những tranh chấp về thừa kế do việc xác định sai khối di sản thừa kế, phần di sản được nhận chiếm số lượng phổ biến. Nguyên nhân là do các bên chưa hiểu biết các quy định cơ bản của pháp luật Dân sự và Hôn nhân gia đình. Ví dụ như xác định sai khối di sản do xác định sai tài sản chung, tài sản riêng của người để lại di sản trong khối tài sản chung giữa vợ và chồng hoặc trong khối tài sản chung với người khác khi họ còn sống. Có những trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật, tư tưởng lạc hậu lại cho rằng con gái không được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ... dẫn đến trường hợp xác định sai phần di sản được nhận. Nếu những người có quyền hưởng di sản không có sự thống nhất về việc phân chia khối tài sản chung đó thì sẽ dẫn đến việc tranh chấp thừa kế theo pháp luật. Tác giả nhận thấy các vụ án chia thừa kế theo pháp luật đa số nội dung không phức tạp, các bản án về cơ bản có nội dung đã phù hợp với các quy định của pháp luật nhưng vẫn có rất nhiều vụ kháng cáo bản án sơ thẩm cũng thể hiện trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế nên dù bản án đã khách quan, đúng quy định của pháp luật, họ vẫn kháng cáo.

Cùng với nguyên nhân do trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế, đạo đức kinh nghiệm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của những cán bộ thuộc cơ quan tố tụng cũng là nguyên nhân làm cho thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật đạt kết quả chưa cao. Thực tế cho thấy bên cạnh đa số những bản án khách quan, đúng quy định của pháp luật vẫn còn có những vụ án có nội dung đơn giản nhưng cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đưa ra những kết quả không khách quan, không đúng pháp luật làm cho các đương sự phải khiếu kiện lên cấp cao hơn. Điều đó xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan của những cán bộ thuộc cơ quan tiến hành tố tụng: do đạo đức kinh nghiệm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của họ.

Bên cạnh các nguyên nhân trên dẫn đến tranh chấp về thừa kế tăng nhanh hàng năm còn có các nguyên nhân khác như do tính mở của BLDS năm 2015 về thừa kế nói

chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng khiến cho trước đây nhiều trường hợp các đương sự thấy e ngại thì nay đã tự tin đưa vụ việc ra giải quyết trước pháp luật. Cùng với việc BLDS 2015 quy định thời hiệu giải quyết các tranh chấp về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng là 30 năm đối với bất động sản (trong khi thời hiệu khởi kiện để chia di sản thừa kế theo BLDS 2005 là 10 năm) nên những vụ việc chia di sản thừa kế trước đây chưa được giải quyết do hết thời hiệu 10 năm thì nay lại được các đương sự đưa ra trước tòa yêu cầu giải quyết khiến cho các tranh chấp tại tòa tăng vọt kể từ khi BLDS 2015 có hiệu lực. Quy định về thời hiệu khởi kiện để chia di sản thừa kế của BLDS năm 2005 là mười năm “là một “lưỡi kéo vô hình” cắt bỏ quyền thừa kế, quyền dân sự cơ bản của các chủ thể thừa kế một cách máy móc, duy ý chí. Thực trạng này đã được loại bỏ cùng với việc ban hành BLDS 2015” [62, tr.62], khi quy định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm.

4.3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thừa kế theo pháp luật

4.3.1. Đối với những quy định của pháp luật chưa được quy định rõ ràng, chi tiết và hướng dẫn thi hành cụ thể

4.3.1.1. Những vấn đề chưa được quy định rõ ràng

Những vấn đề chưa được quy định rõ ràng, theo quan điểm của tác giả nên quy định theo hướng sau:

Một là vấn đề con nuôi có được hưởng di sản thừa kế của cha, mẹ của cha mẹ nuôi mình hay không và ngược lại? Cần có quy định theo từng trường hợp cụ thể:

Trường hợp nếu ông, bà là cha, mẹ nuôi của cha mẹ đẻ người chết thì cần xác định ông, bà là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của người đó. Và người cháu trong trường hợp này cũng nên cho người cháu được hưởng di sản thừa kế của ông bà theo hàng thừa kế và thừa kế thế vị của ông bà.

Trường hợp cha, mẹ đẻ của người chết là con nuôi của ông bà người đó thì ông bà không đương nhiên là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của người chết [72, tr.262].

Hai là vấn đề một người sinh ra và “còn sống” bao nhiêu thời gian thì có thể được hưởng di sản thừa kế, theo quan điểm của tác giả thì chỉ cần đứa trẻ được sinh ra và còn

sống theo xác định của y học thì đứa trẻ đó sẽ được hưởng di sản không phụ thuộc vào thời gian đứa trẻ đó sống là bao nhiêu.

Ba là vấn đề người thừa kế từ chối hưởng di sản thừa kế theo di chúc có được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật không, theo quan điểm của tác giả, nếu người thừa kế chỉ thể hiện ý chí của mình trong việc từ chối nhận phần di sản được định đoạt trong di chúc, thì không đương nhiên được hiểu là khi đó họ đã từ chối nhận toàn bộ di sản. Tác giả kiến nghị bổ sung Khoản 4 vào Điều 620 BLDS năm 2015 như sau:

Điều 620. Từ chối nhận di sản

“Khoản 4. Việc người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế theo di chúc không đương nhiên được hiểu là người đó cũng từ chối nhận di sản thừa kế theo pháp luật”

4.3.1.2. *Những vấn đề chưa có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành* cụ thể như vấn đề về xác định tư cách người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp người thừa kế theo pháp luật “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản”, cha dượng, mẹ kế có “quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con”. Chính phủ cần ban hành bổ sung văn bản hướng dẫn về những vấn đề này. Ví dụ như trường hợp quan hệ giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ, của chồng của có thể quy định một trong những điều kiện để xác định họ có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con là khi phát sinh quan hệ cha dượng, mẹ kế với những người con riêng (khi người cha dượng, mẹ kế đăng kí kết hôn với người mẹ đẻ, cha đẻ của những người con riêng) thì những người con riêng phải là những người chưa thành niên.

4.3.2. Đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định

Cần ban hành quy định mới để điều chỉnh, cụ thể:

Một là vấn đề giám định gen để xác định cha mẹ cho con ngoài giá thú cần quy định rõ trong BLDS, các quy định này cần thống nhất với các quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012.

Hai là vấn đề xác định tư cách thừa kế theo pháp luật cho những người được sinh ra và còn sống mà lại “thành thai sau” thời điểm người để lại di sản chết, theo quan điểm của tác giả nên bổ sung trường hợp người sinh ra và còn sống sau thời điểm người để lại di sản chết mà “thành thai sau” thời điểm người để lại di sản chết. Nếu người để lại di sản

thừa kế chính là cha, mẹ của người thành thai sau thời điểm người để lại di sản chết thì vấn đề không quá phức tạp (ví dụ khi biết mình bệnh nặng, anh A đã đến bệnh viện trữ đông tinh trùng của mình, chờ khi đủ điều kiện sẽ sinh con. Sau đó, anh A chết. Một năm sau, vợ anh A nhờ bác sĩ can thiệp bằng phương pháp khoa học để sinh ra đứa con bằng tinh trùng đã được trữ lạnh của anh A). Tuy nhiên liên quan đến việc đứa trẻ con của anh A có được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ anh A và những người thuộc hàng thừa kế khác hay không, có được hưởng thừa kế thế vị hay không thì vấn đề còn phức tạp hơn nhiều so với việc đứa trẻ được hưởng thừa kế của anh A. Để tránh phức tạp, tiêu cực phát sinh về sau, trường hợp này nên quy định các điều kiện để một người sinh ra và còn sống sau thời điểm người để lại di sản chết mà “thành thai sau” thời điểm người để lại di sản chết trở thành người thừa kế. Điều 494.5, Đạo luật Chứng thực California có quy định điều kiện “có văn bản đồng ý về việc sử dụng các vật liệu di truyền” của người để lại vật liệu di truyền [105]. Tuy nhiên theo quan điểm của tác giả khi có căn cứ cho rằng người được sinh ra và còn sống mà “thành thai sau” thời điểm người để lại di sản chết đó được sinh ra phù hợp với ý chí của cha mẹ người đó (ở đây chỉ cần phù hợp với ý chí của cha mẹ người đó, không cần ý chí của người để lại di sản trong trường hợp cha mẹ và người để lại di sản không phải là một) ví dụ như có sự đồng ý bằng văn bản, hoặc có bằng chứng khác để chứng minh. Trong ví dụ tác giả đã nêu ở trên về vấn đề này, việc anh A cùng vợ vào viện lấy tinh trùng để tạo phôi với ý định sinh con có thể coi như căn cứ cho rằng anh mong muốn sự ra đời của đứa con mà vợ anh sinh ra sau này. Một vấn đề nữa cũng cần được đặt ra là cũng cần quy định thời hạn tối đa để một người được sinh ra và được công nhận là người thừa kế (ví dụ Đạo luật Chứng thực California cũng quy định tại Điều 494.5 về thời hạn của trường hợp “Con được thụ thai bởi vật liệu di truyền của người chết” là 02 năm kể từ thời điểm người để lại di sản chết. Đây cũng là quy định để chúng ta tham khảo.

Ba là bổ sung quy định xác định quyền tài sản đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ phải được coi là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy mới đảm bảo quyền lợi của người vợ, chồng và đảm bảo đúng nguyên tắc được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình 2014: “Tài sản chung của vợ, chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra... trong thời kỳ hôn nhân”. Tuy nhiên khi quan hệ hôn nhân chấm dứt thì

quyền tài sản này chỉ thuộc về tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả không đồng thời là tác giả) được quy định trong Luật SHTT.

Bốn là về việc phân chia di sản thừa kế là nhãn hiệu, tác giả kiến nghị trong trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được việc sử dụng nhãn hiệu thì để đảm bảo cho việc sử dụng nhãn hiệu của người thừa kế nên ưu tiên cho người thừa kế nào muốn sử dụng nhãn hiệu thì có quyền đăng ký thay đổi chủ sở hữu nhãn hiệu và sử dụng nhãn hiệu đó. Để đảm bảo quyền lợi cho người này, trong Khoản 1 Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 nên bổ sung thêm quy định: “Đối với việc phân chia di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ, người thừa kế nào đáp ứng được điều kiện trở thành chủ sở hữu đối với đối tượng sở hữu trí tuệ đó thì được ưu tiên trở thành chủ sở hữu và phải thanh toán khoản tiền hợp lý cho những người thừa kế còn lại, nếu các bên không có thỏa thuận khác”.

4.3.3. Đối với những vấn đề pháp luật quy định chưa phù hợp

Những quy định chưa phù hợp dẫn đến không có hoặc có tính khả thi kém trên thực tiễn hoặc gây những phản ứng không tốt của những người có liên quan. Sau khi nghiên cứu, tác giả có một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng quy định tại Điều 628, Điều 633 BLDS 2015, nên bỏ hình thức di chúc này. Tuy nhiên, khi người dân chưa hiểu mục đích của việc bãi bỏ, có thể người dân sẽ cho rằng pháp luật hạn chế, “gây khó” cho quyền định đoạt tài sản của người dân thì chúng ta cần tuyên truyền cho người dân hiểu những phức tạp và hậu quả pháp lý của di chúc không có công chứng, chứng thực. Cũng cần tuyên truyền cho người dân hiểu lợi ích của việc công chứng, chứng thực di chúc, sau đó mới tiến hành sửa đổi luật, bãi bỏ hình thức di chúc này.

Thứ hai, quy định về quyền được hưởng thừa kế theo pháp luật, thừa kế thế vị của người con riêng đối với phần di sản của cha mẹ người cha đẻ, mẹ kế của mình. Theo quan điểm cá nhân của tác giả: trong các trường hợp này không nên cho người con riêng được hưởng di sản thừa kế vì trong đa số các trường hợp, mối quan hệ này trên thực tế là rất mờ nhạt, nếu áp dụng thừa kế thế vị trong trường hợp này sẽ dễ phát sinh nhiều tranh chấp.

Thứ ba, quy định tại Khoản 5 Điều 630 BLDS về một trong những điều kiện để di chúc miệng được coi là hợp pháp là “... Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng” , như đã phân tích ở phần trên, luật cần cân nhắc nâng thời hạn để người làm chứng có đủ thời gian cần thiết để ghi chép, chứng thực cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống mới có thể bảo vệ được ý chí của người để lại di sản một cách tối đa, tránh phát sinh những vụ tranh chấp thừa kế theo pháp luật không cần thiết.

Thứ tư, quy định tại Khoản 1, Điều 644, BLDS 2015 về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nên quy định mức tối đa mà người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc được hưởng để vừa bảo đảm được quyền lợi của những người có quan hệ gần gũi nhất với người để lại di sản vừa bảo vệ được ý chí của người để lại di sản trong việc định đoạt tài sản của họ.

Thứ năm, bất cập quy định về thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 623, BLDS 2015 thì “Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Tác giả kiến nghị bổ sung Khoản 3, Điều 623, BLDS 2015 như sau: “Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. *Trong trường hợp thời hạn người để lại di sản phải thực hiện nghĩa vụ lớn hơn ba năm thì xác định thời hạn đó là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế*”. Như vậy sẽ đảm bảo được quyền lợi của người có quyền yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ. Vì trong thực tiễn có thể phát sinh vấn đề là đến thời điểm hết thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại nhưng vẫn chưa đến thời hạn người để lại di sản phải thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mà họ đã thiết lập trước đó (khi thời hạn mà người để lại di sản phải thực hiện nghĩa vụ lớn hơn ba năm) như trường hợp tác giả đã nêu ở phần trên.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

1. Trên thực tế, các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp về thừa kế tương đối đa dạng, chủ yếu do các nguyên nhân như: tranh chấp về hiệu lực của di chúc dẫn đến sự tranh chấp giữa những người thừa kế theo di chúc và những người thừa kế theo pháp luật, tranh chấp về nội dung của di chúc, trong những trường hợp di chúc có nội dung không phát sinh hiệu lực pháp luật, dẫn đến tranh chấp giữa những người thừa kế, người thừa kế theo di chúc và người thừa kế theo pháp luật tranh chấp với nhau, tranh chấp về xác định tư cách người thừa kế...

2. Thực tiễn giải quyết các vụ tranh chấp về thừa kế cho thấy Tòa án khi tiến hành xét xử, giải quyết tranh chấp đã áp dụng đúng quy định của pháp luật về thừa kế để phân chia di sản cho những người có quyền hưởng thừa kế. Hầu hết khi xét xử các vụ án về thừa kế, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng phần di sản mà các chủ thể được hưởng, tỉ lệ Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản sơ thẩm rất ít. Việc phải mở nhiều phiên tòa phúc thẩm là do những người có quyền hưởng thừa kế chưa thực sự hiểu quy định của pháp luật và chưa thực sự tin tưởng Tòa án cấp sơ thẩm nên kháng cáo để vụ án được xét xử lại ở cấp phúc thẩm.

3. Trong BLDS năm 2015 vẫn còn một số điều luật mà nội dung chưa thực sự rõ ràng, phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc có thêm văn bản giải thích để có cách hiểu thống nhất, bảo đảm việc áp dụng pháp luật được đúng đắn như:

Kiến nghị quy định rõ ràng, chi tiết và hướng dẫn thi hành cụ thể về vấn đề con nuôi có được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ (để hoặc nuôi) người cha mẹ nuôi mình hay không và ngược lại, vấn đề một người sinh ra và “còn sống” bao nhiêu thời gian thì có thể được hưởng di sản thừa kế, vấn đề người thừa kế từ chối hưởng di sản thừa kế theo di chúc có được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật không, vấn đề về xác định tư cách người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp người thừa kế theo pháp luật “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản”, cha dượng, mẹ kế có “quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con”...

Kiến nghị bổ sung quy định về vấn đề giám định gen để xác định cha mẹ cho con ngoài giá thú, vấn đề xác định tư cách thừa kế theo pháp luật cho những người được sinh

ra và còn sống mà lại “thành thai sau” thời điểm người để lại di sản chết, vấn đề thời hạn tối đa để một người được sinh ra và được công nhận là người thừa kế, vấn đề xác định quyền tài sản đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ, vấn đề phân chia di sản thừa kế là nhãn hiệu...

KẾT LUẬN

Thừa kế là một chế định rất quan trọng trong BLDS, góp phần bảo đảm quyền tự do ý chí cũng như bình đẳng giữa các cá nhân. Pháp luật ra đời là để điều chỉnh các quan hệ trong xã hội và khi các quan hệ trong xã hội thay đổi thì cũng có sự tác động ngược trở lại đến các quy định của pháp luật. Chế định thừa kế cũng như thừa kế theo pháp luật ra đời sớm và ngày một hoàn thiện nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong thực tế. Trải qua mỗi giai đoạn, quy định của pháp luật về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng đều mang đậm dấu ấn lịch sử, gắn liền với hệ tư tưởng tồn tại trong xã hội đương thời.

Luận án tiến sĩ Luật học “*Thừa kế theo pháp luật theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015*” đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề về thừa kế theo pháp luật, cụ thể Luận án đã giải quyết được những vấn đề sau:

1. Làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về thừa kế nói chung và thừa kế theo pháp luật nói riêng như khái niệm về thừa kế, quyền thừa kế, khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc quy định chế định thừa kế theo pháp luật, khái niệm diện thừa kế, thừa kế thế vị...

2. Phân tích, so sánh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật; đưa ra được khái niệm cụ thể về thừa kế theo pháp luật. Trên cơ sở đó, luận án phân tích các đặc điểm của thừa kế theo pháp luật.

3. Luận án làm rõ các nguyên tắc chung của pháp luật về thừa kế theo pháp luật. Những nguyên tắc này là định hướng cho các mối quan hệ phát sinh trong thừa kế, bảo đảm sự tự do ý chí của người để lại di sản cũng như quyền bình đẳng của những người được hưởng thừa kế.

4. Phân tích các trường hợp thừa kế theo pháp luật. Vấn đề này được triển khai theo lịch sử lập pháp về chế định thừa kế theo pháp luật nên có thể thấy được những sửa đổi, bổ sung, những nội dung mới thể hiện tư tưởng lập pháp, kỹ thuật lập pháp ngày càng tiến bộ qua các thời kỳ.

5. Trong chế định thừa kế theo pháp luật, việc xác định diện và hàng thừa kế là vấn đề trọng tâm. Luận án đã tập trung làm rõ về nội dung này, có sự liên hệ so sánh với pháp

luật một số quốc gia trên thế giới để thấy được điểm tương đồng, khác biệt trong quy định của pháp luật.

6. BLDS xác định, người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Nhưng thực tế có những trường hợp người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản, tức là tại thời điểm mở thừa kế, người được hưởng di sản không còn sống. Để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể trong trường hợp này, pháp luật ghi nhận về trường hợp thừa kế thế vị. Luận án đã tìm hiểu một cách có hệ thống, phân tích bản chất của thừa kế thế vị, đưa ra bình giải một số quan điểm về thừa kế thế vị.

7. Luận án làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc xác định và phân chia di sản, xác định di sản trong trường hợp di sản là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, di sản trong khối tài sản chung theo phần với người khác như tài sản chung của vợ và chồng, tài sản là phần vốn góp trong một số loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần.

8. Luận án tìm hiểu thực tiễn giải quyết tranh chấp về thừa kế theo pháp luật từ khi BLDS năm 2015 có hiệu lực. Trên cơ sở đó, luận án xác định các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, phân tích một số vụ án điển hình của Tòa án các địa phương, đưa ra nhận xét, đánh giá về cách giải quyết của Tòa án.

9. Trên cơ sở phân tích, đánh giá quy định của BLDS năm 2015 về thừa kế theo pháp luật cùng với tìm hiểu việc giải quyết tranh chấp về thừa kế theo pháp luật trong thực tiễn, tác giả đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định trong BLDS năm 2015 về chế định thừa kế theo pháp luật, đảm bảo mọi quan hệ về thừa kế phát sinh trong thực tiễn đều có sự điều chỉnh của pháp luật, tránh tình trạng quy định không thống nhất phát sinh nhiều tranh chấp, hoặc bỏ ngõ, gây khó khăn cho công tác áp dụng pháp luật như vấn đề xác định quyền tài sản đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ, vấn đề phân chia di sản thừa kế là nhãn hiệu trong những trường hợp đặc biệt.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Nguyễn Hải An (2004), *Vài suy nghĩ về Điều 680 Bộ luật Dân sự (thừa kế thế vị)*, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 4.
2. Nguyễn Đình Anh, Nguyễn Viết Giang (2014), *Thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, một số vấn đề lý luận và thực tiễn*, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 3
3. Nguyễn Xuân Anh và Dương Bạch Long (2009), *Tìm hiểu các quy định của pháp luật về thừa kế*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
4. Phạm Văn Bằng (2014), *Những vấn đề đặt ra về chế định Thừa kế khi sửa đổi BLDS*, Số 5 (261)
5. Trần Hữu Biền, Đinh Văn Thanh (1996), *Hỏi đáp về pháp luật thừa kế*, Nxb Công an nhân dân.
6. Các Mác - Ph. Ăngghen (1971), *Tuyển tập*, Tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội.
7. Chính phủ (1998), *Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch*, Hà Nội.
8. Chính Phủ (2015), *Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo*, Hà Nội
9. Đỗ Văn Đại (2014), *Một số bất cập về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2005*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 2.
10. Đỗ Văn Đại (2016), *Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015*, Nxb Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam.
11. Nguyễn Ngọc Điện (1999), *Một số suy nghĩ về thừa kế trong Luật Dân sự Việt Nam*, Nxb Trẻ.
12. Nguyễn Văn Đông (2013), *Cần sửa đổi một số quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế theo pháp luật*, Tạp chí Kiểm sát, số 22.
13. Nguyễn Thế Giai (1991), *Hỏi đáp về quyền thừa kế của công dân*, Nxb Pháp lý, Hà Nội.

14. Trần Văn Hà (2016), *Một số sửa đổi, bổ sung trong các quy định về thừa kế của BLDS năm 2015*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7.
15. Trần Văn Hà (2017), *Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội.
16. Nguyễn Hồ Bích Hằng, Ngô Thị Anh Vân (2005), *Một số góp ý về người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự - bàn về tư cách hưởng thừa kế của người được thành thai và sinh ra sau thời điểm mở thừa kế*, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5.
17. Hà Thị Mai Hiền (1995), *Một số vấn đề về chế định quyền thừa kế trong Luật Dân sự*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 5.
18. Hà Thị Mai Hiền (1998), *Quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản: một số vấn đề lý luận và thực tiễn*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5.
19. Trần Thị Huệ (2006), *Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự một số nước trên thế giới*, Nhà nước và pháp luật, Số 222, tháng 10.
20. Trần Thị Huệ (2011), *Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
21. Lê Minh Hùng (2004), *Thời hiệu khởi kiện thừa kế, những bất cập và hướng hoàn thiện*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9.
22. Lê Minh Hùng, chủ biên (2012), *Giáo trình pháp luật tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế*, Nxb. Hồng Đức.
23. Nguyễn Văn Huy (2017), *Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
24. Lịch sử triết học (1992), tập 1, Nxb. Tư tưởng - Văn hóa, Hà Nội.
25. Nguyễn Thị Mỹ Linh (2015), *Góp ý sửa đổi Bộ luật Dân sự đối với một số quy định về thừa kế thế vị*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10.
26. Dương Bạch Long và Nguyễn Xuân Anh (2009), *Tìm hiểu các quy định của pháp luật về thừa kế*, Nxb. Chính trị quốc gia, H.
27. Nguyễn Thị Hồng Lua (2003), *Một vài ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định thừa kế trong Bộ luật Dân sự*, Tạp chí Tòa án nhân dân, Số 2.

28. Phạm Minh Lương, Tạ Mạnh Tấn (2006), *Hỏi đáp pháp luật về thừa kế*, Nxb Công an nhân dân.
29. Tưởng Bằng Lượng (2002), *Một vài ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự*, tạp chí Tòa án nhân dân, số 3.
30. Tưởng Duy Lượng (2002), *Một số vấn đề trong thực tiễn xét xử các tranh chấp về thừa kế*, Nxb Chính trị quốc gia, H.
31. Tưởng Duy Lượng (2002), *Một số vướng mắc và kiến nghị về phần thừa kế theo di chúc và thừa kế theo luật trong Bộ luật Dân sự*, Tạp chí Tòa án nhân dân, Số 8, Số 9.
32. Tưởng Duy Lượng (2009), *Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử*, Nxb Chính trị quốc gia, H.
33. Tưởng Duy Lượng (2017), *Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử*, Nxb Tư pháp, H.
34. Phạm Thị Mai (2006), *140 câu hỏi - đáp pháp luật về thừa kế theo quy định của BLDS 2005 và một số tình huống trong thực tiễn*, Nxb. Lao động.
35. Nguyễn Văn Mạnh (2002), *Hoàn thiện chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 4, Số 5.
36. Lê Đình Nghị (2004), *Một số ý kiến xung quanh các quy định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự*, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 4.
37. Lê Đình Nghị (chủ biên), (2011), *Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam*, Nxb Giáo dục Việt Nam.
38. Nhà Pháp luật Việt - Pháp (2005), *“Bộ luật Dân sự Pháp”*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
39. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (1995), *Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan*, Hà Nội.
40. Ph. Ăng ghen (1961), *Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước*, Nxb. Sự thật, Hà Nội.
41. Pháp luật phổ thông (1973) tập VI, *“Những điều cần biết về chế độ thừa kế”*, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, tr.3.
42. Lê Kim Quế (1990), *Pháp lệnh thừa kế và 90 câu hỏi đáp*, Nxb Pháp lý.
43. Lê Kim Quế (1992), *Pháp lệnh thừa kế và hướng dẫn thi hành*, Tập 1.

44. Lê Kim Quế (1995), *Pháp luật về thừa kế 100 câu hỏi đáp*, Nxb Chính trị quốc gia, H.
45. Quốc hội (1995), *Bộ luật Dân sự*, Hà Nội.
46. Quốc hội (2005), *Bộ luật Dân sự*, Hà Nội.
47. Quốc hội (2010), *Luật nuôi con nuôi*, Hà Nội
48. Quốc hội (2013), *Luật Đất đai*, Hà Nội.
49. Quốc hội (2014), *Luật Doanh nghiệp*, Hà Nội.
50. Quốc hội (2014), *Luật Hôn nhân và gia đình*, Hà Nội.
51. Quốc hội (2015), *Bộ luật Tố tụng Dân sự*, Hà Nội.
52. Quốc hội (2015), *Bộ luật Dân sự*, Hà Nội.
53. Phùng Trung Tập (2002), *Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ 1945 đến nay*, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
54. Phùng Trung Tập (2003), *Về các quy định thừa kế theo pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 1995: những vướng mắc và giải pháp hoàn thiện*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 182.
55. Phùng Trung Tập (2004), *Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay*”, Nxb Tư pháp.
56. Phùng Trung Tập (2004), *Những hạn chế và bất cập của các quy định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự 1995*, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4.
57. Phùng Trung Tập (2005), *Về việc cháu, chất nội, ngoại thừa kế thế vị và hưởng di sản thừa kế theo hàng của ông, bà nội ngoại, các cụ nội ngoại*, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 24.
58. Phùng Trung Tập(2006), *Tiến trình phát triển pháp luật thừa kế Việt Nam trong 60 năm qua*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 214,tr.33- 38
59. Phùng Trung Tập (2008), *Pháp luật thừa kế Việt Nam hiện đại - Một số vấn đề cần được bàn luận*, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 7.
60. Phùng Trung Tập (2010), *Luật thừa kế Việt Nam*, Nxb Hà Nội.
61. Phùng Trung Tập (2016), *Những quy định mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 9.

62. Phùng Trung Tập (2016), *Chế định thừa kế trong BLDS 2015*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề triển khai thi hành BLDS 2015
63. Phùng Trung Tập (2017), *Luật Dân sự Việt Nam bình giải và áp dụng, Luật thừa kế*, Nxb. Hà Nội.
64. Đào Xuân Tiến (2001), Giải quyết tranh chấp về thừa kế: thực trạng và giải pháp, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 3
65. Tòa án nhân dân Tối cao (2013), *Phụ lục báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2013*, Hà Nội.
66. Tòa án nhân dân Tối cao (2014), *Phụ lục báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2014*, Hà Nội.
67. Tòa án nhân dân Tối cao (2015), *Phụ lục báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2015*, Hà Nội. Tòa án nhân dân Tối cao (2014), *Phụ lục báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2013*, Hà Nội.
68. Tòa án nhân dân Tối cao (2016), *Phụ lục báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2016*, Hà Nội.
69. Tòa án nhân dân Tối cao (2017), *Phụ lục báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2017*, Hà Nội.
70. Tòa án nhân dân Tối cao (2018), *Phụ lục báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2018*, Hà Nội.
71. Tòa án nhân dân Tối cao (2017), *Phụ lục báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2019*, Hà Nội.
72. Nguyễn Minh Tuấn (2003), *Bàn về nghĩa vụ của người thừa kế*, Tạp chí Luật học, Số 4.
73. Nguyễn Minh Tuấn (2003), *Kiến nghị sửa đổi bổ sung quy định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự*, Tạp chí Luật học, Số 11.
74. Nguyễn Minh Tuấn (2004), *Khế ước và thừa kế trong Quốc triều hình luật*, trong “*Quốc triều hình luật - Lịch sử hình thành, nội dung và giá trị*”, Nxb. Khoa học xã hội.

75. Nguyễn Minh Tuấn (2007), *Cơ sở lý luận và thực tiễn của những quy định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự*, Luận án Tiến sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
76. Nguyễn Minh Tuấn (2015), *Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015*, Nxb. Tư pháp.
77. Đào Xuân Tiến (2001), *Giải quyết tranh chấp về thừa kế: thực trạng và giải pháp*, tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 155.
78. Phạm Văn Tuyết (2002), *Bàn về khái niệm thừa kế*, Tạp chí Luật học, Số 6.
79. Phạm Văn Tuyết (2003), *Thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam*, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
80. Phạm Văn Tuyết (2005), *Cần xác định nội dung cụm từ “Những người có quyền thừa kế di sản của nhau” trong Điều 644 Bộ luật Dân sự*, Tạp chí Luật học số 2.
81. Phạm Văn Tuyết (2007), *Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng*, Nxb Chính trị quốc gia, H.
82. Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang (2015), *Hướng dẫn môn học Luật Dân sự*, Tập 1, Nxb. Tư pháp.
83. Phạm Văn Tuyết - Lê Kim Giang (2017), *Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*, Nxb Tư pháp, H.
84. Đinh Văn Thanh, Phạm Văn Tuyết, *“Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam”* quyển 2, Nxb. Giáo dục Việt Nam.
85. Lê Thu (2013), *Có còn là vợ chồng thì mới được hưởng di sản thừa kế*, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 2.
86. Trường Đại học Luật Hà Nội (2001), *Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Công an nhân dân
87. Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), *Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam*, Nxb. Công an nhân dân
88. Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), *“Tư điển giải thích thuật ngữ luật học”*, Nxb. Công an Nhân dân.

89. Trường Đại học Kiểm sát (2016), *Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam*”, Nxb. Chính trị quốc gia.
90. Viện Đại học Mở Hà Nội (2014), *Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam*, Nxb. Giáo dục Việt Nam.
91. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1997), *Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật Dân sự*, Nxb. Chính trị quốc gia.
92. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb. Từ điển Bách khoa và Nxb. Tư pháp
93. Viện Ngôn ngữ học (2006), *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học Hà Nội - Đà Nẵng.

B. TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

94. <https://dantri.com.vn/suc-khoe/tuoi-tho-nguoi-viet-tang-lien-tuc-vuot-trung-binh-the-gioi-2015112321445804.htm>
95. <http://www.tritueluat.com/tin-tuc/luat-di-chuc-thua-ke/10026-chia-di-san-thua-ke-khi-noi-dung-di-chuc-khong-ro-rang.html>

C. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

96. Andrew Lwobi, *Essential succession*, 2001.
97. Bringing equality home: *Promoting and protecting the inheritance rights of women*. A survey of law and practice in sub-Saharan Africa - Geneva: Centre on housing rights and evictions, 2004.
98. Carole Shammas, Marylyn Salmon, Michel Dililin (1987), *Inheritance in America from colonial times to the present*, New Brunswick; London: Rutgers University Press.
99. Eric P. Polten, Lawyer and Notary Public, Toronto, Ontario (2011), *A survey of Canadian and German Succession Law*.
100. Kenneth G Creid, Marius J Dewall, Reinhard Zimmermann, *Comparative succession law*, 2011.
101. Macmilan law master, Catherine rendell, *Law of succession*, 1997.
102. Schuweizei Kobras (2012), *Inheritance Law in Germany and Australia*

103. California Code – Probate Code - PROB, Section 6403, truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2018, < <https://law.justia.com/codes/california/2017/code-prob/division-6/part-2/chapter-1/section-6403/>>
 104. California Code – Probate Code - PROB, Section 6454, truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2018, < <https://law.justia.com/codes/california/2017/code-prob/division-6/part-2/chapter-1/section-6454/>>
 105. California Code – Probate Code - PROB, Section 249.5, truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2018, < <https://law.justia.com/codes/california/2017/code-prob/division-6/part-2/chapter-1/section-249.5/>>
 106. California Code – Probate Code - PROB, Section 6400, truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2018, < <https://law.justia.com/codes/california/2017/code-prob/division-6/part-2/chapter-1/section-6400/>>
 107. California Code – Probate Code - PROB, Section 6401, truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2018, < <https://law.justia.com/codes/california/2017/code-prob/division-6/part-2/chapter-1/section-6401/>>
-